

형집행법령 3 단 정리 (세로·조문별)

법률 · 시행령 · 시행규칙 (색·왼쪽 띠로 구분)

제 1 편 총칙

법률 제 1 조(목적) 이 법은 수형자의 교정교화와 건전한 사회복귀를 도모하고, 수용자의 처우와 권리 및 교정시설의 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

법률 제 2 조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “수용자”란 수형자·미결수용자·사형확정자 등 법률과 적법한 절차에 따라 교도소·구치소 및 그 지소(이하 “교정시설”이라 한다)에 수용된 사람을 말한다.
▷ 일시수용자, 감치자, 유치자, 보호감호자
2. “수형자”란 징역형·금고형 또는 구류형의 선고를 받아 그 형이 확정되어 교정시설에 수용된 사람과 벌금 또는 과료(과태료×)를 완납하지 아니하여 노역장 유치명령을 받아 교정시설에 수용된 사람을 말한다.
3. “미결수용자”란 형사피의자 또는 형사피고인으로서 체포되거나 구속영장의 집행을 받아 교정시설에 수용된 사람을 말한다.
4. “사형확정자”란 사형의 선고를 받아 그 형이 확정되어 교정시설에 수용된 사람을 말한다.

시행규칙 제 2 조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “자비구매물품”이란 수용자가 교도소·구치소 및 그 지소(이하 “교정시설”이라 한다)의 장의 허가를 받아 자신의 비용으로 구매할 수 있는 물품을 말한다.
2. “교정시설의 보관범위”란 수용자 1명이 교정시설에 보관할 수 있는 물품의 수량으로서 법무부장관이 정하는 범위를 말한다.
3. “수용자가 지닐 수 있는 범위”란 수용자 1명이 교정시설 안에서 지닌 채 사용할 수 있는 물품의 수량으로서 법무부장관이 정하는 범위를 말한다.
4. “전달금품”이란 수용자 외의 사람이 교정시설의 장(이하 “소장”이라 한다)의 허가를 받아 수용자에게 건넬 수 있는 금품을 말한다.
5. “처우등급”이란 수형자의 처우 및 관리와 관련하여 수형자를 수용할 시설, 수형자에 대한 계호의 정도, 처우의 수준 및 처우의 내용을 구별하는 기준을 말한다.
▷ (시계수내)
6. “외부통근자”란 건전한 사회복귀와 기술습득을 촉진하기 위하여 외부기업체 또는 교정시설 안에 설치된 외부기업체의 작업장에 통근하며 작업하는 수형자를 말한다.
7. “교정장비”란 교정시설 안(교도관이 교정시설 밖에서 수용자를 계호하고 있는 경우 그 장소를 포함)에서 ㉔ 사람의 생명과 신체의 보호, ㉔ 도주의 방지 및 ㉔ 교정시설의 안전과 질서유지를 위하여 교도관이 사용하는 장비와 기구 및 그 부속품을 말한다.

법률 제 3 조(적용범위) 이 법은 교정시설의 구내와 교도관이 수용자를 계호하고 있는 그 밖의 장소로서 교도관의 통제가 요구되는 공간에 대하여 적용한다.

법률 제 10 조(교도관의 직무) 이 법에 규정된 사항 외에 교도관의 직무에 관하여는 따로 법률로 정한다.

시행규칙 제 3 조(범죄횟수)

① 수용자의 범죄횟수는 징역 또는 금고 이상의 형을 선고받아 확정된 횟수로 한다. 다만, 집행유예의 선고를 받은 사람이 유예기간 중 고의로 범한 죄로 금고 이상의 실형이 확정 되지 아니하고 그 기간이 지난 경우에는 집행이 유예된 형은 범죄횟수에 포함하지 아니한다.

② 형의 집행을 종료하거나 그 집행이 면제된 날부터 다음 각 호의 기간이 지난 경우에는 범죄횟수에 포함하지 아니한다. 다만, 그 기간 중 자격정지 이상의 형을 선고받아 확정된 경우는 제외한다.

▷ 3년까지는 5년, 5년←이3초→10년, 자격제외

1. 3년을 초과하는 징역 또는 금고: 10년

2. 3년 이하의 징역 또는 금고: 5년

▷ 형의 집행을 종료하거나 그 집행이 면제된 자가 그 기간 중에 자격정지 이상의 형이 확정되면 범죄횟수에 포함 ○

③ 수용기록부 등 수용자의 범죄횟수를 기록하는 문서에는 필요한 경우 수용횟수(징역 또는 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행을 위하여 교정시설에 수용된 횟수를 말한다)를 함께 기록하여 해당 수용자의 처우에 참고할 수 있도록 한다.

법률 제 4 조(인권의 존중) 이 법을 집행하는 때에 수용자의 인권은 최대한으로 존중되어야 한다.

법률 제 5 조(차별금지) 수용자는 합리적인 이유 없이 성별, 종교, 장애, 나이, 사회적 신분, 출신지역, 출신국가, 출신 민족, 용모등 신체조건, 병력(病歷), 혼인 여부, 정치적 의견 및 성적 지향 등을 이유로 차별받지 아니한다.

▷ 수용자는 합리적인 이유가 있으면 차별할 수 있다.

▷ (성종 장나사 지국민 용신병 혼정성)

법률 제 7 조(교정시설 설치·운영의 민간위탁)

① 법무부장관은 교정시설의 설치 및 운영에 관한 업무의 일부(전부×)를 법인 또는 개인(단체×)에게 위탁할 수 있다.

② 위탁을 받을 수 있는 법인 또는 개인의 자격요건, 교정시설의 시설기준, 수용대상자의 선정기준, 수용자 처우의 기준, 위탁절차, 국가의 감독, 그 밖에 필요한 사항은 따로 법률로 정한다. [민영교도소법]

▷ (감자시위 대처필요)

법률 제 5 조의 2(기본계획의 수립)

① 법무부장관은 이 법의 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 5년마다 형의 집행 및 수용자 처우에 관한 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 수립하고 추진하여야 한다.

② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

▷ (기증유인 작화인사 협장)

1. 형의 집행 및 수용자 처우에 관한 기본 방향

2. 인구·범죄의 증감 및 수사 또는 형 집행을 동향 등 교정시설의 수요 증감에 관한 사항

3. 교정시설의 수용 실태 및 적정한 규모의 교정시설 유지 방안

4. 수용자에 대한 처우 및 교정시설의 유지·관리를 위한 적정한 교도관 인력 확충 방안

5. 교도작업과 직업훈련의 현황, 수형자의 건전한 사회복귀를 위한 작업설비 및 프로그램의 확충 방안

6. 수형자의 교육·교화 및 사회적응에 필요한 프로그램의 추진방향

7. 수용자 인권보호 실태와 인권 증진 방안

8. 교정사고의 발생 유형 및 방지에 필요한 사항

9. 형의 집행 및 수용자 처우와 관련하여 관계 기관과의 협력에 관한 사항

10. 그 밖에 법무부장관이 필요하다고 인정하는 사항

▷ *없는 것: 의료/ 성차별 관련/ 의복·음식/ 가석방/ 분류처우*

③ 법무부장관은 기본계획을 수립 또는 변경하려는 때에는 법원, 검찰 및 경찰 등 관계 기관과 협의하여야 한다. (필요적)

④ 법무부장관은 기본계획을 수립하기 위하여 실태조사와 수요예측 조사를 실시할 수 있다. (재량)

⑤ 법무부장관은 기본계획을 수립하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 관계 기관의 장에게 필요한 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 자료를 요청 받은 관계 기관의 장은 특별한 사정이 없으면 요청에 따라야 한다. (강제적)

법률 제 5 조의 3(협의체의 설치 및 운영)

① 법무부장관은 형의 집행 및 수용자 처우에 관한 사항을 협의하기 위하여 법원, 검찰 및 경찰 등 관계 기관과 협의체를 설치하여 운영할 수 있다. (임의적!)

▷ *운영은 장관이! 위원장은 차관이!*

② 제 1 항에 따른 협의체의 설치 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

시행령 제 1 조의 2(협의체의 구성 및 운영 등)

① 협의체는 위원장을 포함하여 12 명의 위원으로 구성한다.

② 협의체의 위원장은 법무부차관이 되고, 협의체의 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.

▷ *교법국행 보고기경 해법대*

1. 교육부(교육), 법무부(형집행), 국방부(방호), 행정안전부(특사경), 보건복지부(의료), 고용노동부(작업), 기획예산처(회계), 경찰청 및 해양경찰청 소속 고위공무원단에 속하는 공무원(국방부의 경우에는 고위공무원단에 속하는 공무원 또는 이에 상당하는 장성급 장교를, 경찰청 및 해양경찰청의 경우에는 경무관 이상의 경찰공무원을 말한다) 중에서 해당 소속 기관의 장이 지명하는 사람 각 1 명

2. 법원행정처 소속 판사 또는 3 급 이상의 법원일반직공무원 중에서 법원행정처장이 지명하는 사람 1 명

3. 대검찰청 소속 검사 또는 고위공무원단에 속하는 공무원 중에서 검찰총장이 지명하는 사람 1 명

③ 협의체의 위원장은 협의체 회의를 소집하며, 회의 개최 7 일 전까지 회의의 일시·장소 및 안건 등을 각 위원에게 알려야 한다.

④ 협의체의 위원장은 협의체의 회의 결과를 위원이 소속된 기관의 장에게 통보해야 한다.

▷ *법무부장관이 위원장이 아님을 주의*

법률 제 6 조(교정시설의 규모 및 설비)

① 신설하는 교정시설은 수용인원이 500 명 이내의 규모가 되도록 하여야 한다. 다만, 교정시설의 기능·위치나 그 밖의 사정을 고려하여 그 규모를 늘릴 수 있다.

▷ *(기위사 규모 늘려)*

② 교정시설의 거실·작업장·접견실이나 그 밖의 수용생활을 위한 설비는 그 목적과 기능에 맞도록 설치되어야 한다. 특히, 거실은 수용자가 건강하게 생활할 수 있도록 적절한 수준의 공간과 채광·통풍·난방(냉방×)을 위한 시설이 갖추어져야 한다.

③ 법무부장관은 수용자에 대한 처우 및 (인권보호×) 교정시설의 유지·관리를 위한 적절한 인력을 확보하여야 한다.

법률 제 8 조(교정시설의 순회 점검) 법무부장관은 교정시설의 운영, 교도관의 복무, 수용자의 처우 및 인권실태 등을 파악하기 위하여 매년 1 회 이상 교정시설을 순회점검하거나 소속 공무원으로 하여금 순회점검하게 하여야 한다.

▷ 민영교도소 포함

법률 제 9 조(교정시설의 시찰 및 참관)

- ① 판사와 검사는 직무상 필요 하면 교정시설을 시찰할 수 있다.
- ② 판사와 검사 외의 사람은 교 정시설을 참관하려면 학술연구 등 정당한 이유를 명시하여 소 장의 허가를 받아야 한다.

시행령 제 2 조(판사 등의 시찰)

- ① 판사 또는 검사가 교정시설 을 시찰할 경우에는 미리 그 신분을 나타내는 증표를 소장 에게 제시해야 한다.
- ② 소장은 교도관에게 시찰을 요구받은 장소를 안내하게 해 야 한다.

▷ 어서옵서..

시행령 제 3 조(참관)

- ① 소장은 판사와 검사 외의 사 람이 교정시설의 참관을 신청 하는 경우에는 그 성명 · 직업 · 주소 · 나이 · 성별 및 참관 목적을 확인한 후 허가 여부를 결정하여야 한다.
- ② 소장은 외국인에게 참관을 허가할 경우에는 미리 관할 지 방교정청장의 승인을 받아야 한다.
- ③ 소장은 허가를 받은 사람에 게 참관할 때의 주의사항을 알 려주어야 한다.

제 2 편 수용자의 처우

제 1 장 수용

법률 제 11 조(구분수용)

- ① 수용자는 다음 각 호에 따라 구분하여 수용한다.
 - ▷ (19, 미, 사)
 - 1. 19 세 이상 수형자: 교도소
 - 2. 19 세 미만 수형자: 소년교 도소(수용자×)
 - 3. 미결수용자: 구치소
 - 4. 사형확정자: 교도소 또는 구치소. 이 경우 구체적인 구분 기준은 법무부령으로 정한다.
- ② 교도소 및 구치소의 각 지소 에는 교도소 또는 구치소에 준 하여 수용자를 수용한다.

시행규칙 제 150 조(구분수용 등)

- ① 사형확정자는 사형집행시설 이 설치되어 있는 교정시설에 수용하되, 다음 각 호와 같이 구분하여 수용한다. 다만, 수용 관리 또는 처우상 필요한 경우 에는 사형집행시설이 설치되지 않은 교정시설에 수용할 수 있다.(교화·심리적 안정×)
 - 1. 교도소 : 교도소 수용 중 사형이 확정된 사람, 교도소 에서 교육 · 교화프로그램 또는 신청에 따른 작업을 실시할 필요가 있다고 인정되는 사람
 - 2. 구치소 : 구치소 수용 중 사형이 확정된 사람, 교도소 에서 교육 · 교화프로그램 또 는 신청에 따른 작업을 실시 할 필요가 없다고 인정되는 사람

② 사형확정자의 심리적 안정 도모 또는 교정시설의 안전과 질서유지를 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 교도소에 수용할 사형확정자를 구치소에 수용할 수 있고, 구치소에 수용할 사형확정자를 교도소에 수용할 수 있다.

▷ 사형수 심리안전 위해 전환 가능

③ 사형확정자와 소년수용자를 같은 교정시설에 수용하는 경우에는 서로 분리하여 수용한다.

④ 소장은 사형확정자의 자살·도주 등의 사고를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 사형확정자와 미결수용자를 혼거수용할 수 있고, 사형확정자의 교육·교화프로그램, 작업 등의 적절한 처우를 위하여 필요한 경우에는 사형확정자와 수형자를 혼거수용할 수 있다.

⑤ 사형확정자의 번호표 및 거실 표의 색상은 붉은색으로 한다.

법률 제 12 조(구분수용의 예외)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 교도소에 미결수용자를 수용할 수 있다.

▷ (미결수용자는 초과 증거 없는 때 교도소!)

1. 관할 법원 및 검찰청 소재지에 구치소가 없는 때(또는×)

2. 구치소의 수용인원이 정원을 훨씬 초과하여 정상적인 운영이 곤란한 때

3. 범죄의 증거인멸을 방지하기 위하여 필요하거나 그 밖에 특별한 사정이 있는 때

② 취사 등의 작업을 위하여 필요하거나 그 밖에 특별한 사정이 있으면 구치소에 수형자를 수용할 수 있다.

③ 수형자가 소년교도소에 수용 중에 19세가 된 경우에도 교육·교화프로그램, 작업, 직업 훈련 등을 실시하기 위하여 특히 필요하다고 인정되면 23세가 되기 전(22세)까지는 계속하여 수용할 수 있다.

④ 소장은 특별한 사정이 있으면 제 11 조의 구분수용 기준에 따라 다른 교정시설로 이송하여야 할 수형자를 6개월을 초과하지 아니하는 기간 동안 계속하여 수용할 수 있다.

법률 제 20 조(수용자의 이송)

① 소장은 수용자의 수용·작업·교화·의료, 그 밖의 처우를 위하여 필요하거나 시설의 안전과 질서유지를 위하여 필요하다고 인정하면 법무부장관의 승인을 받아 수용자를 다른 교정시설로 이송할 수 있다.

▷ (수작교의처 안질 이송)

② 법무부장관은 이송승인에 관한 권한을 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방교정청장에게 위임할 수 있다.

시행령 제 22 조(지방교정청장의 이송승인권)

① 지방교정청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수용자의 이송을 승인할 수 있다.

▷ (부정안 지청장)

1. 수용시설의 공사 등으로 수용거실이 일시적으로 부족한 때

2. 교정시설 간 수용인원의 뚜렷한 불균형을 조정하기 위하여 특히 필요하다고 인정되는 때

3. 교정시설의 안전과 질서유지를 위하여 긴급하게 이송할 필요가 있다고 인정되는 때

② 지방교정청장의 이송승인은 관할 내 이송으로 한정한다.

▷ 의료처우를 위해 긴급하게 이송×

시행령 제 23 조(이송 중지) 소장은 수용자를 다른 교정시설에 이송하는 경우에 의무관으로 부터 수용자가 건강상 감당하기 어렵다는 보고를 받으면 이송을 중지하고 그 사실을 이송받을 소장에게 알려야 한다.

▷ (법장 보고×, 소장 직권○)

시행령 제 24 조(호송 시 분리) 수용자를 이송이나 출정, 그 밖 의 사유로 호송하는 경우에는 수형자는 미결수용자와, 여성수 용자는 남성수용자와, 19 세 미 만의 수용자는 19 세 이상의 수 용자와 각각 호송 차량의 좌석을 분리하는 등의 방법으로 서로 접촉하지 못하게 하여야 한다.

▷ (기미남녀성소 - 기결, 미결/ 남성, 여성/ 성인, 소년)

법률 제 13 조(분리수용)

① 남성과 여성은 분리하여 수 용한다.

② 수형자와 미결수용자, 19 세 이상의 수형자와 19 세 미만의 수형자를 같은 교정시설에 수 용하는 경우에는 서로 분리하 여 수용한다.

▷ (기미남녀성소 - 기결, 미결, 남자, 여자, 성년, 소년)

법률 제 14 조(독거수용) 수용자는 독거수용한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 사유가 있으면 혼거수용할 수 있다.

▷ (혼거 - 부정사)

1. 독거실 부족 등 시설여건이 충분하지 아니한 때
2. 수용자의 생명 또는 신체의 보호, 정서적 안정을 위하여 필요한 때
3. 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 위하여 필요한 때 (안전과 질서×)

시행령 제 4 조(독거실의 비율) 교정시설을 새로 설치하는 경 우 에는 수용자의 거실수용을 위 하 여 독거실과 혼거실의 비율이 적정한 수준이 되도록 한다.

시행령 제 5 조(독거수용의 구분) 독거수용은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 처우상 독거수용: 주간에는 교육 · 작업 등의 처우를 위 하 여 일과에 따른 공동생활을 하게 하고 휴업일과 야간에만 독거수용하는 것을 말한다.

▷ (주작야독 - 주간 작업, 야 간 독거수용)

2. 계호상 독거수용: 사람의 생명 · 신체의 보호 또는 교정 시설의 안전과 질서유지를 위 하여 항상 독거수용하고 다른 수용자와의 접촉을 금지하는 것을 말한다. 다만, 수사 · 재 판 · 실외운동 · 목욕 · 접견 · 진료 등을 위하여 필요한 경 우에는 그러하지 아니하다. (작업×, 교육×)

▷ (수재 운목 접진)

▷ 교도소장의 독거수용 거부 결정은 헌법소원의 대상이 되는 공권력의 행사에 해당하지 않는다.

시행령 제 6 조(계호상 독거수 용자의 시찰)

① 교도관(의무관×)은 계호상 (처우상×) 독거수용자를 수시로 시찰하여 건강상 또는 교화상 이상이 없는지 살펴야 한다.

② 교도관은 시찰 결과, 계호상 독거수용자가 건강상 이상이 있는 것으로 보이는 경우에는 교정시설에 근무하는 의무관 (공중보건 의사 포함)에게 즉시 알려야 하고, 교화상 문제가 있다고 인정하는 경우에는 소 장에게 지체 없이 보고하여야 한다.

③ [level 1] 의무관은 통보를 받은 즉시 해당 수용자를 상담 · 진찰하는 등 적절한 의료조 치를 하여야 하며, [level 2] 계호상 독거수용자를 계속하여 독거수용하는 것이 건강상 해 롭다고 인정하는 경우에는 그 의견을 소장에게 즉시 보고하 여야 한다.

④ 소장은 계호상 독거수용자를 계속하여 독거수용하는 것이 건강상 또는 교화상 해롭다고 인정하는 경우에는 이를 즉시 중단하여야 한다. (예외 없이 중단임)

시행령 제 8 조(혼거수용 인원의 기준) 혼거수용 인원은 3 명 이상으로 한다. 다만, 요양이나 그 밖의 부득이한 사정이 있는 경우에는 예외로 한다.

▷ 환자와 병수발 수용자: 2 명 세트(예외 혼거)

시행령 제 9 조(혼거수용의 제한) 소장은 노역장 유치명령을 받은 수형자와 징역형·금고형 또는 구류형을 선고받아 형이 확정된 (일반)수형자를 혼거수용해서는 아니 된다. 다만, 징역형·금고형 또는 구류형의 집행을 마친 다음에 계속해서 노역장 유치명령을 집행하거나 그 밖에 부득이한 사정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

법률 제 15 조(수용거실 지정) 소장은 수용자의 거실을 지정하는 경우에는 죄명·형기·죄질·성격·범죄전력·나이·경력 및 수용생활 태도, 그 밖에 수용자의 개인적 특성을 고려하여야 한다.

▷ (나경 성형3 죄 특태)

▷ 작업부과와 공통사항: 나이, 경력, 성격, 형기

▷ 작업부과: (나경 성형 상생 취사 기술) - 소장은 수형자에게 작업을 부과하려면 나이·형기·건강상태·기술·성격·취미·경력·장래생계, 그 밖의 수형자의 사정을 고려하여야 한다.

시행령 제 10 조(수용자의 자리 지정) 소장은 수용자의 **CE** 생명·신체의 보호, **RI** 증거인멸의 방지 및 **Z** 교정시설의 안전과 질서유지를 위하여 필요하다고 인정하면 혼거실·교육실·강당·작업장, 그 밖에 수용자들이 서로 접촉할 수 있는 장소에서 수용자의 자리를 지정할 수 있다. (재량)

▷ (보증안 - 자리지정)

시행령 제 11 조(거실의 대용금지) 소장은 수용자거실을 작업장으로 사용해서는 아니 된다. 다만, 수용자의 심리적 안정, 교정교화 또는 사회적응능력 함양을 위하여 특히 필요하다고 인정하면 그러하지 아니하다.

▷ (심교사 - 거실에서 작업해)

▷ 작업 생산성 향상을 위해 특히 필요한 경우 작업장으로 사용할 수 있다(×)

시행령 제 12 조(현황표 등의 부착 등)

- ① 소장은 수용자거실에 면적, 정원 및 현재인원을 적은 현황표를 붙여야 한다.
- ② 소장은 수용자거실 앞에 이름표를 붙이되, 이름표 윗부분에는 수용자의 성명·출생연도(생년월일×)·죄명·형명 및 형기를 적고, 그 아랫부분에는 수용자번호 및 입소일을 적되, 윗부분의 내용이 보이지 않도록 해야 한다.
- ③ 소장은 수용자가 법령에 따라 지켜야 할 사항과 수용자의 권리구제 절차에 관한 사항을 수용자거실의 보기 쉬운 장소에 붙이는 등의 방법으로 비치하여야 한다.

법률 제 16 조(신입자의 수용 등)

- ① 소장은 법원·검찰청·경찰관서 등으로부터 처음으로 교정시설에 수용되는 사람(신입자)에 대하여는 집행지휘서, 재판서, 그 밖에 수용에 필요한 서류를 조사한 후 수용한다.
 - ▷ 수용한 뒤 조사가 아님
 - ▷ 신입자의 수용조문에는 의무관이 존재하지 않음(개정 후 삭제됨)
- ② 소장(의무관×)은 신입자에 대하여는 지체 없이 신체·의류 및 휴대품을 검사하고 건강진단(건강검진×)을 하여야 한다.
- ③ 신입자는 소장이 실시하는 검사 및 건강진단을 받아야 한다.

법률 제 19 조(사진촬영 등)

- ① 소장은 신입자 및 다른 교정시설로부터 이송되어 온 사람에 대하여 다른 사람과의 식별을 위하여 필요한 한도에서 사진촬영, 지문채취, 수용자번호지정, 그 밖에 대통령령으로 정하는 조치를 하여야 한다. (필요적)

② 소장은 수용목적상 필요하면 수용 중인 사람에 대하여도 다른 사람과의 식별을 위하여 필 요한 한도에서 사진촬영, 지문 채취, 수용자 번호지정, 그 밖 에 대통령령으로 정하는 조치 를 할 수 있다.

시행령 제 13 조(신입자의 인수)

① 소장은 법원 · 검찰청 · 경찰 관서 등으로부터 처음으로 교 정시설에 수용되는 사람(신입 자)을 인수한 경우에는 호송인 에게 인수서를 써 주어야 한

다. 이 경우 신입자에게 부상 · 질병, 그 밖에 건강에 이상 (부상등)이 있을 때에는 호송 인으로부터 그 사실에 대한 확 인서를 받아야 한다.

▷ 인수서 써주고, 확인서 받고

② 신입자를 인수한 교도관은 제 1 항의 인수서에 신입자의 성 명, 나이 및 인수일시를 적고 서명 또는 날인하여야 한다.

③ 소장은 제 1 항 후단에 따라 확인서를 받는 경우에는 호송 인에게 신입자의 성명, 나이, 인계일시 및 부상등의 사실을 적고 서명 또는 날인하도록 하 여야 한다.

시행령 제 14 조(신입자의 신체 등 검사) 소장은 신입자를 인수한 경우에는 교도관에게 신입자의 신체 · 의류 및 휴대품을 지체 없이 검 사하게 하여야 한다.

시행령 제 15 조(신입자의 건강 진단) 신입자의 건강진단(건강검진×) 은 수용된 날부터 3 일 이내에 하여야 한다. 다만, 휴무일이 연 속되는 등 부득이한 사정이 있 는 경우에는 예외로 한다.

▷ 의무관×

시행령 제 16 조(신입자의 목욕) 소장은 신입자에게 질병이나 그 밖의 부득이한 사정이 있는 경 우가 아니면 지체 없이 목욕을 하게 하여야 한다.

시행령 제 17 조(신입자의 신체 특징 기록 등)

① 소장은 신입자의 키 · 용모 · 문신 · 흉터 등 신체 특징과 가 족 등 보호자의 연락처를 수용 기록부에 기록하여야 하며, 교 도관이 업무상 필요한 경우가 아니면 이를 열람하지 못하도 록 하여야 한다.

② 소장은 신입자 및 다른 교정 시설로부터 이송되어 온 사람 (이입자)에 대하여 수용자번호 를 지정하고 수용 중 번호표를 상의의 왼쪽 가슴에 붙이게 하 여야 한다. 다만, 수용자의 교 화 또는 건전한 사회복귀를 위 하여 특히 필요하다고 인정하 면 번호표를 붙이지 아니할 수 있다.

시행령 제 18 조(신입자거실 수 용 등)

① 소장은 신입자가 환자이거나 부득이한 사정이 있는 경우가 아니면 수용된 날부터 3 일 동 안 신입자거실에 수용하여야 한다. (필요적)

▷ 판례: 부득이한 사정없이 신입거실에 수용하지 않아 정신적 고통을 당한 경우 → 위법○, 손해배상 책임○

② 소장은 신입자거실에 수용된 사람에게는 작업을 부과해서는 아니 된다. (예외 없음)

③ 소장은 19 세 미만의 신입자 그 밖에 특히 필요하다고 인정 하는 수용자에 대하여는 제 1 항 의 기간을 30 일까지 연장할 수 있다. (임의적)

시행령 제 19 조(수용기록부 등 의 작성) 소장은 신입자 또는 이입자를 수용한 날부터 3 일 이내에 수용 기록부, 수용자명부 및 형기종 료부를 작성 · 정비하고 필요한 사항을 기록하여야 한다.

▷ (기명중)

시행령 제 20 조(신입자의 신원 조사)

① 소장은 신입자의 신원에 관 한 사항을 조사하여 수용기록 부에 기록하여야 한다.

② 소장은 신입자의 본인 확인 및 수용자의 처우 등을 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법」에 따른 민감정보, 범죄경력자료에 해당하는 정보, 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

시행령 제 21 조(형 또는 구속의 집행정지 사유의 통보) 소장은 수용자에 대하여 건강상의 사유로 형의 집행정지 또는 구속의 집행정지를 할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 의무관의 진단서와 인수인에 대한 확인서류를 첨부하여 그 사실을 검사에게, 기소된 상태인 경우에는 법원에도 지체 없이 통보하여야 한다.

법률 제 16 조의 2(간이입소절차) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신입자(피고인×)의 경우에는 법무부장관이 정하는 바에 따라 간이입소절차를 실시한다.

1. 영장에 의한 체포, 긴급체포 또는 현행범 체포에 따라 체포되어 교정시설에 유치된 피의자(영장체포, 긴급체포, 현행범체포)
 2. 구속영장 청구와 구인 후의 유치에 따라 피의자 심문을 위하여 교정시설에 유치된 피의자
- ▷ 구속전 영장실질심사, 체포 구속적부심사
- ▷ 감치×, 구류형×임을 주의!!

법률 제 17 조(고지사항) 신입자 및 다른 교정시설로부터 이송되어 온 사람에게는 말이나 서면으로 다음 각 호의 사항을 알려 주어야 한다.(형확정자○)

- ▷ (형과 권리구제 의무 - 형기, 일과, 권리, 권리구제, 의무)
1. 형기의 기산일 및 종료일
 2. 접견·편지, 그 밖의 수용자의 권리에 관한 사항 (전화 통화×)
 3. 청원, 「국가인권위원회법」에 따른 진정, 그 밖의 권리구제에 관한 사항
 4. 징벌·규율, 그 밖의 수용자의 의무에 관한 사항
 5. 일과(日課) 그 밖의 수용생활에 필요한 기본적인 사항

법률 제 21 조(수용사실의 알림) 소장은 신입자 또는 다른 교정시설로부터 이송되어 온 사람이 있으면 그 사실을 수용자의 가족(배우자, 직계 존속·비속 또는 형제자매)에게 지체 없이 알려야 한다. 다만, 수용자가 알리는 것을 원하지 아니하면 그러하지 아니하다.

제 2 장 물품 지급

지급기준, 자비구매 허가범위 : 법무부령

자비담당자 지정 등, 지급품 색채, 규격 : 법무부장관

제 1 절 생활용품 지급

법률 제 22 조(의류 및 침구 등의 지급)

- ① 소장은 수용자에게 건강유지에 적합한 의류·침구, 그 밖의 생활용품을 지급한다.
- ② 의류·침구, 그 밖의 생활용품의 지급기준 등에 관하여 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

시행령 제 25 조(생활용품 지급 시의 유의사항)

- ① 소장은 의류·침구, 그 밖의 생활용품(의류등)을 지급하는 경우에는 수용자의 건강, 계절 등을 고려하여야 한다.
- ② 소장은 수용자에게 특히 청결하게 관리할 수 있는 재질의 식기를 지급하여야 하며, 다른 사람이 사용한 의류등을 지급하는 경우에는 세탁하거나 소독하여 지급하여야 한다.

시행령 제 26 조(생활기구의 비치)

- ① 소장은 거실 · 작업장, 그 밖 에 수용자가 생활하는 장소(거 실등)에 수용생활에 필요한 기 구를 갖춰 뒤야 한다.
- ② 거실등에는 갖춰 둔 기구의 품목 · 수량을 기록한 품목표를 붙여야 한다.

시행규칙 제 9 조(의류 · 침구의 색채 · 규격) 수용자 의류 · 침구의 품목별 색 채 및 규격은 법무부장관이 정 한다.

시행규칙 제 4 조(의류의 품목)

- ① 수용자 의류의 품목은 평상 복 · 특수복 · 보조복 · 의복부속 물 · 모자 및 신발로 한다.
- ② 제 1 항에 따른 품목별 구분은 다음 각 호와 같다.
 1. 평상복은 겨울옷 · 봄가을옷 · 여름옷을 수형자용(用), 미 결수용자용 및 피보호감호자 용과 남녀용으로 각각 구분하 여 18 종으로 한다.
 - ▷ 3 계절 × 3 종 × 2 성별 = 18 종
 2. 특수복은 모범수형자복 · 외 부통근자복 · 임신부복 · 환자 복 · 운동복 및 반바지로 구분 - 모범수형자복 및 외부통근 자복은 겨울옷 · 봄가을옷 · 여 름옷을 남녀용으로 각각 구분 하여 6 종 - 임신부복은 봄가을옷 · 여름 옷을 수형자용과 미결수용자 용으로 구분하여 4 종 - 환자복은 겨울옷 · 여름옷을 남녀용으로 구분하여 4 종
 - ▷ 기결, 미결 구분 없음 - 운동복 및 반바지는 각각 1 종
 - ▷ 임신부복: 겨울옷 없음, 환자복: 봄가을옷 없음
 3. 보조복은 위생복 · 조끼 및 비옷으로 구분하여 3 종으로 한다.
 - ▷ (위조비)
 4. 의복부속물은 러닝셔츠 · 팬 티 · 겨울내의 · 장갑 · 양말로 구분하여 5 종으로 한다.
 5. 모자는 모범수형자모 · 외부 통근자모 · 방한모 및 위생모 로 구분하여 4 종으로 한다.
 - ▷ (방위외모)
 6. 신발은 고무신 · 운동화 및 방한화로 구분하여 3 종으로 한다.
 - ▷ (고운방)

시행규칙 제 5 조(의류의 품목 별 착용 시기 및 대상) 수용자 의류의 품목별 착용 시기 및 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 평상복: 실내생활 수용자, 교도작업 · 직업능력개발훈련 (직업훈련) 수용자, 각종 교육 을 받는 수용자 및 다른 교정 시설로 이송되는 수용자가 착용
2. 모범수형자복: 개방처우급 에 해당하는 수형자가 작업 · 교육 등 일상생활을 하는 때, 가석방예정자가 실외생활을 하는 때 및 수형자가 사회봉사 활동 등 대내외 행사 참석 시 소장이 필요하다고 인정하는 때 착용
 - ▷ (개가 봉사활동 행사를 하는 경우 착용)
4. 외부통근자복: 외부통근자 로서 실외생활을 하는 때에 착용
5. 임신부복: 임신하거나 출산 한 수용자가 착용
6. 환자복: 의료(치료×)거실 수용자가 착용
7. 삭제<2013. 4. 16.>
8. 운동복: 소년수용자로서 운 동을 하는 때에 착용
9. 반바지: 수용자가 여름철에 실내생활 또는 운동을 하는 때에 착용
10. 위생복: 수용자가 운영지 원작업(이발 · 취사 · 간병, 그 밖에 교정시설의 시설운영과 관리에 필요한 작업) 을 하는 때에 착용

- 11. 조끼: 수용자가 겨울철에 겉옷 안에 착용
- 12. 비옷: 수용자가 우천 시 실외작업을 하는 때에 착용
- 13. 러닝셔츠 · 팬티 · 겨울내의 및 양말: 모든 수형자 및 소 장이 지급할 필요가 있다고 인정하는 미결수용자가 착용
- 14. 장갑: 작업을 하는 수용자 중 소장이 지급할 필요가 있 다고 인정하는 자가 착용
- 16. 모자
 - 가. 모범수형자모: 모범수형자 복 착용자가 착용
 - 나. 외부통근자모: 외부통근자 복 착용자가 착용
 - 라. 방한모: 외부작업 수용자 가 겨울철에 착용
 - 마. 위생모: 취사장에서 작업 하는 수용자가 착용
- 17. 신발
 - 가. 고무신 및 운동화: 수용자 가 선택하여 착용
 - 나. 방한화: 작업을 하는 수 용 자 중 소장이 지급할 필요 가 있다고 인정하는 사람 이 착용

시행규칙 제 6 조(침구의 품목) 수용자 침구의 품목은 이불 2 종 (솜이불 · 겹이불), 매트리스 2 종 (일반매트리스 · 환자매트리스), 담요 및 베개로 구분한다.

시행규칙 제 7 조(침구의 품목 별 사용 시기 및 대상) 수용자 침구의 품목별 사용 시기 및 대상은 다음 각 호와 같다.

- 1. 이불
 - 가. 솜이불: 환자 · 노인 · 장애 인 · 임산부 등의 수용자 중 소장이 지급할 필요가 있 다 고 인정하는 자가 겨울철에 사용 ⇒ 여자×
- ▷ (솜이불은 임환노쟁)
- 나. 겹이불: 수용자가 봄 · 여 름 · 가을철에 사용
- 2. 매트리스
 - 가. 일반매트리스: 수용자가 겨울철에 사용
 - 나. 환자매트리스: 의료거실에 수용된 수용자 중 의무관이 지급할 필요가 있다고 인정 하는 사람이 사용
- 3. 담요 및 베개: 모든 수용자 가 사용

시행규칙 제 8 조(의류 · 침구 등 생활용품의 지급기준)

- ① 수용자에게 지급하는 의류 및 침구는 1 명당 1 매로 하되, 작업 여부 또는 난방 여건을 고려하여 2 매를 지급할 수 있다.
- ② 의류 · 침구 외에 수용자에게 지급하는 생활용품의 품목, 지 급수량, 사용기간, 지급횟수 등에 대한 기준은 별표 1 과 같다.
- ③ 생활용품 지급일 이후에 수 용된 수용자에 대하여는 다음 지급일까지 쓸 적절한 양을 지 급하여야 한다.
- ④ 신입수용자에게는 수용되는 날에 칫솔, 치약 및 수건 등 수용생활에 필요한 최소한의 생활용품을 지급하여야 한다.

제 2 장 물품 지급

제 2 절 음식물 지급

법률 제 23 조(음식물의 지급)

① 소장은 수용자에게 건강상 태, 나이, 부과된 작업의 종류, 그 밖의 개인적 특성을 고려하여 건강 및 체력을 유지하는 데에 필요한 음식을 지급한다.

▷ (음식물은 건나개 작종) (주식도 건나 작종)

② 음식물의 지급기준 등에 관 하여 필요한 사항은 법무부령 으로 정한다.

시행령 제 27 조(음식물의 지급) 수용자에게 지급하는 음식물은 주식 · 부식 · 음료, 그 밖의 영양 물로 한다.

▷ (주부음물)

시행령 제 28 조(주식의 지급)

① 수용자에게 지급하는 주식은 쌀로 한다. (보리×, 혼합곡×)

② 소장은 쌀 수급이 곤란하거 나 그 밖에 필요하다고 인정하 면 주식을 쌀과 보리 등 잡곡 의 혼합곡으로 하거나 대용식 을 지급할 수 있다.

▷ 법무부장관이 정하는 바에 따른다.

시행규칙 제 10 조(주식의 지급) 소장이 주식을 쌀과 보리 등 잡 곡의 혼합곡으로 하거나 대용식 을 지급하는 경우에는 법무부장 관이 정하는 바에 따른다.

시행규칙 제 11 조(주식의 지급)

① 수용자에게 지급하는 주식은 1 명당 1 일 390 그램을 기준으 로 한다.

② 소장은 수용자의 나이, 건강, 작업 여부 및 작업의 종류 등 을 고려하여 필요한 경우에는 제 1 항의 지급 기준량을 변경할 수 있다.

▷ (주식도 건, 나, 작종, 작여) (음식물은 건, 나, 개 작종,)

③ 소장은 수용자의 기호 등을 고려하여 주식으로 빵이나 국 수 등을 지급할 수 있다.

시행규칙 제 12 조(주식의 확보) 소장은 수용자에 대한 원활한 급식을 위하여 해당 교정시설의 직전 분기 평균 급식 인원을 기 준으로 1 개월분의 주식을 항상 확보하고 있어야 한다.(전전×, 반기×)

시행규칙 제 13 조(부식)

① 부식은 주식과 함께 지급하 며, 1 명당 1 일의 영양섭취기준 량은 별표 2 와 같다.

② 소장은 작업의 장려나 적절 한 처우를 위하여 필요하다고 인정하는 경우 특별한 부식을 지급할 수 있다.(특식 ×)

시행규칙 제 14 조(주 · 부식의 지급횟수 등)

① 주 · 부식의 지급횟수는 1 일 3 회로 한다.

② 수용자에게 지급하는 음식물 의 총열량은 1 명당 1 일 2 천 500 킬로칼로리를 기준으로 한다.

시행령 제 29 조(특식의 지급) 소장은 국경일이나 그 밖에 이 에 준하는 날에는 특별한 음식 물(특식)을 지급할 수 있다. (임의적)

시행규칙 제 15 조(특식 등 지급)

① 특식은 예산의 범위에서 지 급한다.

② 소장은 작업시간을 3 시간 이 상 연장하는 경우에는 수용자 에게 주 · 부식 또는 대용식 1 회분을 간식으로 지급할 수 있

다. (임의적)

시행령 제 30 조(환자의 음식물) 소장은 의무관의 의견을 고려하 여 환자에게 지급하는 음식물의 종류 또는 정도를 달리 정할 수 있다.

제 3 절 자비구매물품 등

법률 제 24 조(물품의 자비구매)

- ① 수용자는 소장의 허가를 받아 자신의 비용으로 음식물 · 의류 · 침구, 그 밖에 수용생활에 필요한 물품을 구매할 수 있다.
- ② 물품의 자비구매 허가범위 등에 관하여 필요한 사항은 법 무부령으로 정한다.

시행령 제 31 조(자비 구매 물 품의 기준) 수용자가 자비로 구매하는 물품 은 교화 또는 건전한 사회복귀 에 적합하고 교정시설의 안전과 질서를 해칠 우려가 없는 것이어야 한다.

▷ (자비구매, 교적 안우)

시행령 제 32 조(자비 구매 의 류등의 사용) 소장은 수용자가 자비로 구매한 의류등(의류, 침구류, 그 밖의 생활용품)을 보관한 후 그 수용 자가 사용하게 할 수 있다. (음식물×)

시행령 제 33 조(의류등의 세탁 등)

- ① 소장은 수용자가 사용하는 의류등을 적당한 시기에 세탁 · 수선 또는 교체하도록 하여야 한다.
- ② 자비로 구매한 의류등을 세 탁 등을 하는 경우 드는 비용 은 수용자가 부담한다.

시행규칙 제 16 조(자비구매물 품의 종류 등)

- ① 자비구매물품의 종류는 다음 각 호와 같다.

▷ (수용자가 구매한 자비구매 물품 도서 이름: 류 교수의 신음)

1. 음식물
2. 의약품 및 의료용품
3. 의류 · 침구류 및 신발류
4. 신문 · 잡지 · 도서 및 문구류
5. 수형자 교육 등 교정교화에 필요한 물품
6. 그 밖에 수용생활에 필요하 다고 인정되는 물품

- ② 자비구매물품의 품목 · 유형 및 규격 등은 교화 또는 건전 한 사회복귀에 적합하고 교정 시설의 안전과 질서를 해칠 우 려가 없는 범위에서 소장이 정 하되, 수용생활에 필요한 정 도, 가격과 품질, 다른 교정시 설과의 균형, 공급하기 쉬운 정도 및 수용자의 선호도 등을 고려하여야 한다.

▷ (자비구매물품은 누가 정 해? 소장 필가품 다공선 고려)

- ③ 법무부장관은 자비구매물품 공급의 교정시설 간 균형 및 교정시설의 안전과 질서유지를 위하여 공급물품의 품목 및 규 격 등에 대한 통일된 기준을 제시할 수 있다. (임의적)

시행규칙 제 17 조(구매허가 및 신청제한)

- ① 소장은 수용자가 자비구매물 품의 구매를 신청하는 경우에는 법무부장관이 교정성적 또 는 경비처우급을 고려하여 정 하는 CE 보관금의 사용한도,  교정시설의 보관범위 및 $\checkmark$ 수 용자가 지닐 수 있는 범위에서 허가한다.
- ② 소장은 감염병의 유행 또는 수용자의 징벌집행 등으로 자 비구매물품의 사용이 중지된 경우에는 구매신청을 제한할 수 있다. (금지×, 중지×, 정지×)

시행규칙 제 18 조(우선 공급) 소장은 교도작업제품으로서 자 비구매물품으로 적합한 것은 지 정받은 자비구매물품 공급자를 거쳐 우선하여 공급할 수 있다. (임의적)

▷ 교도작업제품: 교정시설 안에서 수용자에게 부과된 작 업에 의하여 생산된 물품

시행규칙 제 19 조(제품 검수)

- ① 소장은 물품공급업무 담당공 무원을 검수관으로 지정하여 지정받은 자비구매물품 공급자 로부터 납품받은 제품의 수량 · 상태 및 소비기한 등을 검사 하도록 해야 한다.(유통기한×, 생산일자×)
- ② 검수관은 공급제품이 부패, 파손, 규격미달, 그 밖의 사유 로 수용자에게 공급하기에 부 적당하다고 인정하는 경우에는 소장에게 이를 보고하고 필요 한 조치를 하여야 한다.

시행규칙 제 20 조(주요사항 고 지 등)

- ① 소장은 수용자에게 자비구매 물품의 품목 · 가격, 그 밖에 구매에 관한 주요사항을 미리 알려주어야 한다.
- ② 소장은 제품의 변질, 파손, 그 밖의 정당한 사유로 수용자 가 교환, 반품 또는 수선을 원 하는 경우에는 신속히 적절한 조치를 하여야 한다.

시행규칙 제 21 조(공급업무의 담당자 지정)

- ① 법무부장관은 자비구매물품 의 품목 · 규격 · 가격 등의 교 정시설 간 균형을 유지하고 공 급과정의 효율성 · 공정성을 높 이기 위하여 그 공급업무를 담 당하는 법인 또는 개인을 지정 할 수 있다. (재량)
- ② 지정받은 법인 또는 개인은 그 업무를 처리하는 경우 교정 시설의 안전과 질서유지를 위 하여 선량한 관리자로서의 의 무를 다하여야 한다.
- ③ 자비구매물품 공급업무의 담 당사 지정 등에 관한 세부사항 은 법무부장관이 정한다.

제 3 장 금품관리

보관 : 재산권에 대한 지배권의 일시정지 또는 제한(소유권×, 점유권만 박탈○)

목적 : 시설 내 질서유지, 교정 사고 방지, 교정효과 극대화

법률 제 25 조(휴대금품의 보관 등)

- ① 소장은 수용자의 휴대금품을 교정시설에 보관한다. 다만, 휴대품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것이면 수용 자로 하여금 자신이 지정하는 사람에게 보내게 하거나 그 밖 에 적당한 방법으로 처분하게 할 수 있다.
 - ▷ (안질, 보, 위, 부, 보관가치) (안씩당 가위)
 - 1. 썩거나 없어질 우려가 있는 것
 - 2. 물품의 종류 · 크기 등을 고 려할 때 보관하기에 적당하지 아니한 것(가치가 없는 것×)
 - 3. 사람의 생명 또는 신체에 위험을 초래할 우려가 있는 것
 - 4. 시설의 안전 또는 질서를 해칠 우려가 있는 것(교화×)
 - 5. 그 밖에 보관할 가치가 없 는 것
- ② 소장은 수용자가 제 1 항 단서 에 따라 처분하여야 할 휴대품 을 상당한 기간 내에 처분하지 아니하면 폐기할 수 있다. (임의적)

시행령 제 34 조(휴대금품의 정 의 등)

- ① “휴대금품” 이란 신입자가 교 정시설에 수용될 때에 지니고 있는 현금(자기앞수표 포함)과 휴대품을 말한다.
- ② 썩거나 없어질 우려가 있는 것, 물품의 종류 · 크기 등을 고려할 때 보관하기에 적당하 지 아니한 것, 사람의 생명 또 는 신체에 위험을 초래할 우려 가 있는 것, 시설의 안전 또는 질서를 해칠 우려가 있는 것, 그 밖에 보관할 가치가 없는 것(안질, 보, 위, 부, 보관가치) 의 어느 하나에 해당하지 아니 한 신입자의 휴대품은 보관한 후 사용하게 할 수 있다.
- ③ 신입자의 휴대품을 팔 경위 에는 그 비용을 제외한 나머지 대금을 보관할 수 있다.

④ 소장은 신입자가 처분하여야 할 휴대품을 법무부장관이 정한 기간에 처분하지 않은 경우에는 본인에게 그 사실을 고지한 후 폐기한다. (필요적)

시행령 제 35 조(금품의 보관) 수용자의 현금을 보관하는 경우에는 그 금액을 보관금대장에 기록하고 수용자의 물품을 보관하는 경우에는 그 품목·수량 및 규격을 보관품대장에 기록해야 한다.

시행령 제 36 조(귀중품의 보관) 소장은 보관품이 금·은·보석·유가증권·인장, 그 밖에 특별히 보관할 필요가 있는 귀중품인 경우에는 잠금장치가 되어 있는 견고한 용기에 넣어 보관해야 한다.

▷ (금은보유인)

▷ 수표는 현금과 같으므로 귀중품이 아님

시행령 제 37 조(보관품 매각대금의 보관) 소장은 수용자의 신청에 따라 보관품을 팔 경우에는 그 비용을 제외한 나머지 대금을 보관할 수 있다.

시행령 제 38 조(보관금의 사용 등)

① 소장은 수용자가 그의 가족(배우자, 직계존비속 또는 형제 자매) 또는 배우자의 직계존속에게 도움을 주거나 그 밖에 정당한 용도로 사용하기 위하여 보관금의 사용을 신청한 경우에는 그 사정을 고려하여 허가할 수 있다.

② 보관금을 사용하는 경우 발생하는 비용은 수용자가 부담한다.

③ 보관금의 출납·예탁, 보관금 품의 보관 등에 관하여 필요한 사항은 법무부장관이 정한다.

법률 제 26 조(수용자가 지니는 물품 등)

① 수용자는 편지·도서, 그 밖에 수용생활에 필요한 물품을 법무부장관이 정하는 범위에서 지닐 수 있다.

▷ 지닐 = 작성한 문서·도화, 휴대품(안절, 보, 위, 부, 보관가치 제외)

② 소장은 법무부장관이 정하는 범위를 벗어난 물품으로서 교정시설에 특히 보관할 필요가 있다고 인정하지 아니하는 물품은 수용자로 하여금 자신이 지정하는 사람에게 보내게 하거나 그 밖에 적당한 방법으로 처분하게 할 수 있다.

③ 소장은 수용자가 처분하여야 할 물품을 상당한 기간 내에 처분하지 아니하면 폐기할 수 있다. (시행령과 비교)

▷ 상당한 기간: 임의적

▷ 법무부장관이 정하는 기간: 필요적

시행령 제 39 조(지닐 수 없는 물품의 처리) 지닐 수 있는 범위를 벗어난 수용자의 물품을 처분하거나 폐기하는 경우에는 그 비용을 제외한 나머지 대금을 보관할 수 있고, 소장은 신입자가 처분하여야 할 휴대품을 법무부장관이 정한 기간에 처분하지 않은 경우에는 본인에게 그 사실을 고지한 후 폐기한다.

시행령 제 40 조(물품의 폐기) 수용자의 물품을 폐기하는 경우에는 그 품목·수량·이유 및 일시를 관계장부에 기록하여야 한다.

시행령 제 44 조(보관의 예외) 음식물은 보관의 대상이 되지 않는다.

법률 제 27 조(수용자에 대한 금품 전달)

① 수용자 외의 사람이 수용자에게 금품을 건네줄 것을 신청하는 때에는 소장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하면 허가하여야 한다.

▷ (금품은 교안 해칠 우려가 없으면 허가)

1. 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 해칠 우려가 있는 때

2. 시설의 안전 또는 질서를 해칠 우려가 있는 때

② 소장은 수용자 외의 사람이 수용자에게 주려는 금품이 CE 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 해칠 우려가 있는 때, 시설의 안전 또는 질서를 해칠 우려가 있는 때, Z 수용자가 금품을 받지 아니하려는 때에는 해당 금품을 보낸 사람에게 되돌려 보내야 한다.

③ 소장은 금품을 보낸 사람을 알 수 없거나 보낸 사람의 주소가 불분명한 경우에는 금품을 다시 가지고 갈 것을 공고 하여야 하며, 공고한 후 6 개월 이 지나도 금품을 돌려달라고 청구하는 사람이 없으면 그 금 품은 국고에 귀속된다.

▷ 불알 → 6 개월(공고한 날), 유류·보관품 → 1 년(고지받은 날) >>> 국고귀속

④ 소장은 금품을 보낸 사람에 게 되돌려 보내거나, 국고에 귀속하였으면 그 사실을 수용 자에게 알려 주어야 한다.

시행령 제 41 조(금품전달 신청 자의 확인) 소장은 수용자가 아닌 사람이 수용자에게 금품을 건네줄 것을 신청하는 경우에는 그의 성명 · 주소 및 수용자와의 관계를 확 인해야 한다.

▷ 돌려줄 때 필요해서

시행령 제 42 조(전달 허가금품 의 사용 등)

① 소장은 수용자에 대한 금품 의 전달을 허가한 경우에는 그 금품을 보관한 후 해당 수용자 가 사용하게 할 수 있다.

② 수용자에게 건네주려고 하는 금품의 허가범위 등에 관하여 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

시행령 제 43 조(전달 허가물품 의 검사) 소장은 건네줄 것을 허가한 물 품은 검사할 필요가 없다고 인 정되는 경우가 아니면 교도관으 로 하여금 검사하게 해야 한다. 이 경우 그 물품이 의약품인 경 우에는 의무관으로 하여금 검사 하게 해야 한다.

시행규칙 제 22 조(전달금품의 허가)

① 소장은 수용자 외의 사람이 수용자에게 금원을 건네줄 것 을 신청하는 경우에는 현금 · 수표 및 우편환의 범위에서 허 가한다.(유가증권 아님) 다만, 수용자 외의 사람이 온라인으 로 수용자의 예금계좌에 입금 한 경우에는 금원을 건네줄 것 을 허가한 것으로 본다.

② 소장은 수용자 외의 사람이 수용자에게 음식물을 건네줄 것을 신청하는 경우에는 법무 부장관이 정하는 바에 따라 교 정시설 안에서 판매되는 음식 물 중에서 허가한다. 다만, 종 교행사 및 교화프로그램의 시 행을 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 교정시설 안에서 판매되는 음식물이 아 니더라도 건네줄 것을 허가할 수 있다.

③ 소장은 수용자 외의 사람이 수용자에게 음식물 외의 물품 을 건네줄 것을 신청하는 경 우에는 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하지 아니하면 법무부 장관이 정하는 교정시설의 보 관범위 및 수용자가 지닐 수 있는 범위에서 허가한다.

▷ (사, 위, 도, 오, 음란, 교, 안 아 니면 - 물품허가)

1. 오감 또는 통상적인 검사장비 로는 내부검색이 어려운 물품
2. 음란하거나 현란한 그림 · 무늬가 포함된 물품
3. 사행심을 조장하거나 심리 적인 안정을 해칠 우려가 있 는 물품
4. 도주 · 자살 · 자해 등에 이 용될 수 있는 금속류, 끈 또 는 가죽 등이 포함된 물품
5. 위화감을 조성할 우려가 있 는 높은 가격의 물품
6. 그 밖에 수형자의 교화 또 는 건전한 사회복귀를 해칠 우려가 있거나 교정시설의 안 전 또는 질서를 해칠 우려가 있는 물품

법률 제 28 조(유류금품의 처리)

- ① 소장은 사망자 또는 도주자가 남겨두고 간 금품이 있으면 사망자의 경우에는 그 상속인에게, 도주자의 경우에는 그 가족에게 그 내용 및 청구절차 등을 알려 주어야 한다. 다만, 썩거나 없어질 우려가 있는 것은 폐기할 수 있다.
- ② 소장은 상속인 또는 가족이 사망자 또는 도주자가 남겨두고 간 금품을 내어달라고 청구 하면 지체 없이 내어주어야 한다. 다만, 알림을 받은 날(알려 줄 수가 없는 경우에는 청구사유가 발생한 날)부터 1년이 지나도 청구하지 아니하면 그 금품은 국고에 귀속된다.

▷ 피석방자 본인, 가족에게 고지 후 1년 지나도 청구 안 하면 국고 귀속

시행령 제 45 조(유류금품의 처리)

- ① 소장은 사망자의 유류품을 건네받을 사람이 원거리에 있는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 유류품을 받을 사람의 청구에 따라 유류품을 팔아 그 대금을 보낼 수 있다. (도주자×)
- ▷ 도주자건 안해줌. 사망자꺼 만 해줌
- ▷ 유류품: 유품 + 잃어버린 물건
- ② 사망자의 유류금품을 보내거나 유류품을 팔아 대금을 보내는 경우에 드는 비용은 유류금품의 청구인이 부담한다.

법률 제 29 조(보관금품의 반환 등)

- ① 소장은 수용자가 석방될 때 보관하고 있던 수용자의 휴대 금품을 본인에게 돌려주어야 한다. 다만, 보관품을 한꺼번에 가져가기 어려운 경우 등 특별한 사정이 있어 수용자가 석방 시 소장에게 일정 기간 동안(1개월 이내의 범위로 한정) 보관품을 보관하여 줄 것을 신청하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 보관품을 한꺼번에 가져가기 어려운 경우 등 특별한 사정이 있어 수용자가 석방 시 소장에게 일정 기간 동안(1개월 이내의 범위로 한정) 보관품을 보관하여 줄 것을 신청하는 경우 보관 기간이 지난 보관품에 관하여 소장은 피석방자 본인 또는 가족에게 그 내용 및 청구절차 등을 알려 주어야 한다. 다만, 썩거나 없어질 우려가 있는 것은 폐기할 수 있다. 소장은 피석방자 또는 가족이 피석방자가 남겨두고 간 보관품을 내어달라고 청구하면 지체 없이 내어주어야 한다. 다만, 알림을 받은 날(알려 줄 수가 없는 경우에는 청구사유가 발생한 날)부터 1년이 지나도 청구하지 아니하면 그 금품은 국고에 귀속된다.

제 4 장 위생과 의료

법률 제 30 조(위생 · 의료 조치 의무) 소장은 수용자가 건강한 생활을 하는 데에 필요한 위생 및 의료상의 적절한 조치를 하여야 한다.

법률 제 31 조(청결유지) 소장은 수용자가 사용하는 모든 설비와 기구가 항상 청결하게 유지되도록 하여야 한다.

법률 제 32 조(청결의무)

- ① 수용자는 자신의 신체 및 의류를 청결히 하여야 하며, 자신이 사용하는 거실 · 작업장, 그 밖의 수용시설의 청결유지에 협력하여야 한다.
- ② 수용자는 위생을 위하여 머리카락과 수염을 단정하게 유지하여야 한다.

시행령 제 48 조(청결의무) 수용자는 교도관이 자신이 사용하는 거실, 작업장, 그 밖의 수용시설의 청결을 유지하기 위하여 필요한 지시를 한 경우에는 이에 따라야 한다.

시행령 제 46 조(보건 · 위생관리계획의 수립 등) 소장은 수용자의 건강, 계절 및 시설여건 등을 고려하여 보건 · 위생관리계획을 정기적으로 수립하여 시행하여야 한다.

▷ (건제시, 정기적)

시행령 제 47 조(시설의 청소·소독)

- ① 소장은 거실·작업장·목욕탕, 그 밖에 수용자가 공동으로 사용하는 시설과 취사장, 주식·부식 저장고, 그 밖에 음식물 공급(보관×)과 관련된 시설을 수시로 청소·소독하여야 한다.
- ② 소장은 저수조 등 급수시설을 6개월에 1회 이상 청소·소독하여야 한다.

법률 제 33 조(운동 및 목욕)

- ① 소장은 수용자가 건강유지에 필요한 운동 및 목욕을 정기적으로 할 수 있도록 하여야 한다.
- ② 운동시간·목욕횟수 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

시행령 제 49 조(실외운동) 소장은 수용자가 매일(공휴일 및 법무부장관이 정하는 날은 제외) 근무시간 내에서 1시간 이내의 실외운동을 할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 실외운동을 실시하지 아니할 수 있다. ⇒ (우작질 - 운동 안해!)

1. 작업의 특성상 실외운동이 필요 없다고 인정되는 때(교육×)
2. 질병 등으로 실외운동이 수용자의 건강에 해롭다고 인정되는 때
3. 우천, 수사, 재판, 그 밖의 부득이한 사정으로 실외운동을 하기 어려운 때

시행령 제 50 조(목욕횟수) 소장은 작업의 특성, 계절, 그 밖의 사정을 고려하여 수용자의 목욕횟수를 정하되 부득이한 사정이 없으면 매주 1회 이상이 되도록 한다.

▷ (작계사 고려)

법률 제 35 조(감염병 등에 관한 조치) 소장은 감염병이나 그 밖에 감염의 우려가 있는 질병의 발생과 확산을 방지하기 위하여 필요한 경우 수용자에 대하여 예방접종·격리수용·이송, 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다.

법률 제 18 조(수용의 거절)

- ① 소장은 다른 사람의 건강에 위해를 끼칠 우려가 있는 감염병에 걸린 사람의 수용을 거절할 수 있다.

▷ 그냥 감염병은 안되고 위해 끼칠 우려가 있는 심각한 것, 코로나 급

- ② 소장은 수용을 거절하였으면 그 사유를 지체 없이 수용지휘 기관과 관할 보건소장에게 통보하고 법무부장관에게 보고하여야 한다.

시행령 제 52 조(감염병의 정의) “감염병”이란 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병을 말한다.

시행령 제 53 조(감염병에 관한 조치)

- ① 소장은 수용자가 감염병에 걸렸다고 의심되는 경우에는 1주 이상 격리수용하고 그 수용자의 휴대품을 소독하여야 한다.
- ② 소장은 감염병이 유행하는 경우에는 수용자가 자비로 구매하는 음식물(물품×)의 공급을 중지할 수 있다.(임의규정)
- ③ 소장은 수용자가 감염병에 걸린 경우에는 즉시 격리수용하고 그 수용자가 사용한 물품과 설비(시설×)를 철저히 소독하여야 한다.
- ④ 소장은 수용자가 감염병에 걸린 경우에는 즉시 격리수용하고 그 수용자가 사용한 물품과 설비를 철저히 소독한 사실을 지체 없이 법무부장관에게 보고하고 관할 보건기관의 장에게 알려야 한다.

법률 제 34 조(건강검진)

- ① 소장은 수용자에 대하여 건강검진을 정기적으로 하여야 한다.

② 건강검진의 횟수 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

시행령 제 51 조(건강검진횟수)

- ① 소장은 수용자에 대하여 1년에 1회 이상 건강검진을 하여야 한다. 다만, 19세 미만의 수용자와 계호상 독거수용자에 대하여는 6개월에 1회 이상 하여야 한다. + 노인수용자 (65세 이상)
- ② 건강검진은 지정된 건강검진 기관에 의뢰하여 할 수 있다.

시행령 제 54 조(의료거실 수용 등) 소장은 수용자가 부상을 당하거나 질병에 걸린 경우에는 그 수용자를 의료거실에 수용하거나, 다른 수용자에게 그 수용자를 간병하게 할 수 있다. (혼거 2명 예외사유)

법률 제 36 조(부상자 등 치료)

- ① 소장은 수용자가 부상을 당하거나 질병에 걸리면 적절한 치료를 받도록 하여야 한다.
- ② 교정시설에 근무하는 간호사는 야간 또는 공휴일 등에 「의료법」 제 27 조에도 불구하고 대통령령으로 정하는 경미한 의료행위를 할 수 있다.

시행령 제 54 조의 2(간호사의 의료행위) “대통령령으로 정하는 경미한 의료행위”란 다음 각 호의 의료행위를 말한다.

▷ (응급 환자 외상 악화방지 위한 의약품 투여)

- 1. 외상 등 흔히 볼 수 있는 상처의 치료
- 2. 응급을 요하는 수용자에 대한 응급처치
- 3. 부상과 질병의 악화방지를 위한 처치
- 4. 환자의 영양지도 및 관리
- 5. 제 1 호부터 제 4 호까지의 의료 행위에 따르는 의약품의 투여

법률 제 37 조(외부의료시설 진료 등)

- ① 소장은 수용자에 대한 적절한 치료를 위하여 필요하다고 인정하면 교정시설 밖에 있는 의료시설(외부의료시설)에서 진료를 받게 할 수 있다.
- ② 소장은 수용자의 정신질환 치료를 위하여 필요하다고 인정하면 법무부장관의 승인을 받아 치료감호시설로 이송할 수 있다.
- ③ 정신질환 치료를 위하여 치료감호시설로 이송된 사람은 수용자에 준하여 처우한다.
- ④ 소장은 수용자가 외부의료시설에서 진료받거나 치료감호시설로 이송되면 그 사실을 그 가족(가족이 없는 경우에는 수용자가 지정하는 사람 - 특이 점)에게 지체 없이 알려야 한다. 다만, 수용자가 알리는 것을 원하지 아니하면 그러하지 아니하다.
- ⑤ 소장은 수용자가 자신의 고의 또는 중대한 과실로 부상 등이 발생하여 외부의료시설에서 진료를 받은 경우에는 그 진료비의 전부 또는 일부를 그 수용자에게 부담하게 할 수 있다.

법률 제 38 조(자비치료) 소장은 수용자가 자신의 비용으로 외부의료시설에서 근무하는 의사(외부의사)에게 치료받기를 원하면 교정시설에 근무하는 의사(공중보건의사를 포함하며, 이하 “의무관”이라 한다)의 의견을 고려하여 이를 허가할 수 있다.

▷ 수용자에게는 교도소장에게 자비로 외부의료시설의 치료를 요구할 법상 혹은 조리상 신청권이 인정되고 이를 거부한 소장의 거부행위는 행정심판, 행정소송의 대상이 된다.

시행령 제 55 조(외부의사의 치료) 소장은 특히 필요하다고 인정하면 외부 의료시설에서 근무하는 의사(외부의사)에게 수용자를 치료하게 할 수 있다.

시행령 제 56 조(위독 사실의 알림) 소장은 수용자가 위독한 경우에는 그 사실을 가족에게 지체 없이 알려야 한다.(무조건, 반드시)

- ▷ (위지, 사족) 위독과 사망은 예외 없음
- ▷ 진료, 치료감호시설 이송: 지체없이 통지. 다만, 원하지 않으면 통지×
- ▷ 사망시: 즉시 통지(다만, 단서 없음)
- ▷ 외국인(위독, 사망시) : 즉시 통지(영사관, 가족)
- ▷ 미결(도주, 체포, 위독, 사망시) : 지체없이 통보(검사, 법원)

시행령 제 57 조(외부 의료시설 입원 등 보고) 소장은 수용자를 외부 의료시설에 입원시키거나 입원 중인 수용자를 교정시설로 데려온 경우에는 그 사실을 법무부장관에게 지체 없이 보고하여야 한다.

- ▷ 입퇴원 모두 보고~

법률 제 40 조(수용자의 의사에 반하는 의료조치)

- ① 소장은 수용자가 진료 또는 음식물의 섭취를 거부하면 의 무관으로 하여금 관찰 · 조언 또는 설득을 하도록 하여야 한다.
- ② 소장은 의무관의 조치에도 불구하고 수용자가 진료 또는 음식물의 섭취를 계속 거부하여 그 생명에 위험을 가저올 급박한 우려가 있으면 의무관 으로 하여금 적당한 진료 또는 영양보급 등의 조치를 하게 할 수 있다. (재량)
- ▷ 강제 영양보급×

법률 제 39 조(진료환경 등)

- ① 교정시설에는 수용자의 진료를 위하여 필요한 의료 인력과 설비를 갖추어야 한다.
- ② 소장은 정신질환이 있다고 의심되는 수용자가 있으면 정 신건강의학과 의사의 진료를 받을 수 있도록 하여야 한다.
- ③ 외부의사는 수용자를 진료하 는 경우에는 법무부장관이 정 하는 사항을 준수하여야 한다.
- ④ 교정시설에 갖추어야 할 의료 설비의 기준에 관하여 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

시행규칙 제 23 조(의료설비의 기준)

- ① 교정시설에는 의료기관 중 의원이 갖추어야 하는 시설 수 준 이상의 의료시설(진료실 등 의 의료용 건축물)을 갖추어야 한다.
- ② 교정시설에 갖추어야 하는 의료장비(혈압측정기 등의 의 료기기를 말한다)의 기준은 별 표 3 과 같다.
- ③ 의료시설의 세부종류 및 설치 기준은 법무부장관이 정한다.

시행규칙 제 24 조(비상의료용품 기준)

- ① 소장은 수용정원과 시설여건 등을 고려하여 적정한 양의 비 상의료용품을 갖추어 둔다.
- ② 교정시설에 갖추어야 하는 비상의료용품의 기준은 별표 4 와 같다.

제 5 장 접견·편지수수 및 전화통화

법률 제 41 조(접견)

- ① 수용자는 교정시설의 외부에 있는 사람과 접견할 수 있다. (허가×) 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 그러하지 아니하다.
- ▷ (저금교시 - 접견 제한)
- 1. 형사 법령에 저촉되는 행위 를 할 우려가 있는 때

2. 「형사소송법」이나 그 밖의 법률에 따른 접견금지의 결정이 있는 때
3. 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 해칠 우려가 있는 때
4. 시설의 안전 또는 질서를 해칠 우려가 있는 때

시행령 제 58 조(접견)

- ① 수용자의 접견은 매일(공휴일 및 법무부장관이 정한 날 제외) 「국가공무원 복무규정」 제 9 조에 따른 근무시간 내에서 한다.
- ② 변호인(변호인이 되려고 하는 사람을 포함)과 접견하는 미결수용자를 제외한 수용자의 접견시간은 회당 30 분 이내로 한다.

▷ 변호인이 되려는 자: 접견 교통권(○), 피의자신문 참여 권(×)

- ③ 수형자의 접견 횟수는 매월 4 회로 한다.
- ⑤ 법 및 이 영에 규정된 사항 외에 수형자, 사형확정자 및 미결수용자를 제외한 수용자의 접견 횟수 · 시간 · 장소 등에 관하여 필요한 사항은 법무부 장관이 정한다.
- ⑥ 소장은 교정시설의 외부에 있는 사람의 수용자 접견에 관한 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

시행령 제 101 조(접견 횟수) 미결수용자의 접견 횟수는 매일 1 회로 하되, 변호인과의 접견은 그 횟수에 포함시키지 않는다.

시행령 제 109 조(접견 횟수) 사형확정자의 접견 횟수는 매월 4 회로 한다.

시행규칙 제 87 조(접견)

- ① 수형자의 경비처우급별 접견의 허용횟수는 다음 각 호와 같다.
 1. 개방처우급: 1 일 1 회
 2. 완화경비처우급: 월 6 회
 3. 일반경비처우급: 월 5 회
 4. 중경비처우급: 월 4 회
- ② 접견은 1 일 1 회만 허용한다. 다만, 처우상 특히 필요한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 소장은 교화 및 처우상(건전한 사회복귀×) 특히 필요한 경우에는 수용자가 다른 교정 시설의 수용자와 통신망을 이용하여 화상으로 접견하는 것(화상접견)을 허가할 수 있다. 이 경우 화상접견은 접견 허용 횟수에 포함한다.

시행령 제 59 조(접견의 예외)

- ① 소장은 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 위하여 특히 필요하다고 인정하면 접견 시간대 외에도 접견을 하게 할 수 있고 접견시간을 연장할 수 있다.

▷ (형 교복 - 접견시간 연장)

- ② 소장은 수형자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 접견 횟수를 늘릴 수 있다.

▷ (19 세 미만은 성적이 우수하면 교복입고 접견 한번 더)

1. 19 세 미만인 때 (별도 장접 규정×)
2. 교정성적이 우수한 때(장접과 같음)
3. 교화 또는 건전한 사회복귀를 위하여 특히 필요하다고 인정되는 때(장접과 같음)

시행령 제 102 조(접견의 예 외) 소장은 미결수용자의 처우를 위 하여 특히 필요하다고 인정하면 접견시간대 외에도 접견하게 할 수 있고, 변호인이 아닌 사람과 접견하는 경우에도 접견시간을 연장하거나 접견 횟수를 늘릴 수 있다.

시행령 제 110 조(접견의 예 외) 소장은 사형확정자의 교화나 심 리적 안정을 도모하기 위하여 특히 필요하다고 인정하면 접견 시간대 외에도 접견을 하게 할 수 있고 접견시간을 연장하거나 접견 횟수를 늘릴 수 있다.

▷ (외- 접견 시간대 외, 연- 연장, 횟- 횟수, 장- 장소)

▷ (형교복 미쳐 사교심- 외 연회장)

▷ (19 세 교복 수- 횟)

▷ (수_교정성적 우수자- 횟 장)

법률 제 41 조(접견)

② 수용자의 접견은 접촉차단시 설이 설치된 장소에서 하게 한

다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 접 촉차단시설이 설치되지 아니한 장소에서 접견하게 한다. *

1. 미결수용자 가 변호인(변호 인이 되려는 사람 포함)과 접견하는 경우 * 형사사건으로 수사 또는 재 판을 받고 있는 수형자와 사형확정자를 포함

2. 수용자가 소송사건의 대리 인인 변호사와 접견하는 경 우 등 수용자의 재판청구권 등을 실질적으로 보장하기 위하여 대통령령으로 정하는 경우로서 교정시설의 안전 또는 질서를 해칠 우려가 없 는 경우(대리인이 되려는 변호사×)

▷ 소송사건의 대리인: 접촉차 단시설 없이 접견 가능

▷ 소송사건의 대리인인 변호사: 접촉차단시설 없이 접견 가능

▷ 소송사건의 대리인이 되려는 자: 접촉차단시설 설치된 접견이 원칙

▷ 소송사건의 대리인이 되려는 변호사: 접촉차단시설 필요 - 합헌 나왔음

▷ 상소권회복·재심사건의 대리 인이 되려는 변호사: 교정 시설의 안전 또는 질서를 해 칠 우려가 없는 한 접촉차단 시설이 설치되지 않은 장소 에서 접견하게 한다.

③ 수용자의 접견은 접촉차단시 설이 설치된 장소에서 하게 하 여야 하지만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 접촉차단시설이 설치되지 아니 한 장소에서 접견하게 할 수 있다.

▷ (용미 대)

1. 수용자가 미성년자인 자녀 와 접견하는 경우

2. 그 밖에 대통령령(↓)으로 정하는 경우

시행령 제 59 조(접견의 예외)

③ 접촉차단시설이 설치되지 아 니한 장소에서 접견하게 할 수 있는 “대통령령으로 정하는 경 우” 란 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하는 경우를 말한다.

▷ (형교복 미쳐 사교심- 외 연회장) + (수_교정성적 우수자- 횟장)

▷ (외- 접견 시간대 외, 연- 연장, 횟- 횟수, 장- 장소)

1. 수형자가 제 2 항제 2 호(교정 성적 우수) 또는 제 3 호(교화 또는 건전한 사회복귀)에 해 당하는 경우

2. 미결수용자의 처우를 위 하여 소장이 특별히 필요하 다 고 인정하는 경우

3. 사형확정자의 교화나 심리 적 안정을 위하여 소장이 특 별히 필요하다고 인정하는 경우

▷ 사형확정자의 건전한 사회복귀×

시행규칙 제 88 조(접견 장소) 소장은 개방처우급 수형자에 대하여는 법무부장관이 정하는 바에 따라 접촉차단시설이 설치된 장소 외의 적당한 곳에서 접견을 실시할 수 있다. 다만, 처우상 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 그 밖의 수형자에 대하여도 이를 허용할 수 있다.

▷ 경비처우급 제한×

(복습) 시행령 제 59 조(접견의 예외)

① 소장은 제 58 조 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 위하여 특히 필요하다고 인정하면 접견 시간대 외에도 접견을 하게 할 수 있고 접견시간을 연장할 수 있다.

▷ (형교복 미쳐 사교심 - 외연회장)

▷ (외- 접견 시간대 외, 연 - 연장, 횟 - 횟수, 장 - 장소)

② 소장은 제 58 조 제 3 항에도 불구하고 수형자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 접견 횟수를 늘릴 수 있다.

▷ (19 세 교복 수 - 횟)

1. 19 세 미만인 때 (별도 장접 규정×)

2. 교정성적이 우수한 때(장접 과 같음)

3. 교화 또는 건전한 사회복귀를 위하여 특히 필요하다고 인정되는 때(장접과 같음)

③ 접촉차단시설이 설치되지 아니한 장소에서 접견하게 할 수 있는 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

▷ (형교복 미쳐 사교심 - 외연 회장) + (수_교정성적 우수자 - 횟장)

1. 수형자가 제 2 항제 2 호(교정 성적 우수) 또는 제 3 호(교화 또는 건전한 사회복귀)에 해당하는 경우

2. 미결수용자의 처우를 위하여 소장이 특별히 필요하다고 인정하는 경우

3. 사형확정자의 교화나 심리적 안정을 위하여 소장이 특별히 필요하다고 인정하는 경우

▷ 사형확정자의 건전한 사회복귀×

★ 시간 외 접견 또는 접견시간 연장

시행령 제 59 조(접견의 예외)

① 소장은 제 58 조 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 위하여 특히 필요하다고 인정하면 접견 시간대 외에도 접견을 하게 할 수 있고 접견시간을 연장할 수 있다.

시행령 제 102 조(접견의 예외) 소장은 미결수용자의 처우를 위하여 특히 필요하다고 인정하면 제 58 조 제 1 항에도 불구하고 접견시간대 외에도 접견하게 할 수 있고, 변호인이 아닌 사람과 접견하는 경우에도 제 58 조 제 2 항 및 제 101 조에도 불구하고 접견시간을 연장하거나 접견 횟수를 늘릴 수 있다.

시행령 제 110 조(접견의 예외) 소장은 제 58 조 제 1 항 · 제 2 항 및 제 109 조에도 불구하고 사형 확정자의 교화나 심리적 안정을 도모하기 위하여 특히 필요하다고 인정하면 접견 시간대 외에도 접견을 하게 할 수 있고 접견시간을 연장하거나 접견 횟수를 늘릴 수 있다.

【접견의 예외(구별암기!)]

▷ (외- 접견 시간대 외, 연 - 연장, 횟 - 횟수, 장 - 장소)

▷ (형교복 미쳐 사교심 - 외연 회장)

▷ (19 세 교복 수 - 횟)

▷ (수_교정성적 우수자 - 횟 장)

시행령 제 59 조의 2(변호사와의 접견)

① 변호인(변호인이 되려고 하는 사람 포함)과 접견하는 미 결수용자를 제외한 수용자의 접견시간은 회당 30 분 이내로 하지만, 수용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 변호사와 접견하는 시간은 회당 60 분으로 한다.

1. 소송사건의 대리인인 변호사

2. 「형사소송법」에 따른 상소 권회복 또는 재심 청구사건의 대리인이 되려는 변호사

② 수용자가 제 1 항 각 호의 변호사와 접견하는 횟수는 다음 각 호의 구분에 따르되, 접견 횟수에 포함시키지 아니한다.

1. 소송사건의 대리인인 변호사: 월 4 회

▷ (소송사건의 대리인이 되려는×)

2. 상소권회복 또는 재심 청구 사건의 대리인이 되려는 변호사: 사건 당 2 회

③ 소장은 소송사건의 수 또는 소송내용의 복잡성 등을 고려하여 소송의 준비를 위하여 특 히 필요하다고 인정하면 접견 시간대 외에도 접견을 하게 할 수 있고, 접견 시간 및 횟수를 늘릴 수 있다.

④ 소장은 접견 수요 또는 접견 실 사정 등을 고려하여 원활한 접견 사무 진행에 현저한 장애가 발생한다고 판단하면 접견 시간 및 횟수를 줄일 수 있다. 이 경우 줄어든 시간과 횟수는 다음 접견 시에 추가하도록 노력(ㅋㅋ)하여야 한다.

⑤ 수용자가 「형사소송법」에 따른 상소권회복 또는 재심 청구 사건의 대리인이 되려는 변호사와 접견하는 경우에는 교정 시설의 안전 또는 질서를 해칠 우려가 없는 한 접촉차단시설이 설치되지 않은 장소에서 접 견하게 한다.

⑥ 규정한 사항 외에 수용자와 제 1 항 각 호의 변호사의 접견에 관하여 필요한 사항은 법무 부령으로 정한다.

시행규칙 제 29 조의 3(소송사건의 대리인인 변호사 등의 접 견 등 신청)

① 소송사건의 대리인인 변호사 및 「형사소송법」에 따른 상소 권회복 또는 재심 청구사건의 대리인이 되려는 변호사가 수 용자를 접견하고자 하는 경우에는 신청서를 소장에게 제출 해야 한다. 다만, 소송사건의 대리인인 변호사는 소송위임장 사본 등 소송사건의 대리인임을 소명할 수 있는 자료를 첨부해야 한다.

▷ (주의) 소송계속 사실을 소 명할 수 있는 자료 제출 = 위헌

② 소송사건의 대리인인 변호사 및 「형사소송법」에 따른 상소 권회복 또는 재심 청구사건의 대리인이 되려는 변호사가 접 견 시간을 연장하거나 접견 횟 수를 추가하고자 하는 경우에는 신청서에 해당 사유를 소명 할 수 있는 자료를 첨부하여 소장에게 제출해야 한다.

▷ 소송사건의 대리인인 변호사: 접촉차단시설 없이 접견 가능

▷ 소송사건의 대리인이 되려는 변호사: 접촉차단시설 필요 - 합헌 나왔음

▷ 상소권회복·재심사건의 대리 인이 되려는 변호사: 교정 시설의 안전 또는 질서를 해칠 우려가 없는 한 접촉 차단시설이 설치되지 않은 장소에서 접견하게 한다.

법률 제 41 조(접견)

④ 소장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 교도관으로 하여금 수용자의 접견내용을 청취·기록·녹 음 또는 녹화하게 할 수 있다.

▷ (인형 교안- 녹화필요)

1. 범죄의 증거를 인멸하거나 형사 법령에 저촉되는 행위 를 할 우려가 있는 때

2. 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 위하여 필요한 때

3. 시설의 안전과 질서유지를 위하여 필요한 때

⑤ 녹음·녹화(청취·기록×)하는 경우에는 사전에 수용자 및 그 상대방에게 그 사실을 알려 주어야 한다. ⇒ 모두 알려준다!!

⑥ 접견의 횟수·시간·장소·방법 및 접견내용의 청취·기록·녹음·녹화 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

시행령 제 60 조(접견 시 외국어 사용)

① 수용자와 교정시설 외부의 사람이 접견하는 경우에 접견 내용이 청취·녹음 또는 녹화(기록×)될 때에는 외국어를 사용해서는 아니 된다. 다만, 국어로 의사소통하기 곤란한 사정이 있는 경우에는 외국어를 사용할 수 있다.

② 소장은 국어로 의사소통하기 곤란한 사정이 있어 외국어를 사용하는 경우에 필요하다고 인정하면 교도관 또는 통역인으로 하여금 통역하게 할 수 있다.

▷ 녹음, 외국어로 말하면 듣는 사람이 많이 난감하니까 만든 조항. 그렇다고 못하게 할 수는 없으니까 정 곤란하면 그냥 외국어 쓰라는거

시행령 제 61 조(접견 시 유의 사항 고지) 소장은 접견을 하게 하는 경우에는 수용자와 그 상대방에게 접견 시 유의사항을 방송이나 게시물 부착 등 적절한 방법으로 알려줘야 한다.

시행령 제 62 조(접견내용의 청취·기록·녹음·녹화)

① 소장은 청취·기록을 위하여 다음 각 호의 사람을 제외한 수용자의 접견에 교도관을 참여하게 할 수 있다.

1. 변호인과 접견하는 미결수용자
2. 소송사건의 대리인인 변호사와 접견하는 수용자(대리인이 되려는 변호사×)

▷ 상소권회복/ 재심 되려는 변호사 없음 [입법 불비 같음]

② 소장은 특별한 사정이 없으면 교도관으로 하여금 수용자와 그 상대방에게 접견내용의 녹음·녹화 사실을 수용자와 그 상대방이 접견실에 들어가기 전에 미리 말이나 서면 등 적절한 방법으로 알려 주게 하여야 한다.

③ 소장은 청취·녹음·녹화한 경우의 접견기록물에 대한 보호·관리를 위하여 접견정보 취급자를 지정하여야 하고, 접견정보 취급자는 직무상 알게 된 접견정보를 누설하거나 권한 없이 처리하거나 다른 사람이 이용하도록 제공하는 등 부당한 목적을 위하여 사용해서는 아니 된다.

④ 소장은 관계기관으로부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 제 3 항의 접견기록물의 제출을 요청받은 경우에는 기록물을 제공할 수 있다.

1. 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 때
2. 범죄의 수사나 공소의 제기 및 유지에 필요한 때

⑤ 소장은 녹음·녹화 기록물을 제공할 경우에는 접견정보 취급자로 하여금 녹음·녹화기록물을 요청한 기관의 명칭, 제공받는 목적, 제공 근거, 제공을 요청한 범위, 그 밖에 필요한 사항을 녹음·녹화기록물 관리프로그램에 입력하게 하고, 따로 이동식 저장매체에 옮겨 담아 제공한다.

법률 제 42 조(접견의 중지 등) 교도관은 접견 중인 수용자 또는 그 상대방이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 접견을 중지할 수 있다.

▷ 접견 중지 사유(저거 멸금 교안, ~하거나, 하려고 하는 때)

1. 범죄의 증거를 인멸하거나 인멸하려고 하는 때
2. 금지물품을 주고받거나 주고받으려고 하는 때
3. 형사 법령에 저촉되는 행위를 하거나 하려고 하는 때
4. 수용자의 처우 또는 교정시설의 운영에 관하여 거짓사실을 유포하는 때
5. 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 해칠 우려가 있는 행위를 하거나 하려고 하는 때

6. 시설의 안전 또는 질서를 해하는 행위를 하거나 하려고 하는 때

시행령 제 63 조(접견중지 사유 의 고지) 교도관이 수용자의 접견을 중지 한 경우에는 그 사유를 즉시 알려주어야 한다.

법률 제 43 조(편지수수)

① 수용자는 다른 사람과 편지 를 주고받을 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 그러하 지 아니하다.

▷ (정교안 - 편지/수수 금지)

1. 「형사소송법」 이나 그 밖의 법률에 따른 편지의 수수금지 및 압수의 결정이 있는 때
2. 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 해칠 우려가 있는 때
3. 시설의 안전 또는 질서를 해칠 우려가 있는 때 (조사, 징 벌중×)
- ② 같은 교정시설의 수용자 간 에 편지를 주고받으려면 소장 의 허가를 받아야 한다.
- ③ 소장은 수용자가 주고받는 편지에 법령에 따라 금지된 물 품이 들어 있는지 확인할 수 있다.

시행령 제 65 조(편지 내용물의 확인)

① 수용자는 편지를 보내려는 경우 해당 편지를 봉합하여 교 정시설에 제출한다. 다만, 소 장은 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하는 경우로서 금지물 품의 확인을 위하여 필요하 는 경우에는 편지를 봉합하지 않은 상태로 제출하게 할 수 있다.

▷ (다른 수용자 → 조, 같은, 조마관중 - 금지물품 확인을 위해 봉합 안하고 제출)

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 수용자가 변호인 외 의 자에게 편지를 보내려는 경우
가. 마약류사범 · 조직폭력사 범 등 법무부령(관심대상수용 자)으로 정하는 수용자
나. 처우등급이 중경비시설 수용대상인 수형자
2. 수용자가 같은 교정시설에 수용 중인 다른 수용자에게 편 지를 보내려는 경우
3. 규율위반으로 조사 중이거나 징벌집행 중인 수용자가 다른 수용자에게 편지를 보내 려는 경우
- ② 소장은 수용자에게 온 편지 에 금지물품이 들어 있는지를 개봉하여 확인할 수 있다.

▷ 금지물품 있는지 개봉은 아 무나 다 가능

▷ 안양교 절도범A → 서울 구B : 봉합○, 검열×

▷ 대전교 중경비C → 변호 인D : 봉합○, 검열×

▷ 대전교 징벌중E → 부산 교F : 봉합×, 검열○

▷ 화성교 조사중G → 동창 생H : 봉합○, 검열×

법률 제 43 조(편지수수)

④ 수용자가 주고받는 편지의 내용은 검열받지 아니한다. 다 만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 그러 하지 아니하다.

▷ (저 교안 정상 조 같은 조 마관인 - 검열)

1. 편지의 상대방이 누구인지 확인할 수 없는 때
2. 「형사소송법」 이나 그 밖의 법률에 따른 편지검열의 결정이 있는 때
3. 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 해칠 우려가 있는 내용, 시설의 안전 또는 질서 를 해칠 우려가 있는 내용이 나 형사 법령에 저촉되는 내 용이 기재되어 있다고 의심할 만한 상당한 이유가 있는 때
4. 대통령령(조 같은 조마관인) 으로 정하는 수용자 간의 편지 인 때

시행령 제 66 조(편지 내용의 검열)

① 소장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 수용자가 다른 수용자와 편지를 주고받는 때에는 그 내용을 검열할 수 있다.

▷ (조 같은 조마관인 - 검열 해)

1. 법 제 104 조 제 1 항에 따른 마약류사범 · 조직폭력사범 등 법무부령(관심대상수용자)으로 정하는 수용자인 때(엄중관리 대상자)
 2. 편지를 주고받으려는 수용자와 같은 교정시설에 수용 중인 때
 3. 규율위반으로 조사 중이거나 징벌집행 중인 때
 4. 범죄의 증거를 인멸할 우려가 있는 때
- ② 수용자 간에 오가는 편지에 대한 검열은 편지를 보내는 교정시설에서 한다. 다만, 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 편지를 받는 교정시설에서도 할 수 있다.
- ③ 소장은 수용자가 주고받는 편지가 검열사유에 해당하면 이를 개봉한 후 검열할 수 있다.
- ④ 소장은 검열한 결과 편지의 내용이 발신 또는 수신 금지사유에 해당하지 아니하면 발신 편지는 봉합한 후 발송하고, 수신편지는 수용자에게 건네준다.
- ⑤ 소장은 편지의 내용을 검열했을 때에는 그 사실을 해당 수용자에게 지체 없이 알려주어야 한다.

법률 제 43 조(편지수수)

⑤ 소장은 확인 또는 검열한 결과 수용자의 편지에 법령으로 금지된 물품이 들어 있거나 편지의 내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 발신 또는 수신을 금지할 수 있다.

▷ (편지 발·수신 금지 사유 - 저거 비압 멸교안)

1. 암호 · 기호 등 이해할 수 없는 특수문자로 작성되어 있는 때
 2. 범죄의 증거를 인멸할 우려가 있는 때
 3. 형사 법령에 저촉되는 내용이 기재되어 있는 때
 4. 수용자의 처우 또는 교정시설의 운영에 관하여 명백한 거짓사실을 포함하고 있는 때
 5. 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있는 때
 6. 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 해칠 우려가 있는 때
 7. 시설의 안전 또는 질서를 해칠 우려가 있는 때
- ⑥ 소장이 편지를 발송하거나 내어주는 경우에는 신속히 하여야 한다.

⑦ 소장은 발신 또는 수신 금지된 편지는 그 구체적인 사유를 서면으로 작성해 관리하고, 수용자에게 그 사유를 알린 후 교정시설에 보관한다. 다만, 수용자가 동의하면 폐기할 수 있다.

▷ 작성한 문서·도화의 외부반출 금지 시 적용

⑧ 편지발송의 횟수, 편지 내용 물의 확인방법 및 편지 내용의 검열절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

▷ 전화 빼고는 다 대통령령이 구나

시행령 제 64 조(편지수수의 횟수) 수용자가 보내거나 받는 편지는 법령에 어긋나지 않으면 횟수를 제한하지 않는다.

시행령 제 67 조(관계기관 송부 문서) 소장은 법원 · 경찰관서, 그 밖의 관계기관에서 수용자에게 보내온 문서는 다른 법령에 특별한 규정이 없으면 열람한 후 본인에게 전달하여야 한다.

시행령 제 68 조(편지 등의 대 서) 소장은 수용자가 편지, 소송서류, 그 밖의 문서를 스스로 작성할 수 없어 대신 써 달라고 요청하는 경우에는 교도관이 대신 쓰게 할 수 있다.

시행령 제 69 조(편지 등 발송 비용의 부담) 수용자의 편지·소송서류, 그 밖의 문서를 보내는 경우에 드는 비용은 수용자가 부담한다. 다만, 소장은 수용자가 그 비용을 부담할 수 없는 경우에는 예산의 범위에서 해당 비용을 부담할 수 있다.

법률 제 44 조(전화통화)

- ① 수용자는 소장의 허가를 받아 교정시설의 외부에 있는 사람과 전화통화를 할 수 있다.
- ② 허가에는 통화내용의 청취 또는 녹음을 조건으로 붙일 수 있다.
- ③ 접견중지(저거 멸금 교안, ~ 하거나, 하려고 하는 때) 규정은 수용자의 전화통화에 관하여 준용한다.
- ④ 통화내용을 청취 또는 녹음 하려면 사전에 수용자 및 상대 방에게 그 사실을 알려 주어야 한다.
- ⑤ 전화통화의 허가범위, 통화 내용의 청취·녹음 등에 관하여 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

시행령 제 70 조(전화통화) 수용자의 전화통화에 관하여는 제 60 조 제 1 항 및 제 63 조를 준용한다.

수용자와 교정시설 외부의 사람이 전화통화하는 경우에 통화내용이 청취·녹음 또는 녹화될 때에는 외국어를 사용해서는 아니 된다. 다만, 국어로 의사소통하기 곤란한 사정이 있는 경우에는 외국어를 사용할 수 있다. 교도관이 수용자의 전화통화를 중지(저거 멸금 교안)한 경우에는 그 사유를 즉시 알려주어야 한다.

법률 제 71 조(참고사항의 기록) 교도관은 수용자의 접견, 편지 수수, 전화통화 등의 과정에서 수용자의 처우에 특히 참고할 사항을 알게 된 경우에는 그 요지를 수용기록부에 기록해야 한다.

시행규칙 제 25 조(전화통화의 허가) ⇒ 권리가 아니고 허가사 항임을 명심할 것!!

- ① 소장은 전화통화(발신)를 신청한 수용자에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 없으면 전화통화를 허가할 수 있다. 다만, 미결수용자에게 전화통화를 허가할 경우 그 허용횟수는 월 2 회 이내로 한다.

▷ (전화통화 불허사유 - 저 금멸교안)

- 1. 범죄의 증거를 인멸할 우려가 있을 때
- 2. 형사법령에 저촉되는 행위를 할 우려가 있을 때
- 3. 「형사소송법」에 따라 접견·편지수수 금지결정을 하였을 때(전화금지×)
- 4. 교정시설의 안전 또는 질서를 해칠 우려가 있을 때
- 5. 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 해칠 우려가 있을 때
- ② 소장은 허가를 하기 전에 전화번호와 수신자를 확인하여야 한다. 이 경우 수신자에게 제 1 항 각 호에 해당하는 사유(저 금멸교안)이 있으면 허가를 아니할 수 있다.
- ③ 전화통화의 통화시간은 특별한 사정이 없으면 5 분(3 분×) 이내로 한다.

시행규칙 제 26 조(전화이용시간)

- ① 수용자의 전화통화는 매일 (공휴일 및 법무부장관이 정한 날 제외) 근무시간 내에서 실시한다.
- ② 소장은 평일에 전화를 이용하기 곤란한 특별한 사유가 있는 수용자에 대해서는 전화이용시간을 따로 정할 수 있다. (외부통근자 등)

시행규칙 제 90 조(전화통화의 허용횟수)

- ① 수형자의 경비처우급별 전화통화의 허용횟수는 다음 각 호와 같다.
- 1. 개방처우급: 월 20 회 이내
- 2. 완화경비처우급: 월 10 회 이내
- 3. 일반경비처우급: 월 5 회 이내

4. 중경비처우급: 처우상 특히 필요한 경우 월 2 회 이내

▷ (미결: 월2 회 이내)

▷ (사형확정자: 심리적안정과 원만한 수용생활 월3 회 이내)

② 소장은 처우상 특히 필요한 경우에는 개방처우급 · 완화경 비처우급 · 일반경비처우급 수 형자의 전화통화 허용횟수를 늘릴 수 있다.

③ 제 1 항 각 호의 경우 전화통 화는 1 일 1 회만 허용한다. 다 만, 처우상 특히 필요한 경우 에는 그러하지 아니하다.

시행규칙 제 27 조(통화허가의 취소) 소장은 다음 각 호의 어느 하나 에 해당할 때에는 전화통화의 허가를 취소할 수 있다.

▷ (전화통화 취소 - 저 금벌 교안+ 동거)

1. 수용자 또는 수신자가 전화 통화 내용의 청취 · 녹음에 동 의하지 아니할 때

2. 수신자가 수용자와의 관계 등에 대한 확인 요청에 따르지 아니하거나 거짓으로 대답할 때

3. 전화통화 허가 후 전화통화 불허 사유의 어느 하나에 해당 되는 사유(저 금벌교안)이 발 견되거나 발생하였을 때

시행규칙 제 28 조(통화내용의 청취 · 녹음)

① 소장은 제 25 조 제 1 항 각 호 (저 금벌교안)의 어느 하나에 해당하지 아니한다고 명백히 인정되는 경우가 아니면 통화 내용을 청취하거나 녹음한다.

▷ 전화 통화 청취·녹음은 디폴트값(기본설정 값)

② 녹음기록물은 「공공기록물 관리에 관한 법률」 에 따라 관 리하고, 특히 녹음기록물이 손 상되지 아니하도록 유의해서 보존하여야 한다.

③ 소장은 제 1 항의 녹음기록물 에 대한 보호 · 관리를 위해 전 화통화정보 취급자를 지정해야 하고, 전화통화정보 취급자는 직무상 알게 된 전화통화정보 를 누설 또는 권한 없이 처리 하거나 다른 사람이 이용하도록 제공하는 등 부당한 목적으로 사용해서는 안 된다.

④ 소장은 관계기관으로부터 다 음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 사유로 제 1 항의 녹음기록 물의 제출을 요청받은 경우에는 기록물을 제공할 수 있고, 녹음 · 녹화 기록물을 제공할 경우에는 제 3 항의 전화정보 취급자로 하여금 녹음 · 녹화기록 물을 요청한 기관의 명칭, 제 공받는 목적, 제 공 근거, 제 공 을 요청한 범위, 그 밖에 필요 한 사항을 녹음 · 녹화기록물 관리프로그램에 입력하게 하 고, 따로 이동식 저장매체에 옮겨 담아 제공한다.

1. 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 때

2. 범죄의 수사와 공소의 제 기 및 유지에 필요한 때

시행규칙 제 29 조(통화요금의 부담)

① 수용자의 전화통화 요금은 수용자가 부담한다.

② 소장은 교정성적이 양호한 수형자 또는 보관금이 없는 수 용자 등에 대하여는 예산의 범 위에서 요금을 부담할 수 있다.

시행규칙 제 29 조의 2(세부사항) 이 규칙에서 정한 사항 외에 전 화통화의 허가범위, 통화내용의 청취 · 녹음 등에 필요한 세부사항은 법무부장관이 정한다.

제 6 장 종교와 문화

법률 제 45 조(종교행사의 참석 등)

- ① 수용자는 교정시설의 안에서 (밖에서×) 실시하는 종교의식 또는 행사에 참석할 수 있으며, 개별적인 종교상담을 받을 수 있다.
- ② 수용자는 자신의 신앙생활에 필요한 책이나 물품을 지닐 수 있다.
- ③ 소장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 제 1 항 및 제 2 항에서 규정 하고 있는 사항을 제한 (금지 ×)할 수 있다.

▷ (교안 필요한 때- 종교 제 한)

- 1. 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 위하여 필요한 때
- 2. 시설의 안전과 질서유지를 위하여 필요한 때
- ④ 종교행사의 종류 · 참석대상 · 방법, 종교상담의 대상 · 방 법 및 종교도서 · 물품을 지닐 수 있는 범위 등에 관하여 필 요한 사항은 법무부령으로 정 한다.

시행규칙 제 30 조(종교행사의 종류) 종교행사의 종류는 다음 각 호 와 같다.

- 1. 종교집회: 예배 · 법회 · 미사 등
- 2. 종교의식: 세례 · 수계 · 영세 등
- 3. 교리 교육 및 상담
- 4. 그 밖에 법무부장관(소장×) 이 정하는 종교행사

시행규칙 제 31 조(종교행사의 방법)

- ① 소장은 교정시설의 안전과 질서(교화상 필요한 경우×)를 해치지 아니하는 범위에서 종 교단체 또는 종교인이 주재하 는 종교행사를 실시한다.(실시 할 수 있다×)
- ② 소장은 종교행사를 위하여 각 종교별 성상 · 성물 · 성화 · 성구가 구비된 종교상담실 · 교 리교육실 등을 설치할 수 있으 며, 특정 종교행사를 위하여 임시행사장을 설치하는 경우에는 성상 등을 임시로 둘 수 있다.

시행규칙 제 32 조(종교행사의 참석대상) 수용자는 자신이 신봉하는 종 교 행사에 참석할 수 있다. 다만, 소장은 다음 각 호의 어느 하나 에 해당할 때에는 수용자의 종 교행사 참석을 제한할 수 있다.

▷ 종교 참석 제한: 큰 벗 전 부 제한+ 교안 필요할 때(법 제45 조 제3 항 각 호)

- 1. 종교행사용 시설의 부족 등 여건이 충분하지 아니할 때
- 2. 수용자가 종교행사 장소를 허가 없이 벗어나거나 다른 사 람과 연락을 할 때
- 3. 수용자가 계속 큰 소리를 내거나 시끄럽게 하여 종교행 사를 방해할 때
- 4. 수용자가 전도를 핑계삼아 다른 수용자의 평온한 신앙생 활을 방해할 때
- 5. 그 밖에 다른 법령에 따라 공동행사의 참석이 제한될 때

시행규칙 제 33 조(종교상담) 소장은 수용자가 종교상담을 신 청하거나 수용자에게 종교상담 이 필요한 경우에는 해당 종 교 를 신봉하는 교도관 또는 교정 * 참여인사 로 하여금 상담하게 할 수 있다. * 법 제 130 조의 교정위원, 그 밖에 교정행정에 참여하는 사 회 각 분야의 사람 중 학식과 경험이 풍부한 사람을 말한다.

시행규칙 제 34 조(종교물품 등 을 지닐 수 있는 범위)

- ① 소장은 수용자의 신앙생활에 필요하다고 인정하는 경우에는 외부(자체×)에서 제작된 휴대 용 종교도서 및 성물을 수용자 가 지니게 할 수 있다.
- ② 소장이 수용자에게 제 1 항의 종교도서 및 성물을 지니는 것 을 허가하는 경우에는 그 재질 · 수량 · 규격 · 형태 등을 고려 해야 하며, 다른 수용자의 수 용생활을 방해하지 않도록 해 야 한다.

법률 제 46 조(도서비치 및 이 용) 소장은 수용자의 지식함양 및 교양습득에 필요한 도서를 비치 하고 수용자가 이용할 수 있도 록 하여야 한다.

▷ 도서: (지교)

시행령 제 72 조(비치도서의 이용)

- ① 소장은 수용자가 쉽게 이용 할 수 있도록 비치도서의 목록 을 정기적으로 공개하여야 한 다.
- ② 비치도서의 열람방법, 열람 기간 등에 관하여 필요한 사항 은 법무부장관이 정한다.

법률 제 47 조(신문등의 구독)

- ① 수용자는 자신의 비용으로 신문 · 잡지 또는 도서(신문등) 의 구독을 신청할 수 있다.
- ② 소장은 구독을 신청한 신문 등이 「출판문화산업 진흥법」 에 따른 유해간행물인 경우를 제 외하고는 구독을 허가하여야 한다.
- ③ 구독을 신청할 수 있는 신문 등의 범위 및 수량은 법무부령 으로 정한다.

시행규칙 제 35 조(구독신청 수 량) 수용자가 구독을 신청할 수 있는 신문 · 잡지 또는 도서(신문 등)는 교정시설의 보관범위 및 수용자가 지닐 수 있는 범위를 벗어나지 않는 범위에서 신문은 월 3 종 이내로, 도서(잡지 포함) 는 월 10 권 이내로 한다. 다만, 소장은 수용자의 지식함양 및 교양습득에 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 신문등의 신청 수량을 늘릴 수 있다.

▷ 도서 소지 허가 기준: 소 지 30 권 이내, 보관 20 권

시행규칙 제 36 조(구독허가의 취소 등)

- ① 소장은 신문등을 구독하는 수용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 구독의 허가를 취소할 수 있다.
 1. 허가 없이 다른 거실 수용 자와 신문등을 주고받을 때(같은 거실×)
- ▷ (허가 없이 다른 수용자와 주고 받을 때×)
2. 그 밖에 법무부장관이 정하 는 신문등과 관련된 지켜야 할 사항을 위반하였을 때
 - ② 소장은 소유자가 분명하지 아니한 도서를 회수하여 비치 도서로 전환하거나 폐기할 수 있다.
- 제 3 절 방송

법률 제 48 조(라디오 청취와 텔레비전 시청)

- ① 수용자는 정서안정 및 교양 습득을 위하여 라디오 청취와 텔레비전 시청을 할 수 있다.
- ▷ (정교 라텔) (시청을 하게 할 수 있다×)
- ② 소장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 수용자에 대한 라디오 및 텔레비전의 방송을 일시 중단 하거나 개별 수용자에 대하여 라디오 및 텔레비전의 청취 또 는 시청을 금지할 수 있다.
- ▷ (방송 중단·금지- 교우 안 필) (조사·징벌 중×)
1. 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 해칠 우려가 있는 때
 2. 시설의 안전과 질서유지를 위하여 필요한 때
 - ③ 방송설비 · 방송프로그램 · 방 송시간 등에 관하여 필요한 사 항은 법무부령으로 정한다.

시행령 제 73 조(라디오 청취 등의 방법) 수용자의 라디오 청취와 텔레비 전 시청은 교정시설에 설치된 방송설비를 통하여 할 수 있다.

시행규칙 제 37 조(방송의 기본 원칙)

- ① 수용자를 대상으로 하는 방 송은 무상으로 한다.
- ② 법무부장관은 방송의 전문성 을 강화하기 위하여 외부전문 가의 협력을 구할 수 있고, 모 든 교정시설의 수용자를 대상 으로 통합방송을 할 수 있다.

- ③ 소장은 방송에 대한 의견수렴을 위하여 설문조사 등의 방법으로 수용자의 반응도 및 만족도를 측정할 수 있다.

시행규칙 제 38 조(방송설비)

- ① 소장은 방송을 위하여 텔레비전, 라디오, 스피커 등의 장비와 방송선로 등의 시설을 갖추어야 한다.
- ② 소장은 물품관리법령에 따라 장비와 시설을 정상적으로 유지·관리하여야 한다.

시행규칙 제 39 조(방송편성시간) 소장은 수용자의 건강과 일과시간 등을 고려하여 1일 6시간 이내에서 방송편성시간을 정한다.

- 다. 다만, 토요일·공휴일, 작업·교육실태 및 수용자의 특성을 고려하여 방송편성시간을 조정할 수 있다.

시행규칙 제 40 조(방송프로그램)

- ① 소장은 텔레비전방송 또는 라디오방송을 녹음·녹화하여 방송하거나 생방송할 수 있으며, 비디오테이프에 의한 영상물 또는 자체 제작한 영상물을 방송할 수 있다.
- ② 방송프로그램은 그 내용에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.

▷ (육화 양락정)

1. 교육콘텐츠: 한글·한자·외국어 교육, 보건위생 향상, 성의식 개선, 약물남용 예방 등
2. 교화콘텐츠: 인간성 회복, 근로의식 함양, 가족관계 회복, 질서의식 제고, 국가관 고취 등
3. 교양콘텐츠: 다큐멘터리, 생활정보, 뉴스, 직업정보, 일반 상식 등 - 정보·상식
4. 오락콘텐츠: 음악, 연예, 드라마, 스포츠 중계 등 - 예체능
5. 그 밖에 수용자의 정서안정에 필요한 콘텐츠

- ③ 소장은 방송프로그램을 자체 편성하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 내용이 포함되지 아니하도록 특히 유의하여야 한다.

▷ (미교정)

1. 폭력조장, 음란 등 미풍양속에 반하는 내용 (수용자의 인권을 침해할 우려가 있는 내용×)
2. 특정 종교의 행사나 교리를 찬양하거나 비방하는 내용
3. 그 밖에 수용자의 정서안정 및 수용질서 확립에 유해하다고 판단되는 내용 (교복 해치는 내용×)

시행규칙 제 41 조(수용자가 지켜야 할 사항 등)

- ① 수용자는 소장이 지정한 장소에서 지정된 채널을 통하여 텔레비전을 시청하거나 라디오를 청취하여야 한다. 다만, 자치생활(개방, 완화) 수형자는 법무부장관이 정하는 방법에 따라 텔레비전을 시청할 수 있다.(텔레비전과 라디오×)
- ② 수용자는 방송설비 또는 채널을 임의 조작·변경하거나 임의수신 장비를 지녀서는 안 된다.(소장이 특히 지정하는 자 외에는×)
- ③ 수용자가 방송시설과 장비를 손상하거나 그 밖의 방법으로 그 효용을 해친 경우에는 배상을 하여야 한다.

법률 제 49 조(집필)

- ① 수용자는 문서 또는 도화를 작성하거나 문예·학술, 그 밖의 사항에 관하여 집필할 수 있다. 다만, 소장이 시설의 안전 또는 질서를 해칠 명백한 위험이 있다고 인정하는 경우는 예외로 한다.

▷ 교복×, 교복 해칠 명백한×, 안전 위해 필요 인정하는 경우×, 안전 유지 위하여 필요한 경우×

- ② 작성 또는 집필한 문서나 도화를 법무부장관이 정하는 범위에서 지닐 수 있고, 소장은 법무부장관이 정하는 범위를 벗어난 문서나 도화로서 교정 시설에 특히 보관할 필요가 있다고 인정하지 아니하는 경우 수용자로

하여금 자신이 지정 하는 사람에게 보내게 하거나 그 밖에 적당한 방법으로 처분 하게 할 수 있으며, 수용자가 처분하여야 할 문서나 도화를 상당한 기간 내에 처분하지 아니하면 폐기할 수 있다.

③ 작성 또는 집필한 문서나 도화가 제 43 조 제 5 항 각 호(저 거 비 암 멸교안)의 어느 하나에 해당하면 소장은 그 구체적인 사유를 서면으로 작성해 관리하고, 수용자에게 그 사유를 알린 후 교정시설에 보관한다. 다만, 수용자가 동의하면 폐기 할 수 있다.

④ 집필용구의 관리, 집필의 시 간 · 장소, 집필한 문서 또는 도화의 외부반출 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

시행령 제 74 조(집필용구의 구입비용) 집필용구의 구입비용은 수용자 가 부담한다. 다만, 소장은 수용 자가 그 비용을 부담할 수 없는 경우에는 필요한 집필용구를 지 급할 수 있다.

시행령 제 75 조(집필의 시간대 · 시간 및 장소)

① 수용자는 휴업일 및 휴게시 간 내에 시간의 제한 없이 집 필할 수 있다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 그러하 지 아니하다.

② 수용자는 거실 · 작업장, 그 밖에 지정된 장소(거작지)에서 집필할 수 있다.

시행령 제 76 조(문서 · 도화의 외부 발송 등)

① 소장은 수용자 본인이 작성 또는 집필한 문서나 도화를 외 부에 보내거나 내가려고 할 때 에는 그 내용을 확인하여 법 제 43 조 제 5 항 각 호(저 거 비 암 멸교안)의 어느 하나에 해 당하지 않으면 허가해야 한다.

② 문서나 도화를 외부로 보내 거나 내갈 때 드는 비용은 수 용자가 부담한다.(단서 규정×)

③ 법 및 이 영에 규정된 사항 외에 수용자의 집필에 필요한 사항은 법무부장관이 정한다.

제 8 장 수형자의 처우

제 1 절 통칙

법률 제 55 조(수형자 처우의 원칙) 수형자에 대하여는 교육 · 교화 프로그램, 작업, 직업훈련 등을 통하여 교정교화를 도모하고 사 회생활에 적응하는 능력을 함양 하도록 처우하여야 한다.

시행령 제 82 조(수형자로서의 처우 개시)

① 소장은 미결수용자로서 자유 형이 확정된 사람에 대하여는 검사의 집행 지휘서(재판서×) 가 도달된 때부터 수형자로 처 우할 수 있다.

② 검사는 집행 지휘를 한 날부 터 10 일 이내에 재판서나 그 밖에 적법한 서류를 소장에게 보내야 한다.

법률 제 56 조(개별처우계획의 수립 등)

① 소장은 분류처우위원회의 의 결에 따라 수형자의 개별적 특 성에 알맞은 교육 · 교화프로그 램, 작업, 직업훈련 등의 처우 에 관한 계획(개별처우계획)을 수립하여 시행한다.(직권으로 ×)

② 소장은 수형자가 스스로 개 선하여 사회에 복귀하려는 의 욕이 고취되도록 개별처우계획 을 정기적으로 또는 수시로 점 검하여야 한다.

▷ 유일하게 “정기적으로 또는 수시로” 임

법률 제 58 조(외부전문가의 상 담 등) 소장은 수형자의 교화 또는 건 전한 사회복귀를 위하여 필요하 면 교육학 · 교정학 · 범죄학 · 사 회학 · 심리학 · 의학 등에 관한 학식 또는 교정에 관한 경험이 풍부한 외부전문가로 하여금 수 형자에 대한 상담 · 심리치료 또 는 생활지도 등을 하게 할 수 있다.(재량)

법률 제 57 조(처우)

① 수형자는 분류심사의 결과에 따라 그에 적합한 교정시설에 수용되며, 개별처우계획에 따 라 그 특성에 알맞은 처우를 받는다.

② 교정시설은 도주방지 등을 위한 수용설비 및 계호의 정도 (경비등급)에 따라 다음 각 호 로 구분한다. 다만, 동일한 교 정시설이라도 구획을 정하여 경비등급을 달리할 수 있다.

1. 개방시설 : 도주방지를 위 한 통상적인 설비의 전부 또는 일부를 갖추지 아니하고 수형자의 자율적 활동이 가능 하도록 통상적인 관리 · 감시 의 전부 또는 일부를 하지 아 니하는 교정시설

2. 완화경비시설 : 도주방지를 위한 통상적인 설비 및 수형 자에 대한 관리 · 감시를 일반 경비시설보다 완화한 교정시 설

3. 일반경비시설 : 도주방지를 위한 통상적인 설비를 갖추고 수형자에 대하여 통상적인 관 리 · 감시를 하는 교정시설

4. 중경비시설 : 도주방지 및 수형자 상호 간의 접촉을 차 단하는 설비를 강화하고 수형 자에 대한 관리 · 감시를 엄중 히 하는 교정시설

③ 수형자에 대한 처우는 교화 또는 건전한 사회복귀를 위하 여 교정성적에 따라 상향 조정 될 수 있으며, 특히 그 성적이 우수한 수형자는 개방시설에 수용되어 사회생활에 필요한 적절한 처우를 받을 수 있다.

④ 소장은 가석방 또는 형기 종 료를 앞둔 수형자 중에서 법무 부령으로 정하는 일정한 요건 을 갖춘 사람에 대해서는 가석 방 또는 형기 종료 전 일정 기 간 동안 지역사회 또는 교정시 설에 설치된 개방시설에 수용 하여 사회적응에 필요한 교육, 취업지원 등의 적절한 처우를 할 수 있다.(중간처우)

⑤ 수형자는 교화 또는 건전한 사회복귀를 위하여 교정시설 밖의 적당한 장소에서 봉사활 동 · 견학, 그 밖에 사회적응에 필요한 처우를 받을 수 있다.

⑥ 학과교육생 · 직업훈련생 · 외 국인 · 여성 · 장애인 · 노인 · 환 자 · 소년(19 세 미만), 중간처 우 대상자, 그 밖에 별도의 처 우가 필요한 수형자는 법무부 장관이 특히 그 처우를 전담 하도록 정하는 시설(전담교정 시설)에 수용되며, 그 특성에 알맞은 처우를 받는다. 다만, 전담교정시설의 부족이나 그 밖의 부득이한 사정이 있는 경우에는 예외로 할 수 있다.

▷ 학직 여노장 외환소

▷ 학직 여노장 외환소 + 중 간처우 대상자 = 전담시설 수 용 원칙, 부족 시 예외

⑦ 시설의 설비 및 계호의 정도 (경비등급)에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

시행령 제 83 조(경비등급별 설 비 및 계호) 수용설비 및 계호의 정도는 다 음 각 호의 규정에 어긋나지 않는 범위에서 법무부장관이 정한 다. ◁ 시당이 수용 법장(시설설비 대통령령, 수용설비 법무부장 관)

▷ (수용설비- 개안보)

1. 수형자의 생명이나 신체, 그 밖의 인권 보호에 적합할 것
2. 교정시설의 안전과 질서유 지를 위하여 필요한 최소한의 범위일 것
3. 법 제 56 조 제 1 항의 개별처 우계획의 시행에 적합할 것

시행령 제 84 조(수형자의 처우 등급 부여 등)

① “교정성적” 이란 수형자의 수 용생활 태도, 상벌 유무, 교육 및 작업의 성과 등을 종합적으 로 평가한 결과를 말한다.

▷ (교정성적- 태상교작)

② 소장은 수형자의 처우수준을 개별처우계획의 시행에 적합하 게 정하거나 조정하기 위하여 교정성적에 따라 처우등급을 부여할 수 있다. (재량)

③ 수형자에게 부여하는 처우등 급에 관하여 필요한 사항은 법 무부령으로 정한다.

▷ 수형자가 되면 개별처우계 획에 따른 처우를 한다.

▷ 개별처우계획을 수립하기 위해서는 분류심사를 한다.

- ▷ 이 개별처우계획은 정기적으로 수시로 확인해야한다.
- ▷ 개별처우계획 조정을 위해 처우등급을 부여한다.
- ▷ 처우등급(개경기)은 교정성 적에 따라 부여할 수 있다. ※ 개별처우급, 경비처우급, 기본수용급

시행규칙 제 93 조(중간처우)

- ① 소장은 개방처우급 혹은 완 화경비처우급 수형자가 다음 각 호의 사유에 모두 해당하는 경우에는 교정시설에 설치된(1 단계) 개방시설에 수용하여 사 회 적응에 필요한 교육, 취업 지원 등 적정한 처우를 할 수 있다.
 - ▷ 교정시설의 개방시설 처우: 2 년 ↑, 3 회 ↓, 3 개월 이상 ~ 2 년 6 개월 미만
 1. 형기가 2 년 이상인 사람
 2. 범죄 횟수가 3 회 이하인 사 람
 3. 중간처우를 받는 날부터 가 석방 또는 형기 종료 예정일 까지 기간이 3 개월 이상 2 년 6 개월 미만인 사람
 - ② 소장은 제 1 항에 따른 처우의 대상자 중 다음 각 호의 사 유 에 모두 해당하는 수형자에 대 해서는 지역사회에 설치된(2 단 계) 개방시설에 수용하여 사회 적응에 필요한 교육, 취업지원 등 적정한 처우를 할 수 있다.
 - ▷ 지역사회에서의 개방시설: 2 년 ↑, 1 회, 1 년 6 개월 미만
 1. 범죄 횟수가 1 회인 사람
 2. 중간처우를 받는 날부터 가 석방 또는 형기 종료 예정일 까지의 기간이 1 년 6 개월 미 만인 사람
 - ③ 중간처우 대상자의 선발절 차, 교정시설 또는 지역사회에 설치하는 개방시설의 종류 및 기준, 그 밖에 필요한 사항은 법무부장관이 정한다.
- 제 2 절 분류심사

법률 제 59 조(분류심사)

- ① 소장은 수형자에 대한 개별 처우계획을 합리적으로 수립하 고 조정하기 위하여 수형자의 인성, 행동특성 및 자질 등을 과학적으로 조사 · 측정 · 평가 (분류심사)하여야 한다. 다만, 집행할 형기가 짧거나 그 밖의 특별한 사정이 있는 경우에는 예외로 할 수 있다.
- ▷ ① 분류심사: 필요적, ③ 분류조사·검사: 임의적
- ② 수형자의 분류심사는 형이 확정된 경우에 개별처우계획을 수립하기 위하여 하는 심사와 일정한 형기가 지나거나 상벌 또는 그 밖의 사유가 발생한 경우에 개별처우계획을 조정하 기 위하여 하는 심사로 구분한 다.
- ▷ 신입심사, 정기·부정기재 심사
- ③ 소장은 분류심사를 위하여 수형자를 대상으로 상담 등을 통한 신상에 관한 개별사안의 조사, 심리 · 지능 · 적성검사, 그 밖에 필요한 검사를 할 수 있다.
- ▷ 분류조사·검사: 임의적
- ④ 소장은 분류심사를 위하여 외부전문가로부터 필요한 의견 을 듣거나 외부전문가에게 조 사를 의뢰할 수 있다.
- ⑤ 이 법에 규정된 사항 외에 분류심사에 관하여 필 요한 사 항은 법무부령으로 정한다.

법률 제 60 조(관계기관등에 대 한 사실조회 등)

- ① 소장은 분류심사와 그 밖에 수용목적의 달성을 위하여 필 요하면 수용자의 가족 등을 면 담하거나 법원 · 경찰관서, 그 밖의 관 계 기관 또는 단체(관 계기관등)에 대하여 필요한 사 실을 조회할 수 있다.
- ② 조회를 요청받은 관계기관등 의 장은 특별한 사정이 없으면 지체 없이 그에 관하여 답하여 야 한다.

시행규칙 제 62 조(분류심사 제 외 및 유예)

- ① 다음 각 호의 사람에 대 해 서 는 분류심사를 하지 아니한다.
- ▷ (3 미구- 제외)

1. 징역형 · 금고형이 확정된 사람으로서 집행할 형기가 형 집행지휘서 접수일부터 3 개월 미만인 사람
2. 구류형이 확정된 사람

▷ (노역수형자는 분류심사를 하지 않는다× - 180 일 이상 노역수형자는 분류심사 실시 함)

② 소장은 수형자가 다음 각 호 의 어느 하나에 해당하는 사유 가 있으면 분류심사를 유예한 다.

▷ (질병으로 조사(징벌) 곤란 하면 유예)

1. 질병 등으로 분류심사가 곤 란한 때
 2. 조사 중이거나 징벌집행 중 인 때
 3. 그 밖의 사유로 분류심사가 특히 곤란하다고 인정하는 때
- ③ 소장은 유예사유가 소멸한 경우에는 지체 없이 분류심사 를 하여야 한다. 다만, 집행할 형기가 사유 소멸일부터 3 개월 미만인 경우에는 분류심사를 하지 아니한다.

시행규칙 제 60 조(이송 · 재수 용 수형자의 개별처우계획 등)

- ① 소장은 해당 교정시설의 특 성 등을 고려하여 필요한 경우 에는 다른 교정시설로부터 이 송되어 온 수형자의 개별처우 계획을 변경할 수 있다.(새로 수립×)
- ② 소장은 형집행정지 중에 있 는 사람이 기간만료 또는 그 밖의 정지사유가 없어져 재수 용된 경우에는 석방 당시와 동 일한 처우등급을 부여할 수 있 다.
- ③ 소장은 형집행정지 중에 있 는 사람이 「자유형등에 관한 검찰집행사무규칙」 제 33 조 제 2 항에 따른 형집행정지의 취소 로 재수용된 경우에는 석방 당 시보다 한 단계 낮은 처우등급 (제 74 조의 경비처우등급에만 해당한다)을 부여할 수 있다.
- ④ 소장은 가석방의 취소로 재 수용되어 남은 형기가 집행되 는 경우에는 석방 당시보다 한 단계 낮은 처우등급 (경비처우 급에만 해당)을 부여한다. 다 만, 「가석방자관리규정」 제 5 조 단서를 위반하여 가석방이 취 소되는 등 가석방 취소사유에 특히 고려할 만한 사정이 있는 때에는 석방 당시와 동일한 처 우등급을 부여할 수 있다.
- ⑤ 소장은 형집행정지 중이거나 가석방기간 중에 있는 사람이 형사사건으로 재수용되어 형이 확정된 경우에는 개별처우계획 을 새로 수립하여야 한다.

시행규칙 제 61 조(국제수형자 및 군수형자의 개별처우계획)

- ① 소장은 「국제수형자이송법」 에 따라 외국으로부터 이송되 어 온 수형자에 대하여는 개별 처우계획을 새로 수립하여 시 행한다. 이 경우 해당 국가의 교정기관으로부터 접수된 그 수형자의 수형생활 또는 처우 등에 관한 내용을 고려할 수 있다.
- ② 소장은 군사법원에서 징역형 또는 금고형이 확정되거나 그 형의 집행 중에 있는 사람이 이송되어 온 경우에는 개별처 우계획을 새로 수립하여 시행 한다. 이 경우 해당 군교도소 로부터 접수된 그 수형자의 수 형생활 또는 처우 등에 관한 내용을 고려할 수 있다. 사유 개별처우계획 이송 임의적 변경(개별처우계획) 할 수 있다 형집행정지 사유 소멸로 재수용 석방당시와 동일한 처우등급 할 수 있다 형집행정지 취소로 재수용(주거지이탈) 한단계 낮은 처우등급 할 수 있다 가석방취소로 재수용(경비처우등급만 해당) 한단계 낮은 처우등급 한다 가석방취소사유에 특히 고려사항 있는 때 동일한 처우등급 할 수 있다 형집행정지/가석방 중 형사사건으로 재수용 새로 수립(개별처우계획) 한다 (형확정), 외국이나 군교도소에서 이송

시행규칙 제 63 조(분류심사 사 항) 분류심사 사항은 다음 각 호와 같다.

▷ (이보생 방위 휴가거등)

▷ 이송, 보건, 생활계획, 방 침, 위험(위생), 귀휴, 가석방, 거실, 등급

▷ 소득점수×, 분류급×

1. 처우등급에 관한 사항

2. 작업, 직업훈련, 교육 및 교 화프로그램 등의 처우방침에 관한 사항
3. 보안상의 위험도 측정 및 거실 지정 등에 관한 사항
4. 보건 및 위생관리에 관한 사항
5. 이송에 관한 사항
6. 가석방 및 귀휴심사에 관한 사항
7. 석방 후의 생활계획에 관한 사항
8. 그 밖에 수형자의 처우 및 관리에 관한 사항

시행규칙 제 64 조(신입심사 시 기) 개별처우계획을 수립하기 위한 분류심사(신입심사)는 매월 초일 부터 말일까지 형집행지휘서가 접수된 수형자를 대상으로 하 며, 그 다음 달까지 완료하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 그 기간을 연장할 수 있다.

▷ 연장은 신입심사 한정임, 부정기 재심사는 연장 불가

시행규칙 제 65 조(재심사의 구 분) 개별처우계획을 조정할 것인지 를 결정하기 위한 분류심사(재 심사)는 다음 각 호와 같이 구 분한다.

1. 정기재심사: 일정한 형기가 도달한 때 하는 재심사
2. 부정기재심사: 상벌 또는 그 밖의 사유가 발생한 경우에 하는 재심사

▷ (전학기 공실 오조 벌금)

시행규칙 제 66 조(정기재심사)

- ① 정기재심사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다. 다만, 형집행지휘서가 접수된 날부터 6 개월이 지나지 아니한 경우에는 그러하지 아 니하다.

▷ (2345/6) (6 개월×)

▷ 6 개월: 분류심사는 하지만 재심사는 안함

1. 형기의 3 분의 1 에 도달한 때
2. 형기의 2 분의 1 에 도달한 때
3. 형기의 3 분의 2 에 도달한 때
4. 형기의 6 분의 5 에 도달한 때
- ② 부정기형의 재심사 시기는 단기형을 기준으로 한다.

- ③ 무기형과 20 년을 초과하는 징역형 · 금고형의 재심사 시기 를 산정하는 경우에는 그 형기 를 20 년으로 본다.

▷ 귀휴, 교육자 선발만 21 년 기준

- ④ 2 개 이상의 징역형 또는 금 고형을 집행하는 수형자의 재 심사 시기를 산정하는 경우에는 그 형기를 합산한다. 다만, 합산한 형기가 20 년을 초과하 는 경우에는 그 형기를 20 년 으로 본다.

시행규칙 제 67 조(부정기재심 사)_2026. 8. 6. 시행(수정) 부정기재심사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 할 수 있다.

▷ (전학기 공실 벌금 오조)

▷ 전국기능경기대회, 학사, 기사, 공로, 집유 실효, 징벌, 금 고, 오류, 조정

1. 분류심사에 오류가 있음이 발견된 때
2. 수형자가 화재, 수용자의 도주 · 폭행 · 소요 · 자살, 외부 로부터의 침입 등 교정시설 (교도관이 교정시설 밖에서 수용자를 계호하고 있는 경우 그 장소를 포함한다)의 안전 과 질서를 위태롭게 하는 사 고(이하 “ 교정사고” 라 한다)의 예방에 뚜렷한 공로가 있는 때

3. 수형자를 징벌하기로 의결 한 때
4. 수형자가 집행유예의 실효 또는 추가사건(현재 수용의 근거가 된 사건 외의 형사사건을 말한다. 이하 같다)으로 금고 이상의 형이 확정된 때
5. 수형자가 전국기능경기대회 입상, 기사 이상의 자격취득, 학사 이상의 학위를 취득한 때
7. 그 밖에 수형자의 수용 또는 처우의 조정이 필요한 때

시행규칙 제 68 조(재심사 시기 등)

① 소장은 재심사를 할 때에는 그 사유가 발생한 달의 다음 달 까지 완료하여야 한다.

▷ 연장 없음(단서×)

② 재심사에 따라 경비처우급을 조정할 필요가 있는 경우에는 한 단계의 범위에서 조정한다. 다만, 수용 및 처우를 위하여 특히 필요한 경우에는 두 단계의 범위에서 조정할 수 있다.

▷ 수처 두 단계

시행규칙 제 70 조(분류조사 방법) 분류조사의 방법은 다음 각 호와 같다.

▷ (분류조사 - 의, 사, 가, 확인, 상담, 필요)

1. 수용기록 확인 및 수형자와 의 상담
2. 수형자의 가족 등과의 면담
3. 검찰청, 경찰서, 그 밖의 관계기관에 대한 사실조회
4. 외부전문가에 대한 의견조회
5. 그 밖에 효율적인 분류심사를 위하여 필요하다고 인정되는 방법

시행규칙 제 69 조(분류조사 사항)

① 신입심사를 할 때에는 다음 각 호의 사항을 조사한다.

1. 성장과정
2. 학력 및 직업경력
3. 생활환경
4. 건강상태 및 병력사항
5. 심리적 특성
6. 마약·알코올 등 약물중독 경력
7. 가족 관계 및 보호자 관계
8. 범죄경력 및 범행내용
9. 폭력조직 가담여부 및 정도
10. 교정시설 총 수용기간
11. 교정시설 수용(과거에 수용된 경우를 포함한다) 중에 받은 징벌 관련 사항
12. 도주(음모, 예비 또는 미수에 그친 경우를 포함한다) 또는 자살기도 유무와 횟수
13. 상담관찰 사항
14. 수용생활태도
15. 범죄피해의 회복 노력 및 정도
16. 석방 후의 생활계획
17. 재범의 위험성

18. 처우계획 수립에 관한 사항

19. 그 밖에 수형자의 처우 및 관리에 필요한 사항

② 재심사를 할 때에는 신입심사의 사항 중 변동된 사항과 다음 각 호의 사항을 조사한다.

▷ *신입심사시 변동된 사항 + (벌, 추, 위, 변, 소, 공, 사)*

▷ *징벌, 추가사건, 재범의 위험성, 처우계획 변경, 소득점수, 공적 사항, 교정사고*

1. 교정사고 유발 및 징벌 관련 사항

2. 제 77 조의 소득점수를 포함 한 교정처우의 성과

3. 교정사고 예방 등 공적 사항

4. 추가사건 유무

5. 재범의 위험성

6. 처우계획 변경에 관한 사항

7. 그 밖에 재심사를 위하여 필요한 사항

시행규칙 제 71 조(분류검사)

① 소장은 분류심사를 위하여 수형자의 인성, 지능, 적성 등의 특성을 측정·진단하기 위한 검사를 할 수 있다.

② 인성검사는 신입심사 대상자 및 그 밖에 처우상 필요한 수 형자를 대상으로 한다. 다만, 수형자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 인성검사를 하지 아니할 수 있다.

1. 분류심사가 유예된 때(질병 으로 조사(징벌) 곤란하면 - 유예)

2. 그 밖에 인성검사가 곤란하 거나 불필요하다고 인정되는 사유가 있는 때

③ 이해력의 현저한 부족 등으 로 인하여 인성검사를 하지 아 니한 경우에는 상담 내용과 관 련 서류를 토대로 인성을 판정 하여 경비처우급 분류지표를 결정할 수 있다.

④ 지능 및 적성 검사는 제 2 항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 신입심사 대상자로서 집행할 형기가 형집행지휘서 접수일부터 1 년 이상이고 나이 가 35 세 이하인 경우에 한다. 다만, 직업훈련 또는 그 밖의 처우를 위하여 특히 필요한 경 우에는 예외로 할 수 있다.

시행규칙 제 72 조(처우등급) 수형자의 처우등급은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 기본수용급: 성별·국적·나 이·형기 등에 따라 수용할 시설 및 구획 등을 구별하는 기준 (여, 외, 금, 19 미, 23 미, 65 이, 10 이, 정, 신)

2. 경비처우급: 도주 등의 위 험성에 따라 수용시설과 계호 의 정도를 구별하고, 범죄성 향의 진전과 개선정도, 교정 성적에 따라 처우수준을 구별 하는 기준

3. 개별처우급: 수형자의 개별 적인 특성에 따라 중점처우의 내용을 구별하는 기준

▷ *(직학생 작은 의자에 앉아 개집에서 개별처우)*

시행규칙 제 73 조(기본수용급) 기본수용급은 다음 각 호와 같 이 구분한다.

▷ *(여, 외, 금, 19 미, 23 미, 65 이, 10 이, 정, 신)*

1. 여성수형자

2. 외국인수형자

3. 금고형수형자

4. 19 세 미만의 소년수형자

5. 23 세 미만의 청년수형자

6. 65 세 이상의 노인수형자
7. 형기가 10 년 이상인 장기수 형자
8. 정신질환 또는 장애가 있는 수형자
9. 신체질환 또는 장애가 있는 수형자

시행규칙 제 74 조(경비처우급)

- ① 경비처우급은 다음 각 호와 같이 구분한다.
 1. 개방처우급(S1): 개방시설에 수용되어 가장 높은 수준의 처우가 필요한 수형자
 2. 완화경비처우급(S2): 완화경 비시설에 수용되어 통상적인 수준보다 높은 수준의 처우가 필요한 수형자
 3. 일반경비처우급(S3): 일반경 비시설에 수용되어 통상적인 수준의 처우가 필요한 수형자
 4. 중경비처우급(S4): 중경비시 설에 수용되어 기본적인 처우 가 필요한 수형자
- ② 경비처우급에 따른 작업기준 은 다음 각 호와 같다.
 1. 개방처우급: 외부통근작업 및 개방지역작업 가능
 2. 완화경비처우급: 개방지역 작업 및 필요시 외부통근작업 가능
 3. 일반경비처우급: 구내작업 및 필요시 개방지역작업 가능
 4. 중경비처우급: 필요시 구내 작업 가능

시행규칙 제 76 조(개별처우급) 개별처우급은 다음 각 호와 같 이 구분한다.

▷ (직학생 작운 의자에 앉아 개집에서 개별처우)

1. 직업훈련
2. 학과교육
3. 생활지도(심리처우×, 상담 지도×)
4. 작업지도
5. 운영지원작업(관용작업×)
6. 의료처우
7. 자치처우(중간처우×)
8. 개방처우(개별처우×)
9. 집중처우

시행규칙 제 77 조(소득점수) 소득점수는 다음 각 호의 범위 에서 산정한다.

1. 수형생활 태도: 5 점 이내
2. 작업 또는 교육 성적: 5 점 이내

▷ 교정성적이란? : 수형생활 태도, 상벌유무, 교육 및 작업 의 성과

시행규칙 제 78 조(소득점수 평 가 기간 및 방법)

- ① 소장은 수형자(분류심사 제 외·유예자 제외)의 소득점수를 소득점수 평가 및 통지서에 따 라 매월 평가하여야 한다. 이 경우 대상기간은 매월 초일부 터 말일까지로 한다.
- ② 수형자의 소득점수 평가 방 법은 다음 각 호로 구분한다.
 1. 수형생활 태도(양호): 품행 · 책임감 및 협동심의 정도에 따라 매우양호(수, 5 점) · 양호 (우, 4 점) · 보통 (미, 3 점) · 개 선요망(양, 2 점) · 불량(가, 1 점)으로 구분하여 채점한다.

2. 작업 또는 교육 성적(우수): 법에 따라 부과된 작업 · 교육 의 실적 정도와 근면성 등에 따라 매우우수(수, 5 점) · 우수 (우, 4 점) · 보통(미, 3 점) · 노력요망(양, 2 점) · 불량(가, 1 점)으로 구분하여 채점한다.

③ 소득점수 평가 방법에 따라 수형자의 작업 또는 교육 성적 을 평가하는 경우에는 작업 속 련도, 기술력, 작업기간, 교육 태도, 시험성적 등을 고려할 수 있다.

▷ (속기간 교사)

④ 보안 · 작업 담당교도관 및 수용관리팀의 팀장은 서로 협 의하여 소득점수 평가 및 통지 서에 해당 수형자에 대한 매월 초일부터 말일까지의 소득점수 를 채점한다.

▷ 수용관리팀: 교정시설의 효율적인 운영과 수용 자의 적절한 관리 및 처우를 위하여 수용동 별 또는 작업장별로 나누어진 교정시설 안의 일정한 구역을 관리하는 단위조직을 말한다.

시행규칙 제 79 조(소득점수 평 가기준)

① 수형생활 태도 점수와 작업 또는 교육성적 점수는 제 78 조 제 2 항의 방법에 따라 채점하 되, 수는 소속 작업장 또는 교 육장 전체 인원의 10 퍼센트를 초과할 수 없고, 우는 30 퍼센 트를 초과할 수 없다. 다만, 작업장 또는 교육장 전체인원 이 4 명 이하인 경우에는 수 · 우를 각각 1 명으로 채점할 수 있다.

② 소장이 작업장 중 작업의 특 성이나 난이도 등을 고려하여 필수 작업장으로 지정하는 경 우 소득점수의 수는 5 퍼센트 이내, 우는 10 퍼센트 이내의 범위에서 각각 확대할 수 있 다.

③ 소장은 수형자가 부상이나 질병, 그 밖의 부득이한 사유 로 작업 또는 교육을 받지 못 한 경우에는 3 점 이내의 범위 에서 작업 또는 교육 성적을 부여할 수 있다.

시행규칙 제 80 조(소득점수 평 정 등)

① 소장은 재심사를 하는 경 우 에는 그 때마다 평가한 수형자 의 소득점수를 평정하여 경비 처우급을 조정할 것인지를 고 려하여야 한다. 다만, 부정기 재심사의 소득점수 평정대상기 간은 사유가 발생한 달까지로 한다.

② 소득점수를 평정하는 경 우 에는 평정 대상기간 동안 매월 평가된 소득점수를 합산하여 평정 대상기간의 개월 수로 나 누어 얻은 점수(평정소득점수) 로 한다.

시행규칙 제 81 조(경비처우급 조정) 경비처우급을 상향 또는 하향 조정하기 위하여 고려할 수 있는 평정소득점수의 기준은 다음 각 호와 같다. 다만, 수용 및 처 우를 위하여 특히 필요한 경우 법무부장관이 달리 정할 수 있다.

1. 상향 조정: 8 점 이상(형기의 6 분의 5 에 도달하여 재심사 하는 경우에는 7 점 이상)

2. 하향 조정: 5 점 이하

시행규칙 제 82 조(조정된 처우 등급의 처우 등)

① 조정된 처우등급에 따른 처 우는 그 조정이 확정된 다음 날부터 한다. 이 경우 조정된 처우등급은 그 달 초일부터 적 용된 것으로 본다.

② 소장은 수형자의 경비처우급 을 조정한 경우에는 지체 없이 해당 수형자에게 그 사항을 알 려야 한다.

시행규칙 제 83 조(처우등급별 수용 등)

① 소장은 수형자를 기본수용급 별 · 경비처우급별(개별처우급 ×)로 구분하여 수용하여야 한 다. 다만 처우상 특히 필요하 거나 시설의 여건상 부득이한 경우에는 기본수용급 · 경비처 우급이 다른 수형자를 함께 수 용하여 처우할 수 있다. (경기 함께)

② 소장은 수형자를 수용하는 경우 개별처우의 효과를 증진 하기 위하여 경비처우급 · 개별 처우급(기본수용급 ×)이 같은 수형자 집단으로 수용하여 처 우할 수 있다. (경 개 같은)

제 3 절 분류전담시설 및 분류처우위원회

법률 제 62 조(분류처우위원회)

① 수형자의 개별처우계획, 가석방심사신청 대상자 선정(가석방 적격여부 심사×), 그 밖에 수형자의 분류처우에 관한 중요 사항을 심의·의결하기 위하여 교정시설에 분류처우위원회를 둔다.(외부위원×, 위촉×)

▷ (분류처우위원회는 개가중요)

② 위원회는 위원장을 포함한 5명 이상 7명 이하의 위원으로 구성하고, 위원장은 소장이 되며, 위원은 위원장이 소속 기관의 부소장 및 과장(지소의 경우에는 7급 이상의 교도관) 중에서 임명한다.

③ 위원회는 그 심의·의결을 위하여 외부전문가로부터 의견을 들을 수 있다.

④ 이 법에 규정된 사항 외에 위원회에 관하여 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

▷ (분오칠십) - 5명 이상 7명 이하, 매월 10일 개최

시행규칙 제 97 조(심의·의결 대상) 분류처우위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

▷ (소심가수 등급은 분류처우위원회 심의·의결)

1. 처우등급 판단 등 분류심사에 관한 사항
2. 소득점수 등의 평가 및 평정에 관한 사항
3. 수형자 처우와 관련하여 소장이 심의를 요구한 사항
4. 가석방 적격심사 신청 대상자 선정 등에 관한 사항(귀휴×)
5. 그 밖에 수형자의 수용 및 처우에 관한 사항

시행규칙 제 98 조(위원장의 직무)

① 위원장은 위원회를 소집하고 위원회의 사무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행할 수 있다.(대행한다×)

시행규칙 제 99 조(회의)

① 위원회의 회의는 매월 10일에 개최한다. 다만, 위원회의 회의를 개최하는 날이 토요일, 공휴일, 그 밖에 법무부장관이 정한 휴무일일 때에는 그 다음 날에 개최한다.

② 위원장은 수형자의 처우와 관련하여 필요한 경우에는 임시회의를 개최할 수 있다.

③ 위원회의 회의는 재적위원 3분의 2 이상의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

▷ 외부위원 없이 전부 내부위원이라 개의요건이 높음

시행규칙 제 100 조(간사)

① 위원회의 사무를 처리하기 위하여 분류심사 업무를 담당하는 교도관 중에서 간사 1명을 둔다.

② 간사는 위원회의 회의록을 작성하여 유지하여야 한다.

시행규칙 제 100 조의 2(분류전담시설에 두는 위원회) 분류처우위원회의 규정에도 불구하고 법무부장관은 분류전담 시설에 두는 위원회의 심의·의결 대상 및 개최시기 등을 달리 정할 수 있다.

법률 제 61 조(분류전담시설) 법무부장관은 수형자를 과학적으로 분류하기 위하여 분류심사를 전담하는 교정시설을 지정·운영할 수 있다. (임의적)

시행령 제 86 조(분류전담시설) 법무부장관은 분류심사를 전담하는 교정시설을 지정·운영하는 경우에는 지방교정청별로 1개소 이상이 되도록 하여야 한다.

시행규칙 제 96 조의 2(분류전담 시설)

- ① 분류심사를 전담하는 교정시설의 장은 범죄의 피해가 중대하고 재범의 위험성이 높은 수형자(고위험군 수형자)의 개별 처우계획을 수립·조정하기 위해 고위험군 수형자의 개별적 특성과 재범의 위험성 등을 면밀히 분석·평가하기 위한 분류심사(정밀분류심사)를 실시할 수 있다.
- ② 분류전담시설의 장은 정밀분류심사를 실시한 고위험군 수형자의 개별처우계획 이행 여부를 지속적으로 평가해야 한다.

시행규칙 제 84 조(물품지급)

- ① 소장은 수형자의 경비처우급에 따라 물품에 차이를 두어 지급할 수 있다. 다만, 주·부식, 음료, 그 밖에 건강유지에 필요한 물품은 그러하지 아니하다.
- ② 의류를 지급하는 경우 수형자가 개방처우급인 경우에는 색상, 디자인 등을 다르게 할 수 있다. (소년도 다르게 가능)
- ③ 생활용품 지급일 이후에 수용된 수용자에 대하여는 다음 지급일까지 쓸 적절한 양을 지급하여야 한다.
- ④ 신입수용자에게는 수용되는 날에 칫솔, 치약 및 수건 등 수용생활에 필요한 최소한의 생활용품을 지급하여야 한다.

시행규칙 제 85 조(봉사원 선정)

- ① 소장은 개방처우급·완화경비처우급·일반경비처우급 수형자로서 교정성적, 나이, 인성 등을 고려하여 다른 수형자의 모범이 된다고 인정되는 경우에는 봉사원으로 선정하여 담당교도관의 사무처리와 그 밖의 업무를 보조하게 할 수 있다.
- ② 소장은 봉사원의 활동기간을 1년 이하로 정하되, 필요한 경우에는 그 기간을 연장할 수 있다.(1회 연장×)
- ③ 소장은 봉사원의 활동과 역할 수행이 부적당하다고 인정하는 경우에는 그 선정을 취소할 수 있다.
- ④ 제 1항부터 제 3항까지에서 규정한 사항 외에 봉사원 선정, 기간연장 및 선정취소 등에 필요한 사항은 법무부장관이 정한다.

시행규칙 제 86 조(자치생활)

- ① 소장은 개방처우급·완화경비처우급 수형자에게 자치생활을 허가할 수 있다.
- ② 수형자 자치생활의 범위는 인원점검, 취미활동, 일정한 구역 안에서의 생활 등으로 한다.
- ③ 소장은 자치생활 수형자들이 교육실, 강당 등 적당한 장소에서 월 1회 이상 토론회를 할 수 있도록 하여야 한다.
- ④ 소장은 자치생활 수형자가 법무부장관 또는 소장이 정하는 자치생활 중 지켜야 할 사항을 위반한 경우에는 자치생활 허가를 취소할 수 있다.

시행규칙 제 89 조(가족 만남의 날 행사 등)

- ① 소장은 개방처우급·완화경비처우급 수형자에 대하여 가족 만남의 날 행사에 참여하게 하거나 가족 만남의 집을 이용하게 할 수 있다. 이 경우 제 87 조의 접견 허용횟수에는 포함되지 아니한다.
- ② 개방처우급·완화경비처우급 수형자에 대하여 가족 만남의 날 행사에 참여하게 하거나 가족 만남의 집을 이용하게 할 경우 소장은 가족이 없는 수형자에 대하여는 결연을 맺었거나 그 밖에 가족에 준하는 사람으로 하여금 그 가족을 대신하게 할 수 있다.
- ③ 소장은 교화를 위하여 특히 필요한 경우에는 일반경비처우급 수형자에 대하여도 가족 만남의 날 행사 참여 또는 가족 만남의 집 이용을 허가할 수 있다.
- ④ “가족 만남의 날 행사”란 수형자와 그 가족이 교정시설의 일정한 장소에서 다과와 음식을 함께 나누면서 대화의 시간을 갖는 행사를 말하며, “가족 만남의 집”이란 수형자와 그 가족이 숙식을 함께 할 수 있도록 교정시설에 수용동과 별도로 설치된 일반주택 형태의 건축물을 말한다.

시행규칙 제 91 조(경기 또는 오락회 개최 등)

① 소장은 개방처우급·완화경 비처우급 또는 자치생활 수형 자에 대하여 월 2 회 이내에서 경기 또는 오락회를 개최하게 할 수 있다. 다만, 소년수형자 에 대하여는 그 횟수를 늘릴 수 있다.

▷ (개, 완, 자, 소년)

② 경기 또는 오락회가 개최되 는 경우 소장은 해당 시설의 사정을 고려하여 참석인원, 방 법 등을 정할 수 있다.

③ 경기 또는 오락회가 개최되 는 경우 소장은 관련 분야의 전문지식과 자격을 가지고 있 는 외부강사를 초빙할 수 있다.

시행규칙 제 92 조(사회적 처우)

① 소장은 개방처우급·완화경 비처우급 수형자에 대하여 교 정시설 밖에서 이루어지는 다 음 각 호에 해당하는 활동을 허가할 수 있다. 다만, 처우상 특히 필요한 경우에는 일반경 비처우급 수형자에게도 이를 허가할 수 있다.

1. 사회견학

2. 사회봉사

3. 자신이 신봉하는 종교행사 참석

4. 연극, 영화, 그 밖의 문화공 연 관람(본인부담)

② 사회적 처우 활동을 허가하 는 경우 소장은 별도의 수형자 의류를 지정하여 입게 한다. 다만, 처우상 필요한 경우에는 자비구매의류를 입게 할 수 있다.

③ 연극, 영화, 그 밖의 문화공 연 관람 활동에 필요한 비용은 수형자가 부담한다. 다만, 처 우상 필요한 경우에는 예산의 범위에서 그 비용을 지원할 수 있다.

▷ 사회적 “처우” 니까 단서는 전부 “처우상 필요시”

시행령 제 85 조(수형자 취업알 선 등 협의기구)

① 수형자의 건전한 사회복귀를 지원하기 위하여 교정시설에 취업알선 및 창업지원에 관한 협의기구를 둘 수 있다. (법무 부령에서 규정하는 위원회)

② 제 1 항의 협의기구의 조직· 운영, 그 밖에 활동에 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

제 3 절 교육과 교화프로그램

법률 제 63 조(교육)

① 소장은 수형자가 건전한 사 회복귀에 필요한 지식과 소양 을 습득하도록 교육할 수 있 다.

▷ (지소 교육을 할 수 있다)

② 소장은 의무교육을 받지 못 한 수형자에 대하여는 본인의 의사· 나이· 지식정도, 그 밖 의 사정을 고려하여 그에 알맞 게 교육하여야 한다.(의무교육)

③ 소장은 교육을 위하여 필요 하면 수형자를 중간처우를 위 한 전담교정시설에 수용하여 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 외부 교육기관에의 통학

2. 외부 교육기관에서의 위탁 교육

④ 교육과정· 외부통학· 위탁교 육 등에 관하여 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

시행령 제 87 조(교육)

① 소장은 교육을 효과적으로 시행하기 위하여 교육실을 설 치하는 등 교육에 적합한 환경 을 조성하여야 한다.

② 소장은 교육 대상자, 시설 여건 등을 고려하여 교육계획 을 수립하여 시행하여야 한다. (의무)

시행령 제 88 조(정서교육) 소장은 수형자의 정서 함양을 위하여 필요하다고 인정하면 연극·영화관람, 체육행사, 그 밖의 문화예술활동을 하게 할 수 있다.

시행규칙 제 101 조(교육관리 기본원칙)

- ① 소장은 교육대상자를 소속기관에서 선발하여 교육한다. 다만, 소속기관에서 교육대상자를 선발하기 어려운 경우에는 다른 기관에서 추천한 사람을 모집하여 교육할 수 있다.
- ② 소장은 교육대상자의 성적불량, 학업태만 등으로 인하여 교육의 목적을 달성하기 어려운 경우에는 그 선발을 취소할 수 있다.
- ③ 소장은 교육대상자 및 시험 응시 희망자의 학습능력을 평가하기 위하여 자체 평가시험을 실시할 수 있다.(하여야 한다×)
- ④ 소장은 교육의 효과를 거두지 못하였다고 인정하는 교육대상자에 대하여 다시 교육을 할 수 있다.
- ⑤ 소장은 기관의 교육전문인력, 교육시설, 교육대상인원 등의 사정을 고려하여 단계별 교육과 자격취득 목표를 설정할 수 있으며, 자격취득·대회입상 등을 하면 처우에 반영할 수 있다.

시행규칙 제 102 조(교육[교화 프로그램] 대상자가 지켜야 할 기본원칙)

- ① 교육대상자는 교육의 시행에 관한 관계법령, 학칙 및 교육관리지침을 성실히 지켜야 한다.

▷ (법학지 - 교육 대상자가 지켜야 할 기본원칙)

- ② 독학에 의한 학사학위 취득 과정, 방송통신대학 교육과정, 전문대학 위탁교육과정, 정보화 및 외국어 교육과정의 교육을 실시하는 경우 소요되는 비용은 특별한 사정이 없으면 교육대상자의 부담으로 한다.

▷ (검정고시×, 방통고×)

- ③ 교육대상자로 선발된 수형자는 소장에게 다음의 선서를 하고 서약서를 제출해야 한다. “나는 교육대상자로서 금지를 가지고 제반규정을 지키며, 교정시설 내 교육을 성실히 이수할 것을 선서합니다.”

시행규칙 제 103 조(교육[교화 프로그램] 대상자 선발 등)

- ① 소장은 각 교육과정의 선정 요건과 수형자의 나이, 학력, 교정성적, 자체 평가시험 성적, 정신자세, 성실성, 교육계획과 시설의 규모, 교육대상인원 등을 고려하여 교육대상자를 선발하거나 추천하여야 한다.

▷ (교육대상자 선발 시 고려 사항- 나이, 성적, 학력, 교정성적, 자체 평가시험 성적, 정신자세, 성실성, 교육계획, 시설의 규모, 교육대상인원 등을 고려하여 교육대상자를 선발하거나 추천하여야 한다.)

- ② 소장은 정당한 이유 없이 교육을 기피한 사실이 있거나 자퇴(제적 포함)한 사실이 있는 수형자는 교육대상자로 선발하거나 추천하지 아니할 수 있다.

시행규칙 제 104 조(교육[교화 프로그램] 대상자 관리 등)

- ① 학과교육대상자의 과정수료 단위는 학년으로 하되, 학기의 구분은 국공립학교의 학기에 준한다. 다만, 독학에 의한 교육은 수업 일수의 제한을 받지 아니한다.
- ② 소장은 교육을 위하여 필요한 경우에는 외부강사를 초빙할 수 있으며, 카세트 또는 재생전용기기의 사용을 허용할 수 있다.
- ③ 소장은 교육의 실효성을 확보하기 위하여 교육실을 설치·관리하여야 하며, 교육목적에 위하여 필요한 경우 신체장애를 보완하는 교육용 물품의 사용을 허가하거나 예산의 범위에서 학용품과 응시료를 지원할 수 있다.

시행규칙 제 105 조(교육[교화 프로그램] 취소 등)

- ① 소장은 교육대상자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 교육대상자 선발을 취소할 수 있다.

▷ (법학지 구현 중 징벌 교육 부적격자가 되면 취소할 수 있다)

- 1. 각 교육과정의 관계법령, 학칙, 교육관리지침 등을 위반한 때

2. 학습의욕이 부족하여 구두 경고를 하였는데도 개선될 여지가 없거나 수학능력이 현저히 부족하다고 판단되는 때
3. 징벌을 받고 + 교육 부적격자로 판단되는 때(조사×, 징벌을 받은 때×)
4. 중대한 질병, 부상, 그 밖의 부득이한 사정으로 교육을 받을 수 없다고 판단되는 때
 - ② 교육과정의 변경은 교육대상자의 선발로 보아 소장은 각 교육과정의 선정 요건과 수형자의 나이, 학력, 교정성적, 자체 평가시험 성적, 정신자세, 성실성, 교육계획과 시설의 규모, 교육대상인원 등을 고려하여 교육대상자를 선발하거나 추천하여야 하며, 정당한 이유 없이 교육을 기피한 사실이 있거나 자퇴(제적 포함)한 사실이 있는 수형자는 교육대상자로 선발하거나 추천하지 아니할 수 있다.
 - ③ 소장은 교육대상자에게 질병, 부상, 그 밖의 부득이한 사정이 있는 경우에는 교육과정을 일시 중지할 수 있다.

시행규칙 제 106 조(이송 등) [교육, 교화프로그램]

- ① 소장은 특별한 사유가 없으면 교육기간 동안에 교육대상자를 다른 기관으로 이송할 수 없다.
- ② 교육대상자의 선발이 취소되거나 교육대상자가 교육을 수료하였을 때에는 선발 당시 소속기관으로 이송한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 소속기관으로 이송하지 아니하거나 다른 기관으로 이송할 수 있다.

▷ (다른 기관 이송: 3개월, 징벌, 부적당)

1. 집행할 형기가 이송 사유가 발생한 날부터 3개월 이내인 때
2. 징벌을 받고 + 교육 부적격자로 판단되어 교육대상자 선발이 취소된 때
3. 소속기관으로의 이송이 부적당하다고 인정되는 특별한 사유가 있는 때

시행규칙 제 107 조(작업 등)

- ① 교육대상자에게는 작업·직업훈련 등을 면제한다.(할 수 있다×)
- ② 작업·직업훈련 수형자 등도 독학으로 검정고시·학사고시 등에 응시하게 할 수 있다. 이 경우 자체 평가시험 성적 등을 고려해야 한다.(교정성적 고려×)

시행규칙 제 108 조(검정고시반 설치 및 운영)

- ① 소장은 매년 초 다음 각 호의 시험을 준비하는 수형자를 대상으로 검정고시반을 설치·운영할 수 있다.
 1. 초등학교 졸업학력 검정고시
 2. 중학교 졸업학력 검정고시 (고등학교 입학자격 검정고시×)
 3. 고등학교 졸업학력 검정고시
- ② 소장은 교육기간 중에 검정고시에 합격한 교육대상자에 대하여는 해당 교육과정을 조기 수료시키거나 상위 교육과정에 임시 편성시킬 수 있다.
- ③ 소장은 고등학교 졸업 또는 이와 동등한 수준 이상의 학력이 인정되는 수형자를 대상으로 대학입학시험 준비반을 편성·운영할 수 있다.

시행규칙 제 109 조(방송통신고등학교과정 설치 및 운영)

- ① 소장은 수형자에게 고등학교 과정의 교육기회를 부여하기 위하여 방송통신고등학교 교육과정을 설치·운영할 수 있다.
- ② 소장은 중학교 졸업 또는 이와 동등한 수준 이상의 학력이 인정되는 수형자가 방송통신고등학교 교육과정을 지원하여 합격한 경우에는 교육대상자로 선발할 수 있다.
- ③ 소장은 방송통신고등학교 교육과정의 입학금, 수업료, 교과용 도서 구입비 등 교육에 필요한 비용을 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

▷ 외국방위대: 일반인 이상

시행규칙 제 110 조(독학에 의한 학위 취득과정 설치 및 운영)

- ① 소장은 수형자에게 학위취득 기회를 부여하기 위하여 독학에 의한 학사학위 취득과정(학 사고시반 교육)을 설치·운영 할 수 있다.
- ② 소장은 다음 각 호의 요건을 갖춘 수형자가 학사고시반 교육을 신청하는 경우에는 교육 대상자로 선발할 수 있다.

▷ (고, 3 분의 1, 2 년 이상, 하면 학사고시, 방통대, 전문대 할 수 있어)

1. 고등학교 졸업 또는 이와 동등한 수준 이상의 학력이 인정될 것
2. 교육개시일을 기준으로 형기의 3 분의 1(21 년 이상의 유기형 또는 무기형의 경우에는 7 년)이 지났을 것
3. 집행할 형기가 2 년 이상일 것(1 년×)

▷ 전문대도 최소 2 년 걸리니까

▷ 독학, 정보화교육 경비처우 급 제한 없음

시행규칙 제 111 조(방송통신대학과정 설치 및 운영)

- ① 소장은 대학 과정의 교육기회를 부여하기 위하여 방송통신대학 교육과정을 설치·운영 할 수 있다.
- ② 소장은 (고, 3 분의 1, 2 년) 요건을 갖춘 개방처우급·완화 경비처우급·일반경비처우급 수형자가 방송통신대학 교육과정에 지원하여 합격한 경우에는 교육대상자로 선발할 수 있다.

시행규칙 제 112 조(전문대학 위탁교육과정 설치 및 운영)

- ① 소장은 전문대학과정의 교육 기회를 부여하기 위하여 전문대학 위탁교육과정을 설치·운영할 수 있다.
- ② 소장은 (고, 3 분의 1, 2 년) 요건을 갖춘 개방처우급·완화 경비처우급·일반경비처우급 수형자가 제 1 항의 전문대학 위탁교육과정에 지원하여 합격한 경우에는 교육대상자로 선발할 수 있다.
- ③ 전문대학 위탁교육과정의 교과과정, 시험응시 및 학위취득에 관한 세부사항은 위탁자와 수탁자 간의 협약에 따른다.
- ④ 소장은 전문대학 위탁교육을 위하여 필요한 경우 수형자를 중간처우를 위한 전담교정시설에 수용할 수 있다.

시행규칙 제 113 조(정보화 및 외국어 교육과정 설치 및 운영 등)

- ① 소장은 수형자에게 지식정보 사회에 적응할 수 있는 교육기회를 부여하기 위하여 정보화 교육과정을 설치·운영할 수 있다.
- ② 소장은 개방처우급·완화경비처우급·일반경비처우급 수형자에게 다문화 시대에 대처할 수 있는 교육기회를 부여하기 위하여 외국어 교육과정을 설치·운영할 수 있다.
- ③ 소장은 외국어 교육대상자가 교육실 외에서의 어학학습장비를 이용한 외국어학습을 원하는 경우에는 계호 수준, 독거 여부, 교육 정도 등에 대한 교도관회의의 심의를 거쳐 허가할 수 있다.

▷ (어학학습장비사용은 계, 독, 교, 교도관회의 심의를 통해)

- ④ 소장은 이 규칙에서 정한 교육과정 외에도 법무부장관이 수형자로 하여금 건전한 사회 복귀에 필요한 지식과 소양을 습득하게 하기 위하여 정하는 교육과정을 설치·운영할 수 있다.

제 2 절 교화프로그램

법률 제 64 조(교화프로그램)

- ① 소장은 수형자의 교정교화를 위하여 상담·심리치료(생활지도×), 그 밖의 교화프로그램을 실시하여야 한다.
(교화 의무, 교육 재량)

▷ (상, 심, 교화 실시하여야 한다)

- ② 소장은 교화프로그램의 효과 를 높이기 위하여 범죄원인별 (장애종류별)로 적절한 교화프 로그램의 내용, 교육장소 및 전문인력의 확보 등 적합한 환 경을 갖추도록 노력하여야 한 다.
- ③ 교화프로그램의 종류 · 내용 등에 관하여 필요한 사항은 법 무부령으로 정한다.

시행규칙 제 114 조(교화프로그램의 종류) 교화프로그램의 종류는 다음 각 호와 같다.

▷ (화, 제, 가족, 교화, 장관)

1. 문화프로그램
2. 문제행동예방프로그램
3. 가족관계회복프로그램
4. 교화상담
5. 그 밖에 법무부장관이 정하 는 교화프로그램

시행규칙 제 115 조(문화프로그램) 소장은 수형자의 인성 함양, 자 아존중감 회복 등을 위하여 음 악, 미술, 독서 등 문화예술과 관련된 다양한 프로그램을 도입 하거나 개발하여 운영할 수 있 다.

시행규칙 제 116 조(문제행동예 방프로그램) 소장은 수형자의 죄명, 죄질 등 을 구분하여 그에 따른 심리측 정 · 평가 · 진단 · 치료 등의 문 제행동예방프로그램을 도입하거 나 개발하여 실시할 수 있다.

시행규칙 제 117 조(가족관계회 복프로그램)

- ① 소장은 수형자와 그 가족의 관계를 유지 · 회복하기 위하여 수형자의 가족이 참여하는 각 종 프로그램을 운영할 수 있 다. 다만, 가족이 없는 수형자 의 경우 교화를 위하여 필요하 면 결연을 맺었거나 그 밖에 가족에 준하는 사람의 참여를 허가할 수 있다.
- ② 대상 수형자는 교도관회의의 심의를 거쳐 선발하고, 참여인 원은 5 명 이내의 가족으로 한 다. 다만, 특히 필요하다고 인 정하는 경우에는 참여인원을 늘릴 수 있다.

시행규칙 제 118 조(교화상담)

- ① 소장은 수형자의 건전한 가 치관 형성, 정서안정, 고충해 소 등을 위하여 교화상담을 실 시할 수 있다.

▷ (가정고에 대해 교화상담 할 수 있다)

- ② 소장은 제 1 항의 교화상담을 위하여 교도관이나 교정참여인 사를 교화상담자로 지정할 수 있으며, 수형자의 안정을 위하 여 결연을 주선할 수 있다.

시행규칙 제 119 조(교화프로그램 운영 방법)

- ① 소장은 교화프로그램을 운영 하는 경우 약물중독 · 정신질환 · 신체장애 · 건강 · 성별 · 나이 등 수형자의 개별 특성을 고려 하여야 하며, 프로그램의 성격 및 시설 규모와 인원을 고려하 여 이송 등의 적절한 조치를 할 수 있다.

▷ (교화프로그램 운영은 정신 나? 개 악울리며 건성으로 고 려)

- ② 소장은 교화프로그램을 운영 하기 위하여 수형자의 정서적 인 안정이 보장될 수 있는 장 소를 따로 정하거나 방송설비 및 방송기기를 이용할 수 있 다.
- ③ 소장은 교정정보시스템에 교 화프로그램의 주요 진행내용을 기록하여 수형자 처우에 활용 하여야 하며, 상담내용 등 개 인정보가 유출되지 아니하도록 하여야 한다.
- ④ 교화프로그램 운영에 관하여 는 제 101 조(교육관리 기본원 칙)부터 제 107 조(작업 등)까지 의 규정을 준용한다.

시행규칙 제 119 조의 2(전문인 력)

- ① 법무부장관(소장×)은 교화프 프로그램의 효과를 높이기 위해 소속 공무원 중에서 전문인력 을 선발 및 양성할 수 있다.
- ② 전문인력 선발 및 양성의 요 건, 방법, 그 밖에 필요한 사 항은 법무부장관이 정한다.

제 3 장 외부통근작업 및

직업훈련

제 1 절 외부통근작업

법률 제 65 조(작업의 부과)

① 수형자에게 부과하는 작업은 건전한 사회복귀를 위하여 기 술을 습득하고 근로의욕을 고 취하는데에 적합한 것이어야 한다.

▷ (작업은 건기에 근로 고취)

② 소장은 수형자에게 작업을 부과하려면 나이 · 형기 · 건강 상태 · 기술 · 성격 · 취미 · 경력 · 장래생계, 그 밖의 수형자의 사정을 고려하여야 한다.

▷ (나경 성형 상생 취사 기술)

【참고】

법률 제 15 조(수용거실 지정) 소장은 수용자의 거실을 지정하는 경우에는

죄명 · 형기 · 죄질 · 성격 · 범죄전력 · 나이 · 경력 및 수용생활 태도, 그 밖에 수용자의 개인적 특성을 고려하여야 한다.

▷ (나경 성형3 죄 특태)

시행령 제 89 조(작업의 종류) 소장은 법무부장관의 승인을 받 아 수형자에게 부과하는 작업의 종류를 정한다.

시행령 제 90 조(소년수형자의 작업 등) 소장은 19 세 미만의 수형자에게 작업을 부과하는 경우에는 정신 적 · 신체적 성숙 정도, 교육적 효과 등을 고려하여야 한다.

▷ (19 세 미만 작업 부과 시 정신 교육 효과 고려)

시행령 제 91 조(작업의 고지 등)

① 소장은 수형자에게 작업을 부과하는 경우에는 작업의 종 류 및 작업과정을 정하여 고지 하여야 한다.

② 작업과정은 작업성적, 작업 시간, 작업의 난이도 및 숙련 도를 고려하여 정한다. 작업과 정을 정하기 어려운 경우에는 작업시간을 작업과정으로 본 다.

▷ (작업과정은 성, 시, 난, 숙 고려)

시행령 제 92 조(작업실적의 확 인) 소장은 교도관에게 매일 수형자 의 작업실적을 확인하게 하여야 한다.

법률 제 66 조(작업의무) 수형자는 자신에게 부과된 작업 과 그 밖의 노역을 수행하여야 할 의무가 있다.

▷ 수형자는 작업의 의무가 있 다(×) : 징역, 노역, 신청작업 자만 의무가 있음

법률 제 67 조(신청에 따른 작 업) 소장은 금고형 또는 구류형의 집행 중에 있는 사람에 대하여 는 신청에 따라 작업을 부과할 수 있다.(미결, 사형확정자○)

시행령 제 93 조(신청 작업의 취소) 소장은 작업이 부과된 수형자가 작업의 취소를 요청하는 경우에는 그 수형자의 의사, 건강 및 교도관의 의견 등을 고려하여 작업을 취소할 수 있다.

시행규칙 제 94 조(작업 · 교육 등의 지도보조) 소장은 수형자가 개방처우급 또는 완화경비처우급으로서 작업 · 교육 등의 성적이 우수하고 관련 기술이 있는 경우에는 교 도관의 작업지도를 보조하게 할 수 있다.

시행규칙 제 95 조(개인작업)

- ① 소장은 수형자가 개방처우급 또는 완화경비처우급으로서 작업기술이 탁월하고 작업성적이 우수한 경우에는 수형자 자신을 위한 개인작업을 하게 할 수 있다. 이 경우 개인작업 시간은 교도작업에 지장을 주지 아니하는 범위에서 1일 2시간 이내로 한다.
- ② 소장은 개인작업을 하는 수형자에게 개인작업 용구를 사용하게 할 수 있다. 이 경우 작업용구는 특정한 용기에 보관하도록 하여야 한다.
- ③ 개인작업에 필요한 작업재료 등의 구입비용은 수형자가 부담한다. 다만, 처우상 필요한 경우에는 예산의 범위에서 그 비용을 지원할 수 있다.

법률 제 68 조(외부 통근 작업 등)

- ① 소장은 수형자의 건전한 사회복귀와 기술습득을 촉진하기 위하여 필요하면 외부기업체 등에 통근 작업하게 하거나 교정시설의 안에 설치된 외부기업체의 작업장에서 작업하게 할 수 있다.
- ② 외부 통근 작업 대상자의 선정기준 등에 관하여 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

시행규칙 제 120 조(선정기준)

- ① 외부기업체에 통근(레벨 2)하며 작업하는 수형자는 다음 각 호의 요건을 갖춘 수형자 중에서 선정한다. 해

▷ 7년 미만 1865 건강, 개벽해 되면 해 완, 가석방 연락~

- 1. 18세 이상 65세 미만일 것

▷ (18세 이상이라서 소년수용자 됨. 65세 미만이라서 노인 수용자 안됨)

- 2. 해당 작업 수행에 건강상 장애가 없을 것
- 3. 개방처우급 · 완화경비처우 급에 해당할 것

▷ 일반경비처우급: 시설 안 ○, 시설 밖 x

- 4. 가족 · 친지 또는 교정위원 등과 접견 · 편지수수 · 전화통화 등으로 연락하고 있을 것
- 5. 집행할 형기가 7년 미만이고 가석방이 제한되지 아니할 것

▷ 시설 밖: 집행할 형기 7년 미만, 가석방 제한 x

▷ 시설 안: 집행할 형기 10년 미만, 형기 기산일부터 10년 이상

- ② 교정시설 안에 설치(레벨 1)된 외부기업체의 작업장에 통근하며 작업하는 수형자는

- 1. 18세 이상 65세 미만일 것
- 2. 해당 작업 수행에 건강상 장애가 없을 것
- 3. 개방처우급 · 완화경비처우 급 · 일반경비처우급에 해당할 것

▷ 일반경비처우급: 시설 안 ○, 시설 밖 x

- 4. 가족 · 친지 또는 교정위원 등과 접견 · 편지수수 · 전화통화 등으로 연락하고 있을 것
- 5. 집행할 형기가 10년 미만이거나 형기 기산일부터 10년 이상이 지난 수형자일 것

- ③ 소장은 작업 부과 또는 교화를 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 제 1항 및 제 2항의 수형자 외의 수형자에 대하여도 외부통근자로 선정할 수 있다. (이론상 중경비처우급 도 외통 가능)

▷ (외통 = 작교특필 = 무작)

▷ 18세 미만 ○, 65세 이상 ○, 무기수 ○

시행규칙 제 121 조(선정 취소) 소장은 외부통근자가 법령에 위반되는 행위를 하거나 법무부장관 또는 소장이 정하는 지켜야 할 사항을 위반한 경우에는 외부통근자 선정을 취소할 수 있다.

시행규칙 제 122 조(외부통근자 교육) 소장은 외부통근자로 선정된 수형자에 대하여는 자치활동 · 행동수칙 · 안전수칙 · 작업기술 및 현장적응훈련에 대한 교육을 하여야 한다.

▷ (외부통근자 기안행 적자 교육)

시행규칙 제 123 조(자치활동) 소장은 외부통근자의 사회적응 능력을 기르고 원활한 사회복귀를 촉진하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 수형자 자치에 의한 활동을 허가할 수 있다. cf) 자치생활 : 개방, 완화

제 2 절 직업훈련

법률 제 69 조(직업능력개발훈련)

- ① 소장은 수형자의 건전한 사회복귀를 위하여 기술 습득 및 향상을 위한 직업능력개발훈련(직업훈련)을 실시할 수 있다.
- ② 소장은 수형자의 직업훈련을 위하여 필요하면 외부의 기관 또는 단체에서 훈련을 받게 할 수 있다.
- ③ 직업훈련 대상자의 선정기준 등에 관하여 필요한 사항은 법 무부령으로 정한다.

시행령 제 94 조(직업능력개발 훈련 설비 등의 구비) 소장은 직업능력개발훈련을 하는 경우에는 그에 필요한 설비 및 실습 자재를 갖추어야 한다.

시행규칙 제 96 조(외부 직업훈련)

- ① 소장은 수형자가 개방처우급 또는 완화경비처우급으로서 직업능력 향상을 위하여 특히 필요한 경우에는 교정시설 외부의 공공기관 또는 기업체 등에서 운영하는 직업훈련을 받게 할 수 있다.
- ② 직업훈련의 비용은 수형자가 부담한다. 다만, 처우상 특히 필요한 경우에는 예산의 범위에서 그 비용을 지원할 수 있다.

시행규칙 제 124 조(직업훈련 직종 선정 등)

- ① 직업훈련 직종 선정 및 훈련 과정별 인원은 법무부장관의 승인을 받아 소장이 정한다.
- ② 직업훈련 대상자는 소속기관의 수형자 중에서 소장이 선정한다. 다만, 집체직업훈련 대상자는 집체직업훈련을 실시하는 교정시설의 관할 지방교정청장이 선정한다.

시행규칙 제 125 조(직업훈련 대상자 선정기준)_2026. 8. 6. 개정(단서 신설)

- ① 소장은 수형자가 다음 각 호의 요건을 갖춘 경우에는 수형자의 의사, 적성, 나이, 학력 등을 고려하여 직업훈련 대상자로 선정할 수 있다. 다만, 기술숙련과정 직업훈련 대상자를 선정하는 경우에는 제 1 호의 요건을 갖추지 않아도 된다.

▷ (이, 가, 재, 취업 - 직훈선정요건)

- 1. 집행할 형기 중에 해당 훈련과정을 이수할 수 있을 것 (기술숙련과정 제외)
- 2. 직업훈련에 필요한 기본소양을 갖추었다고 인정될 것
- 3. 해당 과정의 기술이 없거나 재훈련을 희망할 것
- 4. 석방 후 관련 직종에 취업할 의사가 있을 것
- ② 소장은 <15 세 이상 수형자에 한하여> 소년수형자의 선도를 위하여 필요한 경우에는 요건을 갖추지 못한 경우에도 직업훈련 대상자로 선정하여 교육할 수 있다.

시행규칙 제 126 조(직업훈련 대상자 선정의 제한) 소장은 수형자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직업훈련 대상자로 선정해서는 아니 된다.

▷ (15 세 미만 병신이 이해 부족 곤란 징벌 - 직훈대상자 선정 안됨)

- 1. 15 세 미만인 경우
- 2. 교육과정을 수행할 문자해독능력 및 강의 이해능력이 부족한 경우
- 3. 징벌대상행위의 혐의가 있어 조사 중이거나 징벌집행 중인 경우
- 4. 작업, 교육·교화프로그램 시행으로 인하여 직업훈련의 실시가 곤란하다고 인정되는 경우

5. 질병·신체조건 등으로 인하여 직업훈련을 감당할 수 없다고 인정되는 경우

시행규칙 제 127 조(직업훈련 대상자 이송)

- ① 법무부장관은 직업훈련을 위하여 필요한 경우에는 수형자를 다른 교정시설로 이송할 수 있다.
- ② 소장은 이송된 수형자나 직업훈련 중인 수형자를 다른 교정시설로 이송해서는 아니 된다. 다만, 훈련취소 등 특별한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

시행규칙 제 128 조(직업훈련의 보류 및 취소 등)

- ① 소장은 직업훈련 대상자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직업훈련을 보류할 수 있다.

▷ (조, 계, 종, 질병 걸리니 훈련 보류)

1. 징벌대상행위의 혐의가 있어 조사(징벌×)를 받게 된 경우
2. 심신이 허약하거나 질병 등으로 훈련을 감당할 수 없는 경우
3. 소질·적성·훈련성적 등을 종합적으로 고려한 결과 직업훈련을 계속할 수 없다고 인정되는 경우
4. 그 밖에 직업훈련을 계속할 수 없다고 인정되는 경우

- ② 소장은 직업훈련이 보류된 수형자가 그 사유가 소멸되면 본래의 과정에 복귀시켜 훈련하여야 한다. 다만, 본래 과정으로 복귀하는 것이 부적당하다고 인정하는 경우에는 해당 훈련을 취소할 수 있다.

법률 제 70 조(집중근로에 따른 처우)

- ① 소장은 수형자의 신청에 따라 외부통근 작업, 외부기관 또는 단체에서 훈련, 그 밖에 집중적인 근로가 필요한 작업을 부과하는 경우에는 접견·전화통화·교육·공동행사 참가 등의 처우를 제한할 수 있다.

다. 다만, 접견 또는 전화통화를 제한한 때에는 휴일이나 그 밖에 해당 수용자의 작업이 없는 날에 접견 또는 전화통화를 할 수 있게 하여야 한다. (필요적)

▷ (집중근로가 접견이다.)

- ② 소장은 작업을 부과하거나 훈련을 받게 하기 전에 수형자에게 제한되는 처우의 내용을 충분히 설명하여야 한다.

시행령 제 95 조(집중근로) 법 제 70 조 제 1 항에서 “집중적인 근로가 필요한 작업”이란 수형자의 신청에 따라 1 일 작업시간 중 접견·전화통화·교육 및 공동행사 참가 등을 하지 아니하고 휴게시간을 제외한 작업시간 내내 하는 작업을 말한다.

법률 제 71 조(작업시간 등)

- ① 1 일의 작업시간(휴식·운동·식사·접견 등 실제 작업을 실시하지 않는 시간 제외)은 8 시간을 초과할 수 없다.
- ② 취사·청소·간병 등 교정시설의 운영과 관리에 필요한 작업의 1 일 작업시간은 12 시간 이내로 한다.
- ③ 1 주의 작업시간은 52 시간을 초과할 수 없다. 다만, 수형자가 신청하는 경우에는 1 주의 작업시간을 8 시간 이내의 범위에서 연장할 수 있다.
- ④ 19 세 미만 수형자의 작업시간은 1 일에 8 시간을, 1 주에 40 시간을 초과할 수 없다.
- ⑤ (토공대휴) 공휴일·토요일과 대통령령으로 정하는 휴일에는 작업을 부과하지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 작업을 부과할 수 있다.

▷ (취청간 긴 불신이 있으면 휴일작업 할 수 있다.)

1. 취사·청소·간병 등 교정시설의 운영과 관리에 필요한 작업을 하는 경우
2. 작업장의 운영을 위하여 불가피한 경우
3. 공공의 안전이나 공공의 이익을 위하여 긴급히 필요한 경우

4. 수형자가 신청하는 경우

시행령 제 96 조(휴업일) 법 제 71 조에서 “그 밖의 휴일” 이란 「각종 기념일 등에 관한 규정」에 따른 교정의 날 및 소장(법장×)이 특히 지정하는 날을 말한다.

▷ (예전 규정) 법 제 71 조 공휴일 · 토요일과 그 밖의 휴일에는 작업을 부과하지 아니한

다. 다만, 취사 · 청소 · 간호, 그 밖에 특히 필요한 작업은 예외로 한다.

▷ 운동시간: 공휴일 및 법장이 정하는 날은 제외

법률 제 72 조(작업의 면제) - 사형확정자 준용

① 소장은 수형자의 가족 또는 배우자의 직계존속이 사망하면 2 일간, 부모 또는 배우자의 제 1차에는 1 일간 해당 수형자의 작업을 면제한다. 다만, 수형자가 작업을 계속하기를 원하는 경우는 예외로 한다.

② 소장은 수형자에게 부상 · 질병, 그 밖에 작업을 계속하기 어려운 특별한 사정이 있으면 그 사유가 해소될 때까지 작업을 면제할 수 있다. (임의적)

▷ 피병일 수도 있으니까..

법률 제 73 조(작업수입 등) - 사형확정자 준용

① 작업수입은 국고수입으로 한다.

② 소장은 수형자의 근로의욕을 고취하고 건전한 사회복귀를 지원하기 위하여 법무부장관이 정하는 바에 따라 작업의 종류, 작업성적, 교정성적, 그 밖의 사정을 고려하여 수형자에게 작업장려금을 지급할 수 있다.

▷ (종, 작, 교, 사 고려)

③ 제 2 항의 작업장려금은 석방 할 때에 본인에게 지급한다. 다만, 본인의 가족생활 부조, 교화 또는 건전한 사회복귀를 위하여 특히 필요하면 석방 전 이라도 그 전부 또는 일부를 지급할 수 있다.

▷ (가, 교, 복, 석방전 전부 또는 일부 지급)

법률 제 74 조(위로금 · 조위금) - 사형확정자 준용

① 소장은 수형자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 법무부장관이 정하는 바에 따라 위로금 또는 조위금을 지급한다.

▷ (위·장, 조·사)

1. 작업 또는 직업훈련으로 인한 부상 또는 질병으로 신체에 장애(장애×)가 발생한 때

▷ 장애: 사고나 질병 후 치료가 끝났음에도 신체에 남은 영구적 훼손 상태

▷ (정신장애×)

2. 작업 또는 직업훈련 중에 사망하거나 그로 인하여 사망한 때

② 위로금은 석방할 때에 본인에게 지급(석방할 때 지급×) 하고, 조위금은 그 상속인에게 지급한다.

▷ 2022 년 개정, 그 전에는 ‘위로금은 석방할 때 본인에게 지급’이었음

법률 제 75 조(다른 보상 · 배상과의 관계) - 사형확정자 준용 위로금 또는 조위금을 지급받을 사람이 국가로부터 동일한 사유로 「민법」이나 그 밖의 법령에 따라 위로금 또는 조위금에 상응하는 금액을 지급받은 경우에는 그 금액을 위로금 또는 조위금으로 지급하지 아니한다.

법률 제 76 조(위로금 · 조위금을 지급받을 권리의 보호) - 사형확정자 준용

① 위로금 또는 조위금을 지급받을 권리는 다른 사람 또는 법인에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없으며, 다른 사람 또는 법인은 이를 압류할 수 없다.

② 지급받은 금전을 표준으로 하여 조세와 그 밖의 공과금을 부과하여서는 아니 된다.

제 5 장 취업지원협의회

시행령 제 85 조(수형자 취업알선 등 협의기구) - 특이하게 시 행령에 근거

① 수형자의 건전한 사회복귀를 지원하기 위하여 교정시설에 취업알선 및 창업지원에 관한 협의기구를 둘 수 있다. (임의 적) (법무부령에서 규정하는 위원회)

▷ (교정위원: 둘 수 있다.)

② 협의기구의 조직·운영, 그 밖에 활동에 필요한 사항은 법 무부령으로 정한다.

시행규칙 제 144 조(기능) 수형자 취업지원협의회의 기능 은 다음 각 호와 같다.

▷ (검사 자네 불교 필- feel)

1. 수형자 사회복귀(수용생활 x) 지원 업무에 관한 자문에 대한 조언
2. 수형자 취업·창업 교육
3. 수형자 사회복귀 지원을 위 한 지역사회 네트워크 추진
4. 취업 및 창업 지원을 위한 자료제공 및 기술지원
5. 직업적성 및 성격검사 등 각종 검사 및 상담
6. 불우수형자 및 그 가족에 대한 지원 활동
7. 그 밖에 수형자 취업알선 및 창업지원을 위하여 필요한 활동

시행규칙 제 145 조(구성)

- ① 협의회는 회장 1 명을 포함하 여 3 명 이상 5 명 이하의 내부 위원과 10 명 이상의 외부위원 으로 구성한다.
- ② 협의회의 회장은 소장이 되 고, 부회장은 2 명을 두되 1 명 은 소장이 내부위원 중에서 지 명하고 1 명은 외부위원 중에서 호선한다.
- ③ 내부위원은 소장이 지명하는 소속기관의 부소장·과장(지소 의 경우에는 7 급 이상의 교도 관)으로 구성한다.
- ④ 회장·부회장 외에 협의회 운영을 위하여 기관실정에 적합 한 수의 임원을 둘 수 있다.

시행규칙 제 146 조(외부위원)

① 법무부장관은 협의회의 외부 위원을 다음 각 호의 사람 중 에서 소장의 추천을 받아 위촉 한다.

1. 고용노동부 고용센터 등 지 역 취업·창업 유관 공공기관의 장 또는 기관 추천자
2. 취업컨설턴트, 창업컨설턴 트, 기업체 대표, 시민단체 및 기업연합체의 임직원
3. 변호사, 「고등교육법」 에 따 른 대학에서 법률학을 가르치 는 강사 이상의 직에 있는 사 람

▷ *취강, 징조, 가부(취업지원-강사, 징벌-조교수, 가석방심사-부장판사, 부교수)*

4. 그 밖에 교정에 관한 학식 과 경험이 풍부하고 수형자 사회복귀 지원에 관심이 있는 외부인사

② 외부위원의 임기는 3 년으로 하며, 연임할 수 있다.

③ 법무부장관은 외부위원이 다 음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 소장의 건의를 받아 해당 위원을 해촉할 수 있다.

▷ (장비의 태만)

1. 심신장애로 직무수행이 불 가능하거나 현저히 곤란하 다 고 인정되는 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상, 그 밖 의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되 는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하 는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

시행규칙 제 147 조(회장의 직 무)

- ① 회장은 협의회를 소집하고 협의회 업무를 총괄한다.
- ② 회장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 소장(회장×)이 지정한 부회장 이 그 직무를 대행한다.

시행규칙 제 148 조(회의)

- ① 협의회회의 회의는 반기마다 개최한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임시회의를 개최할 수 있다.

▷ (회의는 반기마다. 단, 3 회에 해당하면 임시회의)

1. 수형자의 사회복귀 지원을 위하여 협의회가 필요할 때(수형자 취업을 위한 때×)
 2. 회장이 필요하다고 인정하는 때
 3. 위원 3분의 1 이상의 요구가 있는 때
- ② 협의회회의 회의는 회장이 소집하고 그 의장이 된다.
 - ③ 협의회회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

시행규칙 제 149 조(간사)

- ① 협의회회의 사무를 처리하기 위하여 수형자 취업알선 및 창업지원 업무를 전담하는 직원 중에서 간사 1 명을 둔다.
- ② 간사는 협의회회의 회의록을 작성하여 유지하여야 한다.

제 5 절 귀휴

법률 제 77 조(귀휴)

- ① 소장은 6 개월 이상 형을 집행받은 수형자로서 그 형기의 3분의 1(21년 이상의 유기형 또는 무기형의 경우에는 7년)이 지나고 교정성적이 우수한 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 1년 중 20일 이내의 귀휴를 허가할 수 있다.

▷ (교복으로 손해가 발생하거나 위독하여 입원하면 귀휴 허가)

1. 가족 또는 배우자의 직계존속이 위독한 때
2. 질병이나 사고로 외부의료 시설에의 입원이 필요한 때
3. 천재지변이나 그 밖의 재해로 가족, 배우자의 직계존속 또는 수형자 본인에게 회복할 수 없는 중대한 재산상의 손해가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 때
4. 그 밖에 교화 또는 건전한 사회복귀를 위하여 법무부령으로 정하는 사유가 있는 때

- ② 소장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 수형자에 대하여는 5일 이내의 특별귀휴를 허가할 수 있다.

▷ (아몰따-가배존속 사망, 비혼)

1. 가족 또는 배우자의 직계존속이 사망한 때
2. 직계비속의 혼례가 있는 때

▷ 외손자도 직계비속임

- ③ 소장은 귀휴를 허가하는 경우에 법무부령으로 정하는 바에 따라 거소의 제한이나 그 밖에 필요한 조건을 붙일 수 있다. (임의적)

- ④ 귀휴기간은 형집행기간에 포함한다.

시행령 제 97 조(귀휴자에 대한 조치)

- ① 소장은 2일 이상의 귀휴를 허가한 경우에는 귀휴를 허가 받은 사람(귀휴자)의 귀휴지를 관할하는 경찰관서의 장에게 그 사실을 통보하여야 한다.

- ② 귀휴자는 귀휴 중 천재지변 이나 그 밖의 사유로 자신의 신상에 중대한 사고가 발생한 경우에는 가까운 교정시설이나 경찰관서에 신고하여야 하고 필요한 보호를 요청할 수 있다.
- ③ 보호 요청을 받은 교정시설 이나 경찰관서의 장은 귀휴를 허가한 소장에게 그 사실을 지 체 없이 통보하고 적절한 보호 조치를 하여야 한다.

시행규칙 제 130 조(형기기준 등)

- ① 법 제 77 조 제 1 항의 형기를 계산할 때 부정기형은 단기를 기준으로 하고, 2 개 이상의 징역 또는 금고의 형을 선고받은 수형자의 경우에는 그 형기를 합산한다.

▷ (중한 형으로 한다×)

- ② 법 제 77 조 제 1 항의 “1 년 중 20 일 이내의 귀휴” 중 “1 년” 이란 매년 1 월 1 일부터 12 월 31 일까지를 말한다.

제 3 절 귀휴허가 후 조치

시행규칙 제 139 조(귀휴허가증 발급 등) 소장은 귀휴를 허가한 때에는 별지 제 4 호서식의 귀휴허가부에 기록하고 귀휴허가를 받은 수형자(귀휴자)에게 별지 제 5 호서식의 귀휴허가증을 발급하여야 한다.

시행규칙 제 129 조(귀휴 허가)

- ① 소장은 귀휴를 허가하는 경우에는 귀휴심사위원회의 심사를 거쳐야 한다.
- ② 소장은 개방처우급 · 완화경 비처우급 수형자에게 일반귀휴 를 허가할 수 있다. 다만, 교 화 또는 사회복귀 준비 등을 위하여 특히 필요한 경우에는 일반경비처우급 수형자에게도 이를 허가할 수 있다.
- ③ 교화 또는 건전한 사회복귀 를 위하여 법무부령으로 정하 는 귀휴사유는 다음 각 호와 같다.
 1. 직계존속, 배우자, 배우자의 직계존속 또는 본인의 회갑일이 나 고희일인 때(형제×)
 2. 본인 또는 형제자매의 혼례 가 있는 때
 3. 직계비속이 입대하거나 해 외유학을 위하여 출국하게 된 때
 4. 직업훈련을 위하여 필요한 때
 5. 국내기능경기대회의 준비 및 참가를 위하여 필요한 때
 6. 출소 전 취업 또는 창업 등 사회복귀 준비를 위하여 필요한 때
 7. 입학식 · 졸업식 또는 시상 식에 참석하기 위하여 필요한 때
 8. 출석수업을 위하여 필요한 때
 9. 각종 시험에 응시하기 위하 여 필요한 때
 10. 그 밖에 가족과의 유대강 화 또는 사회적응능력 향상을 위하여 특히 필요한 때

시행규칙 제 140 조(귀휴조건) 귀휴를 허가하는 경우 붙일 수 있는 조건(귀휴조건)은 다음 각 호와 같다.

▷ (전화, 접촉, 여행, 출입금지, 달성)

1. 귀휴지 외의 지역 여행 금지
2. 유흥업소, 도박장, 성매매업 소 등 건전한 풍속을 해치거 나 재범 우려가 있는 장소 출 입 금지
3. 피해자 또는 공범 · 동종범 죄자 등과의 접촉금지
4. 귀휴지에서 매일 1 회 이상 소장에게 전화보고(동행귀휴 는 제외한다)
5. 그 밖에 귀휴 중 탈선 방지 또는 귀휴 목적 달성을 위하여 필요한 사항

시행규칙 제 141 조(동행귀휴 등)

- ① 소장은 수형자에게 귀휴를 허가한 경우 필요하다고 인정하 면 교도관을 동행시킬 수 있다.

- ② 소장은 귀휴자의 가족 또는 보호관계에 있는 사람으로부터 별지 제 6 호서식의 보호서약을 제출받아야 한다. (필요적)
- ③ 경찰관서의 장에게 귀휴사실을 통보하는 경우에는 ‘수형자 귀휴사실 통보서’ 서식에 따른다.

시행규칙 제 142 조(귀휴비용 등)

- ① 귀휴자의 여비와 귀휴 중 착용할 복장은 본인이 부담한다.
 - ② 소장은 귀휴자가 신청할 경우 작업장려금의 전부 또는 일부를 귀휴비용으로 사용하게 할 수 있다.
- ▷ 예산의 범위 내에서 지원 (= 문서·도화 외부반출)

법률 제 78 조(귀휴의 취소) 소장은 귀휴 중인 수형자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 귀휴를 취소할 수 있다.

- ▷ (허, 위 - 취소할 수 있다)
1. 귀휴의 허가사유가 존재하지 아니함이 밝혀진 때
 2. 거소의 제한이나 그 밖에 귀휴허가에 붙인 조건을 위반한 때

시행규칙 제 143 조(귀휴조건 위반에 대한 조치) 소장은 귀휴자가 귀휴조건을 위반한 경우에는 귀휴를 취소하거나 이의 시정을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제 2 절 귀휴심사위원회

시행규칙 제 131 조(설치 및 구성)

- ① 수형자의 귀휴허가에 관한 심사를 하기 위하여 교정시설에 귀휴심사위원회를 둔다.
- ② 위원회는 위원장을 포함한 6 명 이상 8 명 이하의 위원으로 구성한다.
- ③ 위원장은 소장이 되며, 위원은 소장이 소속기관의 부소장·과장(지소의 경우에는 7 급 이상의 교도관) 및 교정에 관한 학식과 경험이 풍부한 외부 인사 중에서 임명 또는 위촉한다.
- 다. 이 경우 외부위원은 2 명 이상으로 한다.

시행규칙 제 132 조(위원장의 직무)

- ① 위원장은 위원회를 소집하고 위원회의 업무를 총괄한다.
- ② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부소장인 위원이 그 직무를 대행하고, 부소장이 없거나 부소장인 위원이 사고가 있는 경우에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

시행규칙 제 136 조(외부위원)

- ① 외부위원의 임기는 2 년으로 하며, 연임할 수 있다.
- ② 소장은 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

▷ (장비의 품에 들어가면 해촉)

1. 심신장애로 직무수행이 불가능하거나 현저히 곤란하다고 인정되는 경우
 2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
 3. 직무태만, 품위손상, 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
 4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우
- ③ 외부위원에게는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다.

▷ (징수여경, 가수여, 귀수여, 교수지)

▷ 징벌위원회(수당, 여비, 경비), 가석방심사위원회(수당, 여비), 귀휴심사위원회(수당, 여비), 교정자문위원회(수당)

시행규칙 제 133 조(회의)

- ① 위원회의 회의는 위원장이 수형자에게 귀휴사유가 발생하여 귀휴심사가 필요하다고 인정하는 때에 개최한다.
- ② 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

시행규칙 제 134 조(심사의 특례)

- ① 소장은 토요일, 공휴일, 그 밖에 위원회의 소집이 매우 곤란한 때에 가족 또는 배우자의 직계존속이 사망한 때에는 위원회의 심사를 거치지 아니하고 귀휴를 허가할 수 있다. 다만, 이 경우 다음 각 호에 해당하는 부서의 장의 의견을 들어야 한다.(담당자×)
 1. 수용관리를 담당하고 있는 부서(보안과)
 2. 귀휴업무를 담당하고 있는 부서(사회복지과)
- ② 수용관리 및 귀휴업무를 담당하는 부서의 장은 귀휴심사 부, 수용기록부, 그 밖에 귀휴 심사에 필요하다고 인정되는 서류를 검토하여 그 의견을 지체 없이 소장에게 보고하여야 한다.

시행규칙 제 135 조(심사사항) 위원회는 귀휴심사대상자에 대하여 다음 각 호의 사항을 심사해야 한다.

▷ (수범환)

▷ (참고) (분류심사조사 및 가석방은-신범보)

1. 수용관계
 - 가. 건강상태
 - 나. 징벌유무 등 수용생활 태도
 - 다. 작업·교육의 근면·성실 정도
 - 라. 작업장려금 및 보관금
 - 마. 사회적 처우의 시행 현황
 - 바. 공범·동종범죄자 또는 심사대상자가 속한 범죄단체 구성원과의 교류 정도
2. 범죄관계
 - 가. 범행 시의 나이
 - 나. 범죄의 성질 및 동기
 - 다. 공범관계
 - 라. 피해의 회복 여부 및 피해자의 감정
 - 마. 피해자에 대한 보복범죄의 가능성
 - 바. 범죄에 대한 사회의 감정
3. 환경관계
 - 가. 가족 또는 보호자
 - 나. 가족과의 결속 정도
 - 다. 보호자의 생활상태
 - 라. 접견·전화통화의 내용 및 횟수
 - 마. 귀휴예정지 및 교통·통신 관계
 - 바. 공범·동종범죄자 또는 심사대상자가 속한 범죄단체의 활동상태 및 이와 연계한 재범 가능성

시행규칙 제 137 조(간사)

- ① 위원회의 사무를 처리하기 위하여 귀휴업무를 담당하는 교도관 중에서 간사 1 명을 둔다.
- ② 간사는 위원장의 명을 받아 위원회의 사무를 처리한다.
- ③ 간사는 다음 각 호의 서류를 위원회에 제출하여야 한다.
 1. 귀휴심사부
 2. 수용기록부
 3. 그 밖에 귀휴심사에 필요하다고 인정되는 서류
- ④ 간사는 위원회 회의록을 작성하여 유지하여야 한다.

시행규칙 제 138 조(사실조회 등)

- ① 소장은 수형자의 귀휴심사에 필요한 경우에는 사실조회를 할 수 있다.
- ② 소장은 심사대상자의 보호관 계 등을 알아보기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 의 가족 또는 보호관계에 있는 사람에게 위원회 회의의 참석을 요청할 수 있다.

제 7 장 특별한 보호

제 1 절 여성수용자

법률 제 50 조(여성수용자의 처우)

- ① 소장은 여성수용자에 대하여 여성의 신체적 · 심리적 특성을 고려하여 처우하여야 한다.
- ② 소장은 여성수용자에 대하여 건강검진을 실시하는 경우에는 나이 · 건강 등을 고려하여 부인과질환에 관한 검사를 포함 시켜야 한다.
- ③ 소장은 생리 중인 여성수용자에 대하여는 위생에 필요한 물품을 지급하여야 한다.

시행령 제 77 조(여성수용자의 목욕)

- ① 소장은 제 50 조에 따라 여성 수용자의 목욕횟수를 정하는 경우에는 그 신체적 특성을 특히 고려하여야 한다.
- ② 소장은 여성수용자가 목욕을 하는 경우에 계호가 필요하다고 인정하면 여성교도관이 하도록 하여야 한다.

법률 제 51 조(여성수용자 처우 시의 유의사항)

- ① 소장은 여성수용자에 대하여 상담 · 교육 · 작업 등(상담등)을 실시하는 때에는 여성교도관이 담당하도록 하여야 한다. 다만, 여성교도관이 부족하거나 그 밖의 부득이한 사정이 있으면 그러하지 아니하다.
- ② 남성교도관이 1 인의 여성수용자에 대하여 실내에서 상담 등을 하려면 투명한 창문이 설치된 장소에서 다른 여성(여성 교도관×)을 입회시킨 후 실시 하여야 한다.

시행령 제 7 조(여성수용자에 대한 시찰) 소장은 특히 필요하다고 인정하는 경우가 아니면 남성교도관이 야간에 수용자거실에 있는 여성 수용자를 시찰하게 하여서는 아니 된다.

▷ 반대해석: 야간에 특히 필요하면 남자교도관이 여자수용자를 직접 시찰 가능하다.

법률 제 52 조(임산부인 수용자의 처우)

- ① 소장은 수용자가 임신 중이거나 출산(유산 · 사산을 포함) 한 경우에는 모성보호 및 건강 유지를 위하여 정기적인 검진 등 적절한 조치를 하여야 한다.
- ② 소장은 수용자가 출산하려고 하는 경우에는 외부의료시설에서 진료를 받게 하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

시행령 제 78 조(출산의 범위) “출산한 경우”란 출산(유산 · 사산을 포함) 후 60 일이 지나지 아니한 경우를 말한다.

법률 제 53 조(유아의 양육)

① 여성수용자는 자신이 출산한 유아를 교정시설에서 양육할 것을 신청할 수 있다. 이 경우 소장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 없으면, 생후 18 개월에 이르기까지 허가하여야 한다.

▷ (양육불허 - 유아, 수용자, 교정시설)

1. 유아가 질병·부상, 그 밖의 사유로 교정시설에서 생활하는 것이 특히 부적당하다고 인정되는 때
2. 수용자가 질병·부상, 그 밖의 사유로 유아를 양육할 능력이 없다고 인정되는 때
3. 교정시설에 감염병이 유행하거나 그 밖의 사정으로 유아 양육이 특히 부적당한 때

② 소장은 유아의 양육을 허가한 경우에는 필요한 설비와 물품의 제공, 그 밖에 양육을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

시행령 제 79 조(유아의 양육) 소장은 유아의 양육을 허가한 경우에는 교정시설에 육아거실을 지정·운영하여야 한다.

시행령 제 80 조(유아의 인도)

① 소장은 유아의 양육을 허가하지 아니하는 경우에는 수용자의 의사를 고려하여 유아보호에 적당하다고 인정하는 법인 또는 개인에게 그 유아를 보낼 수 있다. 다만, 적당한 법인 또는 개인이 없는 경우에는 그 유아를 해당 교정시설의 소재지를 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 보내서 보호하게 하여야 한다.

② 양육이 허가된 유아가 출생 후 18 개월이 지나거나, 유아양육의 허가를 받은 수용자가 허가의 취소를 요청하는 때 또는 (양육불허 - 유아, 수용자, 교정시설)에 해당되는 때에도 소장은 수용자의 의사를 고려하여 유아보호에 적당하다고 인정하는 법인 또는 개인에게 그 유아를 보낼 수 있다. 다만, 적당한 법인 또는 개인이 없는 경우에는 그 유아를 해당 교정시설의 소재지를 관할하는 시장·군수 또는 구청장에게 보내서 보호하게 하여야 한다.

▷ 양육허가x : 18 개월 초과, 허가의 취소 요청, 불허 사유 발생 시

▷ ① 수용자 의사 고려하여 적당한 법인 or 개인 → ② 교정시설 소재지 시장, 군수, 구청장에게 보내서 보호

시행규칙 제 42 조(임산부수용자 등에 대한 특칙) 소장은 임산부인 수용자 및 유아의 양육을 허가받은 수용자에 대하여 필요하다고 인정하는 경우에는 교정시설에 근무하는 의사(공중보건과의사 포함한 의무관)의 의견을 들어 필요한 양의 죽 등의 주식과 별도로 마련된 부식을 지급할 수 있다.

시행규칙 제 42 조의 2(양육유아 지급물품)_2026. 8. 6. 시행(신설)

① 소장은 유아의 양육을 허가한 경우에는 해당 유아에게 다음 각 호의 물품을 지급할 수 있다.

▷ (체육인)

1. 분유, 이유식 등의 대체식품
 2. 기저귀, 젖병 등의 육아용품
 3. 그 밖에 유아의 양육에 필요하다고 인정되는 물품
- ② 제 1 항에 따라 지급되는 물품은 유아의 안전, 건강 및 위생 등에 적합해야 한다.
- ③ 제 1 항에 따라 지급되는 물품의 품목, 지급수량, 지급횟수 및 그 밖에 필요한 사항은 법무부장관이 정한다.

법률 제 53 조의 2(수용자의 미성년 자녀 보호에 대한 지원)

① 소장은 신입자에게 「아동복지법」 제 15 조에 따른 보호조치를 의뢰할 수 있음을 알려주어야 한다.

② 소장은 수용자가 보호조치를 의뢰하려는 경우 보호조치의 의뢰가 원활하게 이루어질 수 있도록 지원하여야 한다.

③ 안내 및 보호조치 의뢰 지원의 방법·절차, 그 밖에 필요한 사항은 법무부장관이 정한다.

법률 제 54 조(수용자에 대한 특별한 처우)

▷ (여성수용자는 특별한 처우 대상이 아님)

- ① 소장은 노인수용자에 대하여 나이 · 건강상태 등을 고려하여 그 처우에 있어 적절한 배려를 하여야 한다.
- ② 소장은 장애인수용자에 대하여 장애의 정도를 고려하여 그 처우에 있어 적절한 배려를 하여야 한다.
- ③ 소장은 외국인수용자에 대하여 언어 · 생활문화 등을 고려하여 적절한 처우를 하여야 한다.
- ④ 소장은 소년수용자에 대하여 나이 · 적성 등을 고려하여 적절한 처우를 하여야 한다.

▷ 특별한 보호에서의 소년수용자는 19 세 미만뿐만 아니라 소년교도소에 수용중인 애도 포함이다. (19 세 이상, 23 세 가 되기 전의 애들)

- ⑤ 노인수용자 · 장애인수용자 · 외국인수용자 및 소년수용자에 대한 적절한 배려 또는 처우에 관하여 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

▷ 노인: 나이, 건강상태(배려) / 장애: 장애의 정도(배려)

▷ 외국: 언어, 생활문화(처우) / 소년: 나이, 적성(처우)

제 2 절 노인수용자

시행령 제 81 조(노인수용자 등의 정의)

- ① 법 제 54 조 제 1 항에서 “노인 수용자”란 65 세 이상인 수용자를 말한다.

시행규칙 제 43 조(전담교정시설)

- ① 법무부장관이 노인(장애인)수형자의 처우를 전담하도록 정하는 시설(노인수형자 전담교정시설)에는 교도소 · 구치소 편의시설의 종류 및 설치기준에 따른 편의시설을 갖추어야 한다.
- ② 노인수형자 전담교정시설에는 별도의 공동휴게실을 마련하고 노인이 선호하는 오락용품 등을 갖춰두어야 한다.

시행규칙 제 44 조(수용거실)

- ① 노인수형자 전담교정시설이 아닌 교정시설에서는 노인수용자를 수용하기 위하여 별도의 거실을 지정하여 운용할 수 있다.
- ② 노인수용자의 거실은 시설부족 또는 그 밖의 부득이한 사정이 없으면 건물의 1 층에 설치하고, 특히 겨울철 난방을 위하여 필요한 시설을 갖추어야 한다. (필요적)

시행규칙 제 45 조(주 · 부식 등 지급) 소장은 노인(장애인, 소년)수용자의 나이 · 건강상태 등을 고려하여 필요하다고 인정하면 수용자의 지급기준을 초과하여 주 · 부식, 의류 · 침구, 그 밖의 생활 용품을 지급할 수 있다. (임의적)

시행규칙 제 46 조(운동 · 목욕)

- ① 소장은 노인(장애인, 소년)수용자의 나이 · 건강상태 등을 고려하여 필요하다고 인정하면 운동시간을 연장하거나 목욕횟수를 늘릴 수 있다.
- ② 소장은 노인(장애인, 소년)수용자가 거동이 불편하여 혼자서 목욕하기 어려운 경우에는 교도관, 자원봉사자 또는 다른 수용자로 하여금 목욕을 보조하게 할 수 있다.

시행규칙 제 47 조(전문의료진 등)

- ① 노인수형자 전담교정시설의 장은 노인성 질환에 관한 전문적인 지식을 가진 의료진과 장비를 갖추고, 외부의료시설과 협력체계를 강화하여 노인수형자가 신속하고 적절한 치료를 받을 수 있도록 노력(ㅋㅋ)하여야 한다.

▷ 노인전문 의사를 구하기 힘들어서.

- ② 소장은 노인(소년)수용자에 대하여 6 개월에 1 회 이상 건강 검진을 하여야 한다.

시행규칙 제 48 조(교육 · 교화 프로그램 및 작업)

- ① 노인(장애인, 소년)수형자 전 담교정시설의 장은 노인문제에 관한 지식과 경험이 풍부한 외 부전문가를 초빙하여 교육하게 하는 등 노인(장애인, 소년)수 형자의 교육 받을 기회를 확대 하고, 노인전문오락, 그 밖에 노인(장애인, 소년)의 특성에 알맞은 교화프로그램을 개발 · 시행하여야 한다.
 - ② 소장은 노인(장애인, 소년)수 용자가 작업을 원하는 경우에는 나이 · 건강상태 등을 고려 하여 해당 수용자가 감당할 수 있는 정도의 작업을 부과한다. 이 경우 의무관의 의견을 들어 야 한다.
- 제 3 절 장애인수용자

시행령 제 81 조(노인수용자 등의 정의)

- ② 장애인수용자란 시각 · 청각 · 언어 · 지체 등의 장애로 통 상적인 수용생활이 특히 곤란 하다고 인정되는 사람으로서 법무부령으로 정하는 수용자를 말한다.(법무부장관×)

시행규칙 제 49 조(정의) “장애인수용자” 란 시각 · 청각 · 언어 · 지체 등의 장애로 통상적 인 수용생활이 특히 곤란하다고 인정되는 수용자를 말한다.

시행규칙 제 50 조(전담교정시 설)

- ① 법무부장관이 장애인수형자 의 처우를 전담하도록 정하는 시설(장애인수형자 전담교정시 설)의 장은 장애종류별 특성에 알맞은 재활치료프로그램을 개 발하여 시행하여야 한다.
- ② 장애인수형자 전담교정시설 편의시설의 종류 및 설치기준 에 관하여는 교도소 · 구치소 편의시설의 종류 및 설치기준 에 따른 편의시설을 갖추어야 한다.

시행규칙 제 51 조(수용거실)

- ① 장애인수형자 전담교정시설 이 아닌 교정시설에서는 장애 인수용자를 수용하기 위하여 별도의 거실을 지정하여 운용 할 수 있다.
- ② 장애인수용자의 거실은 시설 부족 또는 그 밖의 부득이한 사정이 없으면 건물의 1 층에 설치하고, 특히 장애인이 이용 할 수 있는 변기 등의 시설을 갖추도록 하여야 한다.

시행규칙 제 52 조(전문의료진 등) 장애인수형자 전담교정시설의 장은 장애인의 재활에 관한 전 문적인 지식을 가진 의료진과 장비를 갖추도록 노력(ㅋㅋ)하여 야 한다.

시행규칙 제 53 조(직업훈련) 장애인수형자 전담교정시설의 장은 장애인수형자에 대한 직업 훈련이 석방 후의 취업과 연계 될 수 있도록 그 프로그램의 편 성 및 운영에 특히 유의하여야 한다.

시행규칙 제 54 조(준용규정) 장애인수용자의 장애정도, 건강 등을 고려하여 필요하다고 인정 하는 경우 수용자의 지급기준을 초과하여 주 · 부식, 의류 · 침구, 그 밖의 생활용품을 지급할 수 있고, 운동시간을 연장하거나 목욕횟수를 늘릴 수 있으며, 장 애인수용자가 거동이 불편하여 혼자서 목욕하기 어려운 경우에는 교도관, 자원봉사자 또는 다 른 수용자로 하여금 목욕을 보 조하게 할 수 있다. 장애인수형자 전담교정시설의 장은 장애인 문제에 관한 지식 과 경험이 풍부한 외부전문가를 초빙하여 교육하게 하는 등 장 애인수형자의 교육 받을 기회를 확대하고, 장애인 전문오락, 그 밖에 장애인의 특성에 알맞은 교화프로그램을 개발 · 시행하여 야 하며, 소장은 장애인수용자가 작업을 원하는 경우에는 장애의 정도 등을 고려하여 해당 수용자가 감당할 수 있는 정도의 작업을 부과한다. 이 경우 의무관의 의 견을 들어야 한다.

시행령 제 81 조(노인수용자 등의 정의)

- ③ 외국인수용자란 대한민국의 국적을 가지지 아니한 수용자 를 말한다.

시행규칙 제 55 조(전담교정시설) 법무부장관이 외국인수형자의 처우를 전담하도록 정하는 시설의 장은 외국인의 특성에 알맞은 교화프로그램 등을 개발하여 시행하여야 한다.

시행규칙 제 56 조(전담요원 지정)

- ① 외국인수용자를 수용하는 소장은 외국어에 능통한 소속 교도관을 전담요원으로 지정하여 일상적인 개별면담, 고충해소, 통역·번역 및 외교공관 또는 영사관 등 관계기관과의 연락 등의 업무를 수행하게 하여야 한다.
- ② 전담요원(소장×)은 외국인 미결수용자(수형자×)에게 소송 진행에 필요한 법률지식을 제공하는 등의 노력을 하여야 한다. (외국인은 미결수 필요적 조력)

시행규칙 제 57 조(수용거실 지정)

- ① 소장은 외국인수용자의 수용 거실을 지정하는 경우에는 종교 또는 생활관습(습관×)이 다르거나 민족감정 등으로 인하여 분쟁의 소지가 있는 외국인 수용자는 거실을 분리하여 수용하여야 한다. (분쟁의 소지가 있는 경우에 한하여 필요적 분리)
- ② 소장은 외국인수용자에 대하여는 그 생활양식을 고려하여 필요한 수용설비를 제공하도록 노력(ㅋㅋ)하여야 한다.

▷ 아프리카 사람한테 해먹을 반드시 줄 수는 없어서 노력임

시행규칙 제 58 조(주·부식 지급)

- ① 외국인수용자에게 지급하는 음식물의 총열량은 소속 국가의 음식문화, 체격 등을 고려하여 조정할 수 있다.
- ▷ 재량임. 일단 주는대로 쳐 먹어!!
- ② 외국인수용자에 대하여는 쌀, 빵 또는 그 밖의 식품을 주식으로 지급하되, 소속 국가의 음식문화를 고려하여야 한다.
- ▷ 필요적으로 고려. 이슬람 사람에게 돼지고기를 줄 수 없어서
- ③ 외국인수용자에게 지급하는 부식의 지급기준은 법무부장관이 정한다.

▷ (외, 부, 장)

시행규칙 제 59 조(위독 또는 사망 시의 조치) 소장은 외국인수용자가 질병 등으로 위독하거나 사망한 경우에는 그의 국적이나 시민권이 속하는 나라의 외교공관 또는 영사관의 장이나 그 관원 또는 가족에게 이를 즉시 알려야 한다.

제 5 절 소년수용자

시행령 제 81 조(노인수용자 등의 정의)

- ④ 소년수용자란 다음 각 호의 사람을 말한다.
 - 1. 19 세 미만의 수형자
 - 2. 소년교도소에 수용 중 19 세가 되었지만 교육·교화프로그램, 작업, 직업훈련 등을 실시하기 위하여 특히 필요하다고 인정되어 23 세가 되기 전까지 계속하여 소년교도소에 수용 중인 수형자(연령 상관 없음)
 - 3. 19 세 미만의 미결수용자

시행규칙 제 59 조의 2(전담교정시설)

- ① 법무부장관이 19 세 미만의 수형자(소년수형자)의 처우를 전담하도록 정하는 시설의 장은 소년의 나이·적성 등 특성에 알맞은 교육·교화프로그램을 개발하여 시행하여야 한다.

② 소년수형자 전담교정시설에는 별도의 공동학습공간(개별 x)을 마련하고 학용품 및 소년의 정서 함양에 필요한 도서, 잡지 등을 갖춰 두어야 한다.

시행규칙 제 59 조의 3(수용거실)

① 소년수형자 전담교정시설이 아닌 교정시설에서는 소년수용자를 수용하기 위하여 별도의 거실을 지정하여 운용할 수 있다.

② 소년수형자 전담교정시설이 아닌 교정시설에서 소년수용자를 수용한 경우, 시설의 장은 소년의 나이·적성 등 특성에 알맞은 교육·교화프로그램을 개발하여 시행하여야 한다.

시행규칙 제 59 조의 4(의류) 법무부장관은 제 4 조(의류의 품목) 및 제 5 조(의류의 품목별 착용 시기 및 대상)에도 불구하고 소년수용자의 나이·적성 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우 의류의 품목과 품목별 착용 시기 및 대상을 달리 정할 수 있다.

▷ 청소년은 옷에 민감해서ㄱ

▷ 개방처우급도 의류, 색상을 달리할 수 있다

시행규칙 제 59 조의 5(접견·전화)_2026. 8. 6. 시행 소장은 소년수형자등(소년수형자 또는 법 제 12 조제 3 항에 따라 소년교도소에 계속 수용 중인 수형자를 말한다. 이하 제 59 조의 6에서 같다)의 나이·적성 등을 고려하여 필요하다고 인정하면 접견 및 전화통화 횟수를 늘릴 수 있다. (시간x)

▷ 여성, 노인, 장애인, 외국인은 접견·전화통화 횟수 늘릴 수 없음

【접견의 예외(구별암기!)]

▷ (형교복 미쳐 사교심 - 외연횡장)

▷ (19 세 교복 수 - 횡)

▷ (수_교정성적 우수자 - 횡장)

▷ (외- 접견 시간대 외, 연- 연장, 횡 - 횡수, 장 - 장소)

시행규칙 제 59 조의 6(사회적 처우) 소장은 소년수형자등의 나이·적성 등을 고려하여 필요하다고 인정하면 소년수형자 등에게 사회견학, 사회봉사, 자신이 신봉 하는 종교행사 참석, 연극, 영화, 그 밖의 문화공연 관람을 허가할 수 있다. 이 경우 소장 이 허가할 수 있는 활동에는 발표회 및 공연 등 참가 활동을 포함한다.

▷ 경비처우등급 제한x

시행규칙 제 59 조의 7(준용규정) 소년수용자의 나이·건강상태 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우 수용자의 지급기준을 초과하여 주·부식, 의류·침구, 그 밖의 생활용품을 지급할 수 있고, 운동시간을 연장하거나 목욕횟수를 늘릴 수 있으며, 소년수용자가 거동이 불편하여 혼자서 목욕하기 어려운 경우에는 교도관, 자원봉사자 또는 다른 수용자로 하여금 목욕을 보조하게 할 수 있다. 소년수형자 전담교정시설의 장은 소년 질환에 관한 전문적인 지식을 가진 의료진과 장비를 갖추고, 외부의료시설과 협력체계를 강화하여 소년수형자가 신속하고 적절한 치료를 받을 수 있도록 노력하여야 하고, 소년수용자에 대하여 6 개월에 1 회 이상 건강검진을 하여야 한다. (장애인 적용x) 소년수형자 전담교정시설의 장은 소년 문제에 관한 지식과 경험이 풍부한 외부전문가를 초빙하여 교육하게 하는 등 소년수형자의 교육 받을 기회를 확대하고, 장애인 전문오락, 그 밖에 장애인의 특성에 알맞은 교화프로그램을 개발·시행하여야 하며, 소장은 장애인수용자가 작업을 원하는 경우에는 나이·적성 등을 고려하여 해당 수용자가 감당할 수 있는 정도의 작업을 부과한다. 이 경우 의무관의 의견을 들어야 한다.

▷ 노인 + 장애인 + 소년 but 외국인은 준용 안됨

법률 제 104 조(마약류사범 등의 관리)

- ① 소장은 마약류사범·조직폭력사범 등 법무부령으로 정하는 수용자(관심대상수용자)에 대하여는 시설의 안전과 질서 유지를 위하여 필요한 범위에서 다른 수용자와의 접촉을 차단하거나 계호를 엄중히 하는 등 법무부령으로 정하는 바에 따라 다른 수용자와 달리 관리할 수 있다.
- ② 소장은 마약류사범·조직폭력사범 등 법무부령으로 정하는 수용자(관심대상수용자)를 달리 관리하는 경우에도 기본 적인 처우를 제한하여서는 아니 된다.

시행규칙 제 194 조(엄중관리대상자의 구분) 법 제 104 조에 따라 교정시설의 안전과 질서유지를 위하여 다른 수용자와의 접촉을 차단하거나 계호를 엄중히 하여야 하는 수용자(엄중관리대상자)는 다음 각 호와 같이 구분한다.

- 1. 조직폭력수용자
- 2. 마약류수용자
- 3. 관심대상수용자

▷ 색깔은 관조마 순서

시행규칙 제 195 조(번호표 등 표시)

- ① 엄중관리대상자의 번호표 및 거실표의 색상은 다음 각 호와 같이 구분한다.
 - 1. 관심대상수용자: 노란색
 - 2. 조직폭력수용자: 노란색
 - 3. 마약류수용자: 파란색
- ② 제 194 조의 엄중관리대상자 구분이 중복되는 수용자의 경우 그 번호표 및 거실표의 색상은 제 1 항 각 호의 순서(관조마)에 따른다.

시행규칙 제 196 조(상담)

- ① 소장은 엄중관리대상자(사형 확정자) 중 지속적인 상담이 필요하다고 인정되는 사람에 대하여는 상담책임자를 지정한다.(모든 엄중관리대상자×, 모든 사형확정자×)
- ▷ 필요한 사람만, 필요적
- ② 상담책임자는 감독교도관 또는 상담 관련 전문교육을 이수한 교도관을 우선하여 지정하여야 하며, 상담대상자는 상담 책임자 1 명당 10 명 이내로 하여야 한다.
- ③ 상담책임자는 해당 엄중관리 대상자(사형확정자)에 대하여 수시로(월 1 회×) 개별상담을 함으로써 신속한 고충처리와 원만한 수용생활 지도를 위하여 노력하여야 한다.
- ④ 상담책임자가 상담을 하였을 때에는 그 요지와 처리결과 등을 교정정보시스템에 입력하여야 한다. 이 경우 엄중관리대상자(사형확정자)의 처우를 위하여 필요하면 엄중관리대상자 상담결과 보고서를 작성하여 소장에게 보고하여야 한다.

시행규칙 제 197 조(작업 부과) 소장은 엄중관리대상자에게 작업을 부과할 때에는 분류심사를 위한 조사나 검사(분류조사, 분류검사) 등의 결과를 고려하여야 한다.

▷ 법 제59 조f 소장은 분류 심사를 위하여 수형자를 대상으로 상담 등을 통한 신상에 관한 개별사안의 조사, 심리·지능·적성 검사, 그 밖에 필요한 검사를 할 수 있다. <조직폭력수용자>

시행규칙 제 198 조(지정대상) 조직폭력수용자의 지정대상은 다음 각 호와 같다.

- 1. 체포영장, 구속영장, 공소장 또는 재판서에 조직폭력사범으로 명시된 수용자
- 2. 공소장 또는 재판서에 조직 폭력사범으로 명시되어 있지는 아니하나 「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」 제 4 조(단체 등의 구성·활동)·제 5 조(단체 등의 이용·지원) 또는 「형 법」 제 114 조(범죄단체 등의 조직)가 적용된 수용자

3. 공범·피해자 등의 체포영장·구속영장·공소장 또는 재판서에 조직폭력사범으로 명시된 수용자(집행유예×)(전에×)

▷ (판례) '조직폭력사범'이란 수용자의 수용 원인이 된 당해 범죄가 조직폭력범죄에 해당하거나, 수용자가 당해 범죄의 실행 당시 폭력조직에 가담 중이었던 경우를 전제로 하는 것으로 제한 해석해야 하고, 이러한 경우에 해당하지 않음에도 불구하고 단지 과거에 폭력조직에 가담하였던 전력이 있는 경우까지 확장 해석할 수는 없다고 할 것이다.

시행규칙 제 199 조(지정 및 해제)

① 소장은 조직폭력수용자 지정 대상에 해당하는 수용자에 대하여는 조직폭력수용자로 지정 한다.(법정 지정이라 지정 시 회의 필요 없음) 현재의 수용 생활 중 집행되었거나 집행할 형이 제 198 조 제 1 호 또는 제 2 호에 해당하는 경우에도 또한 같다.

▷ 심의·의결 없이 그냥 지정

② 소장은 조직폭력수용자로 지정된 사람에 대하여는 석방할 때까지 지정을 해제할 수 없다. 다만, 공소장 변경 또는 재판 확정에 따라 지정사유가 해소되었다고 인정되는 경우에는 교도관회의의 심의 또는 분류처우위원회의 의결을 거쳐 지정을 해제한다.

▷ 해제는 회의를 거쳐야 함! 그런데 마약은 '할 수 있다.(임의적)'임

시행규칙 제 200 조(수용자를 대표하는 직책 부여 금지)(사형 확정자 준용) 소장은 조직폭력수용자에게 거실 및 작업장 등의 봉사원, 반장, 조장, 분임장, 그 밖에 수용자를 대표하는 직책을 부여해서는 아니 된다.

▷ 예외 없음

시행규칙 제 201 조(수형자 간 연계활동 차단을 위한 이송) 소장은 조직폭력수형자가 작업장 등에서 다른 수형자와 음성적으로 세력을 형성하는 등 집단화할 우려가 있다고 인정하는 경우에는 법무부장관에게 해당 조직폭력수형자의 이송을 지체 없이 신청하여야 한다. ⇒ 심각 한거라 필요적임

시행규칙 제 202 조(처우상 유 의사항) 소장은 조직폭력수용자가 다른 사람과 접견할 때에는 외부 폭력조직과의 연계가능성이 높은 점 등을 고려하여 접촉차단시설이 있는 장소에서 하게 하여야 하며, 귀휴나 그 밖의 특별한 이익이 되는 처우를 결정하는 경우에는 해당 처우의 허용 요건에 관한 규정을 엄격히 적용하여야 한다.

시행규칙 제 203 조(특이사항의 통보) 소장은 조직폭력수용자의 편지 및 접견의 내용(전화통화×) 중 특이사항이 있는 경우에는 검찰청, 경찰서 등 관계기관에 통보 할 수 있다. (임의규정)

제 3 절 마약류수용자

시행규칙 제 204 조(지정대상) 마약류수용자의 지정대상은 다음 각 호와 같다.

1. 체포영장·구속영장·공소장 또는 재판서에 「마약류관리에 관한 법률」, 「마약류 불법거래방지에 관한 특례법」, 그 밖에 마약류에 관한 형사 법률이 적용된 수용자

▷ 조폭이랑 다르게 공범 관련은 없네

2. 마약류수용자 지정대상에 해당하는 형사 법률을 적용받아 집행유예가 선고되어 그 집행유예 기간 중에 별건으로 수용된 수용자

▷ 명시×, 공범×, 피해자×

시행규칙 제 205 조(지정 및 해제) _ 2026. 8. 6. 시행

① 소장은 마약류수용자 지정대상에 해당하는 수용자에 대하여는 마약류수용자로 지정하여야 한다. 현재의 수용생활 중 집행되었거나 집행할 형이 체포영장·구속영장·공소장 또는 재판서에 「마약류관리에 관한 법률」, 「마약류 불법거래방지에 관한 특례법」, 그 밖에 마약류에 관한 형사 법률이 적용된 수용자 또한 같다.

▷ **심의, 의결 없이 그냥 지정**

② 소장은 마약류수용자로 지정 된 사람에 대하여는 석방할 때 까지 지정을 해제할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 교도관 회의의 심의 또는 분류처우위 원회의 의결을 거쳐 지정을 해 제할 수 있다. (임의적 해제)

▷ **조폭은 '해제한다.'임**

1. 공소장 변경 또는 재판 확 정에 따라 지정사유가 해소되 었다고 인정되는 경우
2. 지정 후 5 년이 지난 마약류 수용자로서 수용생활태도, 교 정성적 등이 양호한 경우. 다 만, 마약류에 관한 형사 법률 외의 법률이 같이 적용된 마 약류수용자로 한정한다.
3. 제 204 조제 2 호에 따라 지정 된 마약류수용자 중 마약류에 관한 형사 법률을 적용받은 형의 집행유예 기간이 지난 경우

시행규칙 제 206 조(마약반응검 사)

- ① 마약류수용자에 대하여 다량 또는 장기간 복용할 경우 환각 증세를 일으킬 수 있는 의약품 을 투약할 때에는 특히 유의하 여야 한다.
- ② 소장은 교정시설에 마약류를 반입하는 것을 방지하기 위하 여 필요하면 강제에 의하지 아 니하는 범위에서 수용자의 소 변을 채취하여 마약반응검사를 할 수 있다.

▷ (교도관회의 심의×)

▷ (판례) 교도소장의 마약류 수용자의 소변 채취: 공권력 행사○, but 영장주의 위반×

- ③ 소장은 검사 결과 양성반응 이 나타난 수용자에 대하여는 관계기관에 혈청검사, 모발검 사, 그 밖의 정밀검사를 의뢰 하고 그 결과에 따라 적절한 조치를 하여야 한다.

시행규칙 제 207 조(물품전달 제한) 소장은 수용자 외의 사람이 마 약류수용자에게 물품을 건네줄 것을 신청하는 경우에는 마약류 반입 등을 차단하기 위하여 신 청을 허가하지 않는다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물품을 건네줄 것을 신청한 경우에는 예외로 할 수 있다.

▷ **심지어 재량임**

1. 법무부장관이 정하는 바에 따라 교정시설 안에서 판매되 는 물품
2. 그 밖에 마약류 반입을 위 한 도구로 이용될 가능성이 없 다고 인정되는 물품

시행규칙 제 208 조(보관품 등 수시점검) 담당교도관은 마약류수용자의 보관품 및 지니는 물건의 변동 상황을 수시로 점검하고, 특이 사항이 있는 경우에는 감독교도 관에게 보고해야 한다.

시행규칙 제 209 조(재활교육)

- ① 소장은 마약류수용자가 마약 류 근절 의지를 갖고 이를 실 천할 수 있도록 해당 교정시설 (수용자×)의 여건에 적합한 마 약류수용자 재활교육계획을 수 립하여 시행하여야 한다. (의 무)
- ② 소장은 마약류수용자의 마약 류 근절 의지를 복돋울 수 있 도록 마약 퇴치 전문강사, 성 직자 등과 자매결연을 주선했을 수 있다.

제 4 절 관심대상수용자

시행규칙 제 211 조(지정 및 해제)

- ① 소장은 관심대상수용자 지정 대상자에 대하여는 분류처우위 원회의 의결을 거쳐 관심대상 수용자로 지정한다. 다만, 미 결수용자 등 분류처우위원회의 의결 대상자가 아닌 경우에도 관심대상수용자로 지정할 필요 가 있다고 인정되는 수용자에 대하여는 교도관회의의 심의를 거쳐 관심대상수용자로 지정할 수 있다.

▷ **분류처우위원회 지정한다(수형자) or 교도관회의 지정 할 수 있다(미결 또는 분류대 상자가 아닌 경우)**

② 소장은 관심대상수용자의 수 용생활태도 등이 양호하고 지 정사유가 해소되었다고 인정하 는 경우에는 분류처우위원회의 의결을 거쳐 관심대상수용자 지정을 해제한다. (필요적). 다 만, 미결수용자 등 분류처우위원회의 의결 대상자가 아닌 경 우에도 관심대상수용자를 해제 할 필요가 있다고 인정되는 수 용자에 대하여는 교도관회의의 심의를 거쳐 관심대상수용자를 해제한다.

▷ 분류처우위원회 해제한다or 교도관회의 해제한다

③ 관심대상수용자로 지정하거 나 지정을 해제하는 경우에는 담당교도관 또는(및×) 감독교 도관의 의견을 고려하여야 한 다.

시행규칙 제 210 조(지정대상) 관심대상수용자의 지정대상은 다음 각 호와 같다.

1. 다른 수용자에게 상습적으 로 폭력을 행사하는 수용자
2. 교도관을 폭행하거나 협박 하여 징벌을 받은 전력이 있 는 사람으로서 같은 종류의 징벌대상행위를 할 우려가 큰 수용자
3. 수용생활의 편의 등 자신의 요구를 관철할 목적으로 상습 적으로 자해를 하거나 각종 이물질을 삼키는 수용자
4. 다른 수용자를 괴롭히거나 세력을 모으는 등 수용질서를 문란하게 하는 조직폭력수용 자(조직폭력사범으로 행세하 는 경우를 포함한다)
5. 조직폭력수용자로서 무죄 외의 사유로 출소한 후 5 년 이내에 교정시설에 다시 수용 된 사람
6. 상습적으로 교정시설의 설 비 · 기구 등을 파손하거나 소 략행위를 하여 공무집행을 방 해하는 수용자
7. 도주(음모, 예비 또는 미수) 한 전력이 있는 사람으로서 도주의 우려가 있는 수용자
8. 중형선고 등에 따른 심적 불안으로 수용생활에 적응하 기 곤란하다고 인정되는 수용 자
9. 자살을 기도한 전력이 있는 사람으로서 자살할 우려가 있 는 수용자
10. 사회적 물의를 일으킨 사 람으로서 죄책감 등으로 인 하여 자살 등 교정사고를 일 으킬 우려가 큰 수용자
11. 징벌집행이 종료된 날부터 1 년 이내에 다시 징벌을 받 는 등 규율 위반의 상습성이 인정되는 수용자

▷ 2 년이나 6 개월로 많이 속 임;;

▷ (비교) 징벌 종료or 면제 후 6 개월 이내 다시 규율 위 반 시: 장기 1/2 까지 가중

12. 상습적으로 법령에 위반하 여 연락을 하거나 금지물품 을 반입하는 등의 방법으로 부조리를 기도하는 수용자

13. 그 밖에 교정시설의 안전 과 질서유지를 위하여 엄중 한 관리가 필요하다고 인정 되는 수용자 ◆ (징벌사유와 비교) 시행규칙 제 214 조(규율) 수용자는 다음 각 호에 해당하 는 행위를 해서는 안 된다.

1. 교정시설의 안전 또는 질서 를 해칠 목적으로 다중(多衆)을 선동하는 행위
2. 허가되지 아니한 단체를 조 직하거나 그에 가입하는 행위
3. 교정장비, 도주방지시설, 그 밖의 보안시설의 기능을 훼손 하는 행위
4. 음란한 행위를 하거나 다른 사람에게 성적(性的) 언동 등 으로 성적 수치심 또는 혐오 감을 느끼게 하는 행위
5. 다른 사람에게 부당한 금품 을 요구하는 행위 5 의 2. 허가 없이 다른 수용자 에게 금품을 교부하거나 수 용자 외의 사람을 통하여 다른 수용자에게 금품을 교 부하는 행위
6. 작업 · 교육 · 접견 · 집필 · 전 화통화 · 운동, 그 밖에 교도 관의 직무 또는 다른 수용자 의 정상적인 일과 진행을 방 해하는 행위
7. 문신을 하거나 이물질을 신 체에 삽입하는 등 의료 외의 목적으로 신체를 변형시키는 행위
8. 허가 없이 지정된 장소를 벗어나거나 금지구역에 출입하 는 행위
9. 허가 없이 다른 사람과 만 나거나 연락하는 행위

10. 수용생활의 편의 등 자신 의 요구를 관철할 목적으로 이 물질을 삼키는 행위
11. 인원점검을 회피하거나 방 해하는 행위
12. 교정시설의 설비나 물품을 고의로 훼손하거나 낭비하는 행위
13. 고의로 수용자의 번호표, 거실표 등을 지정된 위치에 붙이지 아니하거나 그 밖의 방법으로 현황파악을 방해하 는 행위
14. 큰 소리를 내거나 시끄럽 게 하여 다른 수용자의 평온 한 수용생활을 현저히 방해 하는 행위
15. 허가 없이 물품을 지니거 나 반입 · 제작 · 변조 · 교환 또 는 주고받는 행위
16. 도박이나 그 밖에 사행심 을 조장하는 놀이나 내기를 하 는 행위
17. 지정된 거실에 입실하기를 거부하는 등 정당한 사유 없 이 교도관의 직무상 지시나 명령을 따르지 아니하는 행 위
18. 공연히 다른 사람을 해할 의사를 표시하는 행위

시행규칙 제 213 조(수용동 및 작업장 계호 배치) 소장은 다수의 관심대상수용자 (엄중관리수용자×)가 수용되어 있는 수용동 및 작업장에는 사 명감이 투철한 교도관을 엄선하 여 배치하여야 한다. 지정대상 해제 · 석방시까지 해제×(원칙) ·분류처우위원회 의결 현재 수용중 집행되었거나 집행할 형 조직 ·교도관회의 심의 이 지정대상일 경우 지정한다 - 공소장 변경, 재판확정에 따라 지정사 유가 해소되었다고 인정시 ~해제한다 · 석방시까지 해제×(원칙) ·분류처우위원회 의결 ·교도관회의 심의 - 공소장 변경, 재판확정에 따라 지정사 현재 수용중 집행되었거나 집행할 형 유가 해소되었다고 인정시 마약 이 지정대상일 경우 지정하여야 한다 - 지정 후 5 년이 지나고 수용생활태도, 교정성적 고려 - 마약류에 관한 형사 법률을 적용받은 형의 집행유예 기간이 지난 경우 ~해 제할 수 있다 ·분류처우위원회 의결 분류처우위원회 의결 → 지정한다 ·교도관회의 심의 관심 교도관회의 심의 → 지정할 수 있다 - 수용생활태도 등이 양호, 지정사유 해 (미결 또는 분류대상자가 아닌 경우) 소되었다고 인정 ~해제한다

제 9 장 미결수용자의 처우

법률 제 79 조(미결수용자 처우 의 원칙) 미결수용자는 무죄의 추정을 받 으며 그에 합당한 처우를 받는다.

법률 제 80 조(참관금지) 미결수용자가 수용된 거실(시설 ×)은 참관할 수 없다.

시행령 제 98 조(미결수용시설 의 설비 및 계호의 정도) 미결수용자를 수용하는 시설의 설비 및 계호의 정도는 일반경 비시설에 준한다.

시행령 제 99 조(법률구조 지 원) 소장은 미결수용자가 빈곤하거 나 무지하여 수사 및 재판 과정 에서 권리를 충분히 행사하지 못한다고 인정하는 경우에는 법 률구조에 필요한 지원을 할 수 있다.

법률 제 81 조(분리수용) 소장은 미결수용자로서 사건에 서로 관련이 있는 사람은 분리 수용하고 서로 간의 접촉을 금 지하여야 한다. (필요적)

시행령 제 100 조(공범 분리) 소장은 이송이나 출정, 그 밖의 사유로 미결수용자를 교정시설 밖으로 호송하는 경우에는 해당 사건에 관련된 사람과 호송 차 량의 좌석을 분리하는 등의 방 법으로 서로 접촉하지 못하게 하여야 한다.

법률 제 82 조(사복착용) 미결수용자는 수사 · 재판 · 국정 감사 또는 법률(법령×)로 정하 는 조사에 참석할 때에는 사복 을 착용할 수 있다. 다만, 소장 은 도주우려가 크거나 특히 부 적당한 사유가 있다고 인정하면 교정시설에서 지급하는 의류를 입게 할 수 있다.

법률 제 83 조(이발) 미결수용자의 머리카락과 수염 은 특히 필요한 경우가 아니면 본인의 의사에 반하여 짧게 깎 지 못한다.

법률 제 84 조(변호인과의 접견 및 편지수수)

- ① 미결수용자와 변호인(변호인이 되려고 하는 사람을 포함 한다)의 접견에는 교도관이 참여하지 못하며 그 내용을 청취 또는 녹취하지 못한다. 다만, 보이는 거리에서 미결수용자 (변호인×)를 관찰할 수 있다.
- ② 미결수용자와 변호인 간의 접견은 시간과 횟수를 제한하지 아니한다.
- ③ 미결수용자와 변호인 간의 편지는 교정시설에서 상대방이 변호인임을 확인할 수 없는 경우를 제외하고는 검열할 수 없다.

▷ 개봉하여 금지물품 확인○

시행령 제 102 조(접견의 예외) 소장은 미결수용자의 처우를 위하여 특히 필요하다고 인정하면 제 58 조 제 1 항에도 불구하고 접견시간대 외에도 접견하게 할 수 있고, 변호인이 아닌 사람과 접견하는 경우에도 제 58 조 제 2 항 및 제 101 조에도 불구하고 접견시간을 연장하거나 접견 횟수를 늘릴 수 있다.

【접견의 예외(구별암기!!)】

- ▷ (형교복 미쳐 사고심 - 외연횡장)
- ▷ (19 세 교복 수 - 횡)
- ▷ (수_교정성적 우수자 - 횡장)
- ▷ (외- 접견 시간대 외, 연 - 연장, 횡 - 횡수, 장 - 장소)

법률 제 85 조(조사 등에서의 특칙) 소장은 미결수용자가 징벌대상 자로서 조사받고 있거나 징벌집행 중인 경우에도 소송서류의 작성, 변호인과의 접견·편지수수, 그 밖의 수사 및 재판 과정에서의 권리행사를 보장하여야 한다.

법률 제 86 조(작업과 교화)

- ① 소장은 미결수용자에 대하여는 신청에 따라 교육 또는 교화프로그램을 실시하거나 작업을 부과할 수 있다.
- ② 미결수용자에게 교육 또는 교화프로그램을 실시하거나 작업을 부과하는 경우에는 교육·교화프로그램, 작업부과(제 63 조부터 제 65 조까지) 및 집중근로에 따른 처우, 작업시간 등, 작업의 면제, 작업수입 등, 위로금·조의금, 다른 보상·배상과의 관계, 위로금·조위금을 지급받을 권리의 보호(제 70 조부터 제 76 조까지)의 규정을 준용한다.

▷ 미결은 교도관회의를 거치지 않는다는 점!!

▷ cf. 사형확정자는 신청에 의해 교도관회의를 거쳐 작업을 부과할 수 있음(회의에 따라 부과하지 않을 수 있음)

시행령 제 103 조(교육·교화와 작업)

- ① 미결수용자에 대한 교육·교화프로그램 또는 작업은 교정시설 밖에서 행하는 것은 포함하지 아니한다.
- ② 소장은 작업이 부과된 미결수용자가 작업의 취소를 요청하는 경우에는 그 미결수용자의 의사, 건강 및 교도관의 의견 등을 고려하여 작업을 취소할 수 있다.

법률 제 87 조(유치장) 경찰관서에 설치된 유치장은 교정시설의 미결수용실로 보아 이 법을 준용한다.

법률 제 88 조(준용규정) 형사사건으로 수사 또는 재판을 받고 있는 수형자와 사형확정자에 대하여는 제 82 조(사복착용), 제 84 조(변호인과의 접견 및 편지수수) 및 제 85 조(조사 등에서의 특칙)를 준용한다.

[2016. 12. 2. 법률 제 14281 호에 의하여 2015. 12. 23. 헌법재판소에서 헌법 불합치 결정된 이 조를 개정함.]

시행령 제 104 조(도주 등 통보) 소장은 미결수용자가 도주하거나 도주한 미결수용자를 체포한 경우에는 그 사실을 검사에게 통보하고, 기소된 상태인 경우에는 법원에도 지체 없이 통보하여야 한다.

▷ 법무부장관 보고×

시행령 제 105 조(사망 등 통 보) 소장은 미결수용자가 위독하거나 사망한 경우에는 그 사실을 검사에게 통보하고, 기소된 상태인 경우에는 법원에도 지체 없이 통보하여야 한다.

▷ 법무부장관 보고×

시행령 제 106 조(외부의사의 진찰 등) 미결수용자가 외부의사의 진료를 받는 경우에는 교도관이 참여하고 그 경과를 수용기록부에 기록하여야 한다.

시행령 제 107 조(유치장 수용 기간) 경찰관서에 설치된 유치장에는 수형자(수용자×)를 30 일 이상 수용할 수 없다.

제 10 장 사형확정자

법률 제 89 조(사형확정자의 수용)

- ① 사형확정자는 독거수용한다. 다만, 자살방지, 교육·교화프로그램, 작업, 그 밖의 적절한 처우를 위하여 필요한 경우에는 법무부령으로 정하는 바에 따라 혼거수용할 수 있다.
- ② 사형확정자가 수용된 거실(시설×)은 참관할 수 없다.

시행령 제 108 조(사형확정자 수용시설의 설비 및 계호의 정도) 사형확정자를 수용하는 시설의 설비 및 계호의 정도는 일반경비시설 또는 중경비시설에 준한다.

시행규칙 제 150 조(구분수용 등)

- ① 사형확정자는 사형집행시설이 설치되어 있는 교정시설에 수용하되, 다음 각 호와 같이 구분하여 수용한다. 다만, 수용 관리 또는 처우상 필요한 경우에는 사형집행시설이 설치되지 않은 교정시설에 수용할 수 있다. ⇒ 교화, 심리적 안정(×)
 1. 교도소 : 교도소 수용 중 사형이 확정된 사람, 교도소에서 교육·교화프로그램 또는 신청에 따른 작업을 실시할 필요가 있다고 인정되는 사람
 2. 구치소 : 구치소 수용 중 사형이 확정된 사람, 교도소에서 교육·교화프로그램 또는 신청에 따른 작업을 실시할 필요가 없다고 인정되는 사람
- ② 사형확정자의 심리적 안정도모 또는 교정시설의 안전과 질서유지를 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 제 1 항 각 호에도 불구하고 교도소에 수용할 사형확정자를 구치소에 수용할 수 있고, 구치소에 수용할 사형확정자를 교도소에 수용할 수 있다.

▷ 사형수 교구 심리안전 위해 전환 가능

- ③ 사형확정자와 소년수용자를 같은 교정시설에 수용하는 경우에는 서로 분리하여 수용한다.
- ④ 소장은 사형확정자의 자살·도주 등의 사고를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 사형확정자와 미결수용자를 혼거수용할 수 있고, 사형확정자의 교육·교화프로그램, 작업 등의 적절한 처우를 위하여 필요한 경우에는 사형확정자와 수형자를 혼거수용할 수 있다.
- ⑤ 사형확정자의 번호표 및 거실표의 색상은 붉은색으로 한다.

시행규칙 제 151 조(이송) 소장은 사형확정자의 교육·교화프로그램, 작업 등을 위하여 필요하거나 교정시설의 안전과 질서유지를 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 법무부장관의 승인을 받아 사형확정자를 다른 교정시설로 이송할 수 있다.

▷ (사형수가 작교안일 경우 법장의 승인으로 이송 가능)

법률 제 90 조(개인상담 등)

① 소장은 사형확정자의 심리적 안정 및 원만한 수용생활을 위 하여 교육 또는 교화프로그램 을 실시하거나 신청에 따라 작 업을 부과할 수 있다.

▷ 교육이나 교화프로그램은 신청이 아니지만, 작업은 오직 신청에 의해서만 가능!!

② 사형확정자에 대한 교육 · 교 화프로그램, 작업, 그 밖의 처 우에 필요한 사항은 법무부령 으로 정한다.

▷ 엄중관리대상자: 수시로 개별상담

▷ 미결, 사형 작업교육 등: 교정시설 안에서만 가능!

시행규칙 제 152 조(상담)

① 소장은 사형확정자의 심리적 안정 및 원만한 수용생활을 위 하여 소속 교도관으로 하여금 지속적인 상담을 하게 하여야 한다.

▷ (사형수는 원심을 위해 상 담해주자)

② 사형확정자에 대한 상담시 기, 상담책임자 지정, 상담결과 처리절차 등에 관하여는 제 196 조(엄중관리대상자의 지속 적인 상담)를 준용한다.

1. 상담책임자는 감독교도관 또는 상담 관련 전문교육을 이수한 교도관을 우선하여 지 정하여야 하며, 상담대상자는 상담책임자 1 명당 10 명 이내 로 하여야 한다.

2. 상담책임자는 해당 엄중관 리대상자에 대하여 수시로 개 별상담을 함으로써 신속한 고 충처리와 원만한 수용생활 지 도를 위하여 노력하여야 한 다.

3. 상담책임자가 상담을 하였 을 때에는 그 요지와 처리결 과 등을 교정정보시스템에 입 력하여야 한다. 이 경우 엄중 관리대상자의 처우를 위하여 필요하면 엄중관리대상자 상 담결과 보고서를 작성하여 소 장에게 보고하여야 한다.

시행규칙 제 153 조(작업)

① 소장은 사형확정자가 작업을 신청하면 교도관회의의 심의를 거쳐 교정시설 안에서 실시하 는 작업을 부과할 수 있다. 이 경우 부과하는 작업은 심리적 안정과 원만한 수용생활을 도 모하는 데 적합한 것이어야 한 다.

▷ (사형수에게 부과하는 작업 은 원심에 적합한 것이어야 함)

② 소장은 작업이 부과된 사형 확정자에 대하여 교도관회의의 심의를 거쳐 사형확정자의 번 호표 및 거실표의 색상을 붉은 색으로 적용하지 아니할 수 있 다.

③ 소장은 작업이 부과된 사형 확정자가 작업의 취소를 요청 하면 사형확정자의 의사 · 건 강, 담당교도관의 의견 등을 고려하여 작업을 취소할 수 있 다.

▷ 교도관회의를 거치지 않음!!

④ 사형확정자에게 작업을 부과 하는 경우에는 법 제 71 조부터 제 76 조까지(작업)의 규정 및 이 규칙 제 200 조(수용자를 대 표하는 직책부여 금지)를 준용 한다.

▷ 법 제70 조 집중근로에 따른 처우는 제외!

법률 제 70 조(집중근로에 따른 처우)

① 소장은 수형자의 신청에 따라 외부통근 작업, 외부기관 또는 단체에서 훈련, 그 밖 에 집중적인 근로가 필요한 작업을 부과하는 경우에는 접견 · 전화통화 · 교육 · 공동 행사 참가 등의 처우를 제한할 수 있다. 다만, 접견 또는 전화통화를 제한한 때에 는 휴일이나 그 밖에 해당 수용자의 작업이 없는 날에 접견 또는 전화통화를 할 수 있게 하여야 한다. (필요적)

▷ (집중근로가 접전이다.)

② 소장은 제 1 항에 따라 작업을 부과하거나 훈련을 받게 하기 전에 수형자에게 제한되 는 처우의 내용을 충분히 설명하여야 한다.

시행규칙 제 154 조(교화프로그램) 소장은 사형확정자에 대하여 심리상담, 종교상담, 심리치료 등의 교화프로그램을 실시하는 경우에는 전문가에 의하여 집중적이고 지속적으로 이루어질 수 있도록 계획을 수립·시행하여야 한다. (교화니까 필요적!!)

시행규칙 제 155 조(전담교정시설 수용) 사형확정자에 대한 교육·교화 프로그램, 작업 등의 처우를 위하여 법무부장관이 정하는 전담 교정시설에 수용할 수 있다. ⇒ 학직여노장외환소중

시행규칙 제 156 조(전화통화) 소장은 사형확정자의 심리적 안정과 원만한 수용생활을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 월 3 회 이내의 범위에서 전화통화를 허가할 수 있다.

▷ 원심 허가는 허가사항, 재량임

▷ 원심 상담, 원심 작업, 원심 전화(심리적 안정, 원만한 사회복귀를 위해)

법률 제 91 조(사형의 집행)

① 사형은 교정시설의 사형장에서 집행한다.

② 공휴일과 토요일에는 사형을 집행하지 아니한다. ⇒ 휴업일(×)

시행령 제 111 조(사형집행 후의 검시) 소장은 사형을 집행하였을 경우에는 시신을 검사한 후 5 분이 지나지 아니하면 교수형에 사용한 줄을 풀지 못한다.

시행령 제 109 조(접견 횟수) 사형확정자의 접견 횟수는 매월 4 회로 한다.

시행령 제 110 조(접견의 예외) 소장은 제 58 조 제 1 항·제 2 항 및 제 109 조에도 불구하고 사형 확정자의 교화나 심리적 안정을 도모하기 위하여 특히 필요하다고 인정하면 접견 시간대 외에도 접견을 하게 할 수 있고 접견시간을 연장하거나 접견 횟수를 늘릴 수 있다.

【접견의 예외(구별암기!!)】

▷ (형교복 미쳐 사교심 - 외연횡장)

▷ (19 세 교복 수 - 횡)

▷ (수_교정성적 우수자 - 횡장)

▷ (외- 접견 시간대 외, 연 - 연장, 횡 - 횡수, 장 - 장소)

제 11 장 안전과 질서

법률 제 95 조(보호실 수용)

① 소장은 수용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 의무관의 의견을 고려하여 보호실에 수용할 수 있다.

▷ (자, 신, 보호)

1. 자살 또는 자해의 우려가 있는 때

2. 신체적·정신적 질병으로 인하여 특별한 보호가 필요한 때

② 수용자의 보호실 수용기간은 15 일 이내로 한다. 다만, 소장은 특히 계속하여 수용할 필요가 있으면 의무관의 의견을 고려하여 1 회당 7 일의 범위에서 기간을 연장할 수 있다.

③ 수용자를 보호실에 수용할 수 있는 기간은 계속하여 3 개월을 초과할 수 없다.

④ 소장은 수용자를 보호실에 수용하거나 수용기간을 연장하는 경우에는 그 사유를 본인에게 알려 주어야 한다.

⑤ 의무관은 보호실 수용자의 건강상태를 수시로 확인하여야 한다.

⑥ 소장은 보호실 수용사유가 소멸한 경우에는 보호실 수용을 즉시 중단하여야 한다.

법률 제 96 조(진정실 수용)

① 소장은 수용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 강제력을 행사하거나 보호장비를 사용하여도 그 목적을 달성할 수 없는 경우에만 진정실(일반 수용거실로부터 격리(분리×)되어 있고 방음설비 등을 갖춘 거실)에 수용할 수 있다.

▷ (손, 해, 진정) - 의무관 의견 고려×

1. 교정시설의 설비 또는 기구 등을 손괴하거나 손괴하려고 하는 때
 2. 교도관의 제지에도 불구하고 소란행위를 계속하여 다른 수용자의 평온한 수용생활을 방해하는 때
- ② 수용자의 진정실 수용기간은 24 시간 이내로 한다. 다만, 소장은 특히 계속하여 수용할 필요 요가 있으면 의무관의 의견을 고려하여 1 회당 12 시간의 범위에서 기간을 연장할 수 있다.

▷ (시택으로 24(이사) 갔다 12(시비) 붙어 3 일만에 나옴)

- ③ 수용자를 진정실에 수용할 수 있는 기간은 계속하여 3 일 을 초과할 수 없다.
- ④ 소장은 수용자를 진정실에 수용하거나 수용기간을 연장하는 경우에는 그 사유를 본인에게 알려 주어야 한다.
- ⑤ 의무관은 진정실 수용자의 건강상태를 수시로 확인하여야 한다.
- ⑥ 소장은 진정실 수용사유가 소멸한 경우에는 진정실 수용 을 즉시 중단하여야 한다.

▷ 보호실: 15 일/ 7 일/ 3 개월

▷ 진정실: 24 시/ 12 시/ 3 일

▷ 계호상 독거수용: 수시확인, 교도관

▷ 보호실·진정실: 수시확인, 의무관

▷ 보호장비: 수시확인, 의무관

시행령 제 119 조(보호실 등 수용중지)

① 의무관이 보호실이나 진정실 수용자의 건강을 확인한 결과 보호실 또는 진정실에 계속 수용하는 것이 부적당하다고 인정하는 경우에는 소장에게 즉시 보고하여야 한다. 이 경우 소장은 특별한 사유가 없으면 보호실 또는 진정실 수용을 즉시 중지하여야 한다.

② 소장은 의무관이 출장·휴가, 그 밖의 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 교정시설에 근무하는 의료관계 직원에게 대행하게 할 수 있다.

시행규칙 제 156 조의 2(보호 실·진정실 수용)_2026. 8. 6. 시행(신설) 소장이 수용자를 법 보호실 또는 진정실에 수용하는 경우 교도관은 ‘보호실·진정실 수용 및 보호장비 사용 심사부’에 수용시간 등 수용에 관련된 사항을 기록해야 한다.

시행규칙 제 156 조의 3(보호 실·진정실 계속 수용 심사)_2026. 8. 6. 시행(신설) 소장은 보호실 또는 진정실에 수용 중인 수용자에 대해 ‘보호 실·진정실 수용 및 보호장비 사용 심사부’에 기재된 기록과 교정시설에 근무하는 의무관 또는 의료 관계 직원의 의견 등을 토대로 보호실 또는 진정실에 계속 수용할 것인지 여부를 매 일 심사해야 한다.

시행규칙 제 156 조의 4(보호 실·진정실 수용자 보호조치 등)_2026. 8. 6. 시행(신설) 소장은 보호실 또는 진정실에 수용된 수용자가 생활용품 등으로 자살하거나 자해할 우려가 있거나 교정시설의 안전과 질서를 해칠 우려가 있는 경우에는 해당 생활용품 등을 따로 보관 하고 필요한 경우에만 이를 사용하게 할 수 있다.

법률 제 92 조(금지물품)

① 수용자는 다음 각 호의 물품을 지녀서는 아니 된다.

▷ (음주마통- 음란, 주류, 마약, 통신)

1. 마약·총기·도검·폭발물·흉기·독극물, 그 밖에 범죄 의 도구로 이용될 우려가 있는 물품

2. 무인비행장치, 전자·통신기기, 그 밖에 도주나 다른 사람과의 연락에 이용될 우려가 있는 물품
3. 주류·담배·화기·현금·수표, 그 밖에 시설의 안전 또는 질서를 해칠 우려가 있는 물품
4. 음란물, 사행행위에 사용되는 물품, 그 밖에 수용자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 해칠 우려가 있는 물품

▷ 처벌조항에는 마약 등 범죄의 도구 지니는거 따로 규정 없음. 형법으로 처벌하면 되기 때문에.

② 소장이 수용자의 처우를 위하여 허가하는 경우에는 무인 비행장치, 전자·통신기기, 그 밖에 도주나 다른 사람과의 연락에 이용될 우려가 있는 물품을 지닐 수 있다.

법률 제 93 조(신체검사 등)

① 교도관은 시설의 안전과 질서유지를 위하여 필요하면 수용자의 신체·의류·휴대품·거실 및 작업장 등을 검사할 수 있다.

시행령 제 112 조(거실 등에 대한 검사) 소장은 교도관에게 수용자의 거실, 작업장, 그 밖에 수용자가 생활하는 장소(거실등)를 정기적으로 검사하게 하여야 한다. (의무) 다만, 금지물품을 숨기고 있다고 의심되는 수용자와 마약류 사범·조직폭력사범 등 법무부령(엄중관리대상자)으로 정하는 수용자의 거실등은 수시로 검사하게 할 수 있다. (임의)

법률 제 93 조(신체검사 등)

② 수용자의 신체를 검사하는 경우에는 불필요한 고통이나 수치심을 느끼지 아니하도록 유의하여야 하며, 특히 신체를 면밀하게 검사할 필요가 있으면 다른 수용자가 볼 수 없는 차단된 장소에서 하여야 한다. ex- 항문검사 등

시행령 제 113 조(신체 등에 대한 검사) 소장은 교도관에게 작업장이나 실외에서 수용자거실로 돌아오는 수용자의 신체·의류 및 휴대품을 검사하게 하여야 한다. 다만, 교정성적 등을 고려하여 그 검사가 필요하지 아니하다고 인정되는 경우에는 예외로 할 수 있다.

시행령 제 114 조(검사장비의 이용) 교도관은 신체검사 등 검사를 위하여 탐지견, 금속탐지기, 그 밖의 장비를 이용할 수 있다.

법률 제 93 조(신체검사 등)

③ 교도관은 시설의 안전과 질서유지를 위하여 필요하면 교정시설을 출입하는 수용자 외의 사람에 대하여 의류와 휴대품(신체×)을 검사할 수 있다. (임의) 이 경우 출입자가 금지물품을 지니고 있으면 교정시설에 맡기도록 하여야 하며, 이에 따르지 아니하면 출입을 금지할 수 있다.

④ 여성의 신체·의류 및 휴대품에 대한 검사는 여성교도관이 하여야 한다.

법률 제 51 조(여성수용자 처우 시의 유의사항)

① 소장은 여성수용자에 대하여 상담·교육·작업 등(이하 이 조에서 “상담등”이라 한다)을 실시하는 때에는 여성교도관이 담당하도록 하여야 한다. 다만, 여성교도관이 부족하거나 그 밖의 부득이한 사정이 있으면 그러하지 아니하다.

② 제 1 항 단서에 따라 남성교도관이 1 인의 여성수용자에 대하여 실내에서 상담등을 하려면 투명한 창문이 설치된 장소에서 다른 여성(여성교도관×)을 입회시킨 후 실시 하여야 한다.

⑤ 소장은 검사한 결과 금지물품이 발견되면 형사법령으로 정하는 절차에 따라 처리할 물품을 제외하고는 수용자에게 알린 후 폐기한다. 다만, 폐기하는 것이 부적당한 물품은 교정시설에 보관하거나 수용자로 하여금 자신이 지정하는 사람에게 보내게 할 수 있다.

법률 제 25 조(휴대금품의 보관 등)

① 소장은 수용자의 휴대금품을 교정시설에 보관한다. 다만, 휴대품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것이면 수용자로 하여금 자신이 지정하는 사람에게 보내게 하거나 그 밖에 적당한 방법으로 처분하게 할 수 있다.

▷ (안질, 보, 위, 부, 보관가치)

1. 썩거나 없어질 우려가 있는 것
2. 물품의 종류 · 크기 등을 고려할 때 보관하기에 적당하지 아니한 것
3. 사람의 생명 또는 신체에 위험을 초래할 우려가 있는 것
4. 시설의 안전 또는 질서를 해칠 우려가 있는 것
5. 그 밖에 보관할 가치가 없는 것

시행령 제 115 조(외부인의 출입)

- ① 교도관 외의 사람은 근무시간 외에는 소장의 허가 없이 교정시설에 출입하지 못한다.
- ② 소장은 외부인의 교정시설 출입에 관한 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

시행령 제 118 조(장애물 방치 금지) 교정시설의 구내에는 시야를 가리거나 그 밖에 계호상 장애가 되는 물건을 두어서는 아니된다.

시행령 제 116 조(외부와의 차단)

- ① 교정시설의 바깥문, 출입구, 거실, 작업장, 그 밖에 수용자를 수용하고 있는 장소는 외부와 차단하여야 한다. 다만, 필요에 따라 일시 개방하는 경우에는 그 장소를 경비하여야 한다.
- ② 교도관은 접견 · 상담 · 진료, 그 밖에 수용자의 처우를 위하여 필요한 경우가 아니면 수용자와 외부인이 접촉하게 해서는 아니 된다.

시행령 제 117 조(거실 개문 등 제한) 교도관은 수사 · 재판 · 운동 · 접견 · 진료 등 수용자의 처우 또는 자살방지, 화재진압 등 교정시설의 안전과 질서유지를 위하여 필요한 경우가 아니면 수용자거실의 문을 열거나 수용자를 거실 밖으로 나오게 해서는 아니 된다.

▷ (거실 개문 - 수재 운접전 처우, 자화 안질)

제 1 장 교정장비

법률 제 94 조(전자장비를 이용한 계호)

- ① 교도관은 자살 · 자해 · 도주 · 폭행 · 손괴, 그 밖에 수용자의 생명 · 신체를 해하거나 시설의 안전 또는 질서를 해하는 행위(자살등)를 방지하기 위하여 필요한 범위에서 전자장비를 이용하여 수용자 또는 시설을 계호할 수 있다. 다만, 전자영상장비로 거실에 있는 수용자를 계호하는 것은 자살등의 우려가 큰 때에만 할 수 있다.

▷ (전자장비로 자, 손, 도, 자해, 폭행, 해, 해)

▷ 자살등이므로, 자해, 도주, 폭행, 손괴 다 됨!

▷ 전자장비가 아니고 전자영상장비임!!

- ② 거실에 있는 수용자를 전자영상장비로 계호하는 경우에는 계호직원 · 계호시간 및 계호대상 등을 기록하여야 한다. 이 경우 수용자가 여성이면 여성 교도관이 계호하여야 한다. (예외 없음)
- ③ 전자장비를 이용하여 계호하는 경우에는 피계호자의 인권이 침해되지 아니하도록 유의하여야 한다.
- ④ 전자장비의 종류 · 설치장소 · 사용방법 및 녹화기록물의 관리 등에 관하여 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

시행규칙 제 157 조(교정장비의 종류) 교정장비의 종류는 다음 각 호와 같다.

▷ (교정장비 자, 호, 안, 가)

1. 전자장비
2. 보호장비
3. 보안장비
4. 무기

시행규칙 제 158 조(교정장비의 관리)

- ① 소장은 교정장비의 보관 및 관리를 위하여 관리책임자와 보 조자를 지정한다.
- ② 관리책임자와 보조자는 교정 장비가 적정한 상태로 보관 · 관리될 수 있도록 수시로 점검 하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- ③ 특정 장소에 고정식으로 설 치되는 장비 외의 교정장비는 별도의 장소에 보관 · 관리하여 야 한다.

시행규칙 제 159 조(교정장비 보유기준 등) 교정장비의 교정시설별 보유기 준 및 관리방법 등에 관하여 필 요한 사항은 법무부장관이 정한 다.

시행규칙 제 161 조(중앙통제실 의 운영)

- ① 소장은 전자장비의 효율적인 운용을 위하여 각종 전자장비 를 통합적으로 관리할 수 있는 시스템이 설치된 중앙통제실을 설치하여 운영한다. (의무)
- ② 소장은 중앙통제실에 대한 외부인의 출입을 제한하여야 한다. 다만, 시찰, 참관, 그 밖 에 소장이 특별히 허가한 경우 에는 그러하지 아니하다.
- ③ 전자장비의 통합관리시스템, 중앙통제실의 운영 · 관리 등에 관하여 필요한 사항은 법무부 장관이 정한다.

시행규칙 제 160 조(전자장비의 종류) 교도관이 수용자 또는 시설을 계호하는 경우 사용할 수 있는 전자장비는 다음 각 호와 같다.

1. 영상정보처리기기: 일정한 공간에 지속적으로 설치되어 사람 또는 사물의 영상 및 이 에 따르는 음성 · 음향 등을 수신하거나 이를 유 · 무선망 을 통하여 전송하는 장치
2. 전자감지기: 일정한 공간에 지속적으로 설치되어 사람 또 는 사물의 움직임을 빛 · 온도 · 소리 · 압력 등을 이용하여 감지하고 전송하는 장치
3. 전자경보기: 전자파를 발신 하고 추적하는 원리를 이용하 여 사람의 위치를 확인하거나 이동경로를 탐지하는 일련의 기계적 장치
4. 물품검색기(고정식 물품검 색기와 휴대식 금속탐지기로 구분한다)
5. 증거수집장비: 디지털카메 라, 녹음기, 비디오카메라, 음 주측정기 등 증거수집에 필 요 한 장비
6. 그 밖에 법무부장관이 정하 는 전자장비

시행규칙 제 162 조(영상정보처 리기기 설치)

- ① 영상정보처리기기 카메라는 교정시설의 주벽 · 감시대 · 울 타리 · 운동장 · 거실 · 작업장 · 접견실 · 전화실 · 조사실 · 진료 실 · 복도 · 중문, 그 밖에 법 제 94 조 제 1 항에 따라 전자장 비를 이용하여 계호하여야 할 필요가 있는 장소에 설치한다.
- ② 영상정보처리기기 모니터는 중앙통제실, 수용관리팀의 사 무실, 그 밖에 교도관이 계호 하기에 적절한 장소에 설치한 다.
- ③ 거실에 영상정보처리기기 카 메라를 설치하는 경우에는 용 변을 보는 하반신의 모습이 촬 영되지 아니하도록 카메라의 각도를 한정하거나 화장실 차 폐시설을 설치하여야 한다.

시행규칙 제 163 조(거실수용자 계호)

① 교도관이 거실에 있는 수용자를 계호하는 경우에는 거실 수용자 영상계호부에 피계호자의 인적사항 및 주요 계호내용을 개별적으로 기록하여야 한다

다. 다만, 중경비시설(경북 2 교) (중경비처우급이 아님에 주의!!)의 거실에 있는 수용자를 전자장비를 이용하여 계호하는 경우에는 중앙통제실 등에 비치된 현황표에 피계호인원 등 전체 현황만을 기록할 수 있다.

② 교도관이 전자장비로 계호하는 과정에서 수용자의 처우 및 관리에 특히 참고할만한 사항을 알게 된 경우에는 그 요지를 수용기록부에 기록하여 소장에게 지체 없이 보고하여야 한다.

시행규칙 제 164 조(전자감지기의 설치) 전자감지기는 교정시설의 주벽·울타리, 그 밖에 수용자의 도주 및 외부로부터의 침입을 방지하기 위하여 필요한 장소에 설치한다.

시행규칙 제 165 조(전자경보기의 사용) 교도관은 외부의료시설 입원, 이송·출정, 그 밖의 사유로 교정시설 밖에서 수용자를 계호하는 경우 보호장비나 수용자의 팔목 등에 전자경보기를 부착하여 사용할 수 있다.

시행규칙 제 166 조(물품검색기 설치 및 사용)

① 고정식 물품검색기는 정문, 수용동 입구, 작업장 입구, 그 밖에 수용자 또는 교정시설을 출입하는 수용자 외의 사람에 대한 신체·의류·휴대품의 검사가 필요한 장소에 설치한다.

② 교도관이 수용자의 신체·의류·휴대품을 검사하는 경우에는 특별한 사정이 없으면 고정식 물품검색기를 통과하게 한 후 휴대식 금속탐지기 또는 손으로 이를 확인한다.

③ 교도관이 교정시설을 출입하는 수용자 외의 사람의 의류와 휴대품(신체×)을 검사하는 경우에는 고정식 물품검색기를 통과하게 하거나 휴대식 금속탐지기(손×)로 이를 확인한다.

▷ (수용자) 고정식물품검색기 통과 후 휴대식금속탐지기 또는 손

▷ (수용자 외의 사람) 고정식 물품검색기 또는 휴대식금속탐지기

시행규칙 제 167 조(증거수집장비의 사용) 교도관은 수용자가 사후에 증명 필요하다고 인정되는 행위를 하거나 사후 증명이 필요한 상태에 있는 경우 수용자에 대하여 증거수집장비를 사용할 수 있다.

시행규칙 제 168 조(녹음·녹화 기록물의 관리) 소장은 전자장비로 녹음·녹화된 기록물을 「공공기록물 관리에 관한 법률」에 따라 관리하여야 한다.

법률 제 97 조(보호장비의 사용)

① 교도관은 수용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 보호장비를 사용할 수 있다.

▷ (도, 살, 자, 손, 방, 호, 위해, 우려 크면? 묶어!!)

1. 이송·출정, 그 밖에 교정시설 밖의 장소로 수용자를 호송하는 때

2. 도주·자살·자해 또는 다른 사람에 대한 위해의 우려가 큰 때

3. 위력으로 교도관의 정당한 직무집행을 방해하는 때 ⇒ 괴력은 기수!

4. 교정시설의 설비·기구 등을 손괴하거나 그 밖에 시설의 안전 또는 질서를 해칠 우려가 큰 때

② 보호장비를 사용하는 경우에는 수용자의 나이, 건강상태 및 수용생활 태도 등을 고려하여야 한다.

▷ (나, 건, 수, 고려해야 한다)

③ 교도관이 교정시설의 안에서 수용자에 대하여 보호장비를 사용한 경우 의무관은 그 수용자의 건강상태를 수시로 확인하여야 한다. ⇒ 교도관 아님!

법률 제 99 조(보호장비 남용 금지)

① 교도관은 필요한 최소한의 범위에서 보호장비를 사용하여야 하며, 그 사유가 없어지면 사용을 지체 없이 중단하여야 한다. ⇒ 즉시 (×)

② 보호장비는 징벌의 수단으로 사용되어서는 아니 된다.

시행령 제 120 조(보호장비의 사용)

① 교도관은 소장의 명령 없이 수용자에게 보호장비를 사용하지는 아니 된다. 다만, 소장의 명령을 받을 시간적 여유가 없는 경우에는 사용 후 소장에게 즉시 보고하여야 한다.

② 보호장비의 규격과 사용방법 등에 관하여 필요한 사항은 법 무부령으로 정한다.

시행령 제 121 조(보호장비 사용중지 등)

① 의무관은 수용자에게 보호장비를 계속 사용하는 것이 건강 상 부적당하다고 인정하는 경우에는 소장에게 즉시 보고하여야 한다. 이 경우 소장은 특별한 사유가 없으면 보호장비 사용을 즉시 중지하여야 한다.

② 의무관이 출장·휴가, 그 밖의 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 교정 시설에 근무하는 의료관계 직원에게 대행하게 할 수 있다.

시행령 제 122 조(보호장비 사용사유의 고지) 보호장비를 사용하는 경우에는 수용자에게 그 사유를 알려주어야 한다.

시행령 제 123 조(보호장비 착용 수용자의 거실 지정) 보호장비를 착용 중인 수용자는 특별한 사정이 없으면 계호상 독거수용한다.

시행령 제 124 조(보호장비 사용의 감독)

① 소장은 보호장비의 사용을 명령한 경우에는 수시로 그 사용 실태를 확인·점검하여야 한다.

② 지방교정청장은 소속 교정시설의 보호장비 사용 실태를 정기적으로 점검하여야 한다.

▷ 건강은 의무관이 수시로 점검: 특이사항 소장 보고

▷ 사용실태는 소장이 수시로 점검, 지방교정청장이 정기적으로 점검

법률 제 98 조(보호장비의 종류 및 사용요건)

① 보호장비의 종류는 다음 각 호와 같다.

▷ (보호장비는 뭐다? 머.. 포수의 빨대 복침)

1. 수갑
2. 머리보호장비
3. 발목보호장비
4. 보호대
5. 보호의자
6. 보호침대
7. 보호복
8. 포승

② 보호장비의 종류별 사용요건은 다음 각 호와 같다.

▷ (요법, 절대, 규방부: 요건-법, 절차-대통령령, 규격 및 방법-법무부령)

1. 수갑·포승: 제 97 조 제 1 항 제 1 호부터 제 4 호까지의 어느 하나에 해당하는 때

▷ (포수!! 도살자의 손방호 위해 우려 크면 묶어)

2. 머리보호장비: 머리부분을 자해할 우려가 큰 때

3. 발목보호장비·보호대·보호의자: 제 97 조 제 1 항 제 2 호부터 제 4 호까지의 어느 하나에 해당하는 때 ⇒ (발대의) - 호송 제외

4. 보호복·보호침대 : 자살·자해의 우려가 큰 때

▷ (자살·자해의 우려가 큰 때는 복침을 놓으세요)

③ 보호장비의 사용절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

시행규칙 제 169 조(보호장비의 종류) 교도관이 사용할 수 있는 보호 장비는 다음 각 호로 구분한다.

▷ (머, 포수의 빨대 복침)

1. 수갑: 양손수갑, 일회용수 갑, 한손수갑
2. 머리보호장비
3. 발목보호장비: 양발목보호 장비, 한발목보호장비
4. 보호대: 금속보호대, 벨트보 호대
5. 보호의자
6. 보호침대
7. 보호복
8. 포승: 일반포승, 벨트형포 승, 조끼형포승

시행규칙 제 170 조(보호장비의 규격) 교도관은 보호장비 규격에 맞지 아니한 보호장비를 수용자에게 사용해서는 아니 된다.

시행규칙 제 171 조(보호장비 사용 명령) 소장은 보호장비 사용을 명령하 거나 승인하는 경우에는 보호장비의 종류 및 사용방법을 구체 적으로 지정하여야 하며, 이 규 칙에서 정하지 아니한 방법으로 보호장비를 사용하게 해서는 아 니 된다.

시행규칙 제 172 조(수갑의 사 용방법)

① 수갑의 사용방법은 다음 각 호와 같다.

1. 법 제 97 조 제 1 항 각 호(도 살자 손방호 위해 우려 크면 묶어)의 어느 하나에 해당하는 경우에는 앞수갑의 방법으로 할 것
2. 법 제 97 조 제 1 항제 2 호부터 제 4 호까지의 규정(호송 제외) 의 어느 하나에 해당하는 경 우 앞수갑의 방법으로는 사용 목적을 달성할 수 없다고 인 정되면 뒷수갑으로 할 것
3. 진료를 받거나 입원 중인 수용자에 대하여 한손수갑을 사용하는 경우에는 침대프레 임에 연결하는 방법으로 할 것
- ② 수갑을 사용하는 경우에는 수갑보호기를 함께 사용할 수 있다. (뒷수갑 불가)
- ③ 뒷수갑을 사용하여 그 목적 을 달성한 후에는 즉시 앞수갑 으로 전환하거나 사용을 중지 하여야 한다.
- ④ 수갑은 구체적 상황에 적합 한 종류를 선택하여 사용할 수 있다. 다만, 일회용수갑은 일 시적으로 사용하여야 하며, 사 용목적 을 달성한 후에는 즉시 사용을 중단하거나 다른 보호 장비로 교체하여야 한다.

시행규칙 제 173 조(머리보호장 비의 사용방법) 머리보호장비는 수용자가 머리 보호장비를 임의로 해제하지 못 하도록 다른 보호장비를 함께 사용할 수 있다.

시행규칙 제 174 조(발목보호장 비의 사용방법) 발목보호장비의 사용방법은 다 음 각 호와 같다.

1. 양발목보호장비의 사용은 양발목에 착용할 것
2. 진료를 받거나 입원 중인 수용자에 대하여 한발목보호 장비를 사용하는 경우에는 프 레임에 연결하는 방법으로 할 것

시행규칙 제 175 조(보호대의 사용방법) 보호대의 사용방법은 다음 각 호와 같다.

1. 금속보호대의 사용은 별표 12 의 방법으로 할 것

2. 벨트보호대의 사용은 별표 13의 방법으로 할 것

시행규칙 제 176 조(보호의자의 사용방법)

- ① 보호의자는 다른 보호장비로 는 법 제 97 조 제 1 항제 2 호부터 제 4 호까지의 규정(호송제외)의 어느 하나에 해당하는 행위를 방지하기 어려운 특별한 사정 이 있는 경우에만 사용하여야 한다.
- ② 보호의자(보호침대, 보호복) 는 그 사용을 일시 중지(해제 x)하거나 완화하는 경우를 포 함하여 8 시간을 초과하여 사용 할 수 없으며, 사용 중지 후 4 시간이 경과하지 아니하면 다 시 사용할 수 없다.

시행규칙 제 177 조(보호침대의 사용방법)

- ① 보호침대는 다른 보호장비로 는 자살 · 자해를 방지하기 어 려운 특별한 사정이 있는 경 우에만 사용하여야 한다.
- ② 보호침대는 그 사용을 일시 중지(해제x)하거나 완화하는 경우를 포함하여 8 시간을 초과 하여 사용할 수 없으며, 사용 중지 후 4 시간이 경과하지 아 니하면 다시 사용할 수 없다.

시행규칙 제 178 조(보호복의 사용방법)

- ① 보호복은 입혀서 조이는 방 법으로 사용한다.
- ② 보호복은 그 사용을 일시 중 지(해제x)하거나 완화하는 경 우를 포함하여 8 시간을 초과하 여 사용할 수 없으며, 사용 중 지 후 4 시간이 경과하지 아니 하면 다시 사용할 수 없다.

시행규칙 제 179 조(포승의 사 용방법)

- ① 포승의 사용방법은 다음 각 호와 같다.
 1. 고령자 · 환자 등 도주의 위 험성이 크지 아니하다고 판단 되는 수용자를 개별 호송하는 경우에는 간이승의 방법으로 할 수 있다.(법령상 여성x)
 2. 제 1 호(간이승)의 수용자 외 의 수용자를 호송하는 경우 또는 법 제 97 조 제 1 항제 2 호 부터 제 4 호까지(호송제외)의 규정의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상체승(벨트형포승, 조끼형포승 포함)의 방법으로 한다.
 3. 법 제 97 조 제 1 항제 2 호부터 제 4 호까지(호송제외)의 규정 의 어느 하나에 해당하는 경 우 상체승의 방법으로는 사용 목적을 달성할 수 없다고 인 정되면 하체승의 방법으로 한 다. 이 경우 2 개의 포승을 연 결하여 사용할 수 있다.
- ② 포승을 사용하여 2 명 이상의 수용자를 호송하는 경우에는 수용자 간에 포승을 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 연 결하여 사용할 수 있다.
 1. 일반포승으로 상체승을 하 는 경우: 일반포승 또는 포승 연결줄로 연결
 2. 벨트형포승을 하는 경우: 포승연결줄로 연결
 3. 조끼형포승을 하는 경우: 포승연결줄로 연결

시행규칙 제 180 조(둘 이상의 보호장비 사용) 하나의 보호장비로 사용목적을 달성할 수 없는 경우에는 둘 이 상의 보호장비를 사용할 수 있

- 다. 다만, 다음 각 호의 어느 하 나에 해당하는 경우에는 다른 보호장비와 같이 사용할 수 없
다. ⇒ (가구 중복 금지)
1. 보호의자를 사용하는 경우
 2. 보호침대를 사용하는 경우

시행규칙 제 181 조(보호장비 사용의 기록) 교도관은 법 제 97 조 제 1 항에 따라 보호장비를 사용하는 경우 에는 별지 제 10 호서식의 보호 실·진정실 수용 및 보호장비 사 용 심사부에 기록해야 한다. 다 만, 법 제 97 조

제 1 항제 1 호(호 송)에 따라 보호장비를 사용하 거나 같은 항 제 2 호부터 제 4 호 까지의 규정에 따라 양손수갑을 사용하는 경우에는 호송계획서 나 수용기록부의 내용 등으로 그 기록을 갈음할 수 있다.

시행규칙 제 182 조(의무관의 건강확인) 의무관은 법 제 97 조 제 3 항에 따라 보호장비 착용 수용자의 건강상태를 확인한 결과 특이사항을 발견한 경우에는 별지 제 10 호 서식의 보호실·진정실 수용 및 보호장비 사용 심사부에 기록하여야 한다.

▷ 관찰부가 아님에 주의!!!

시행규칙 제 183 조(보호장비의 계속사용)

① 소장은 보호장비를 착용 중 인 수용자에 대하여 별지 제 10 호 서식의 보호실·진정실 수용 및 CE 보호장비 사용심사부 및 별지 제 11 호 서식의 RI 보호장비 착용자 관찰부 등의 기록과 Z 관계직원의 의견 등을 토대로 보호장비의 계속 사용 여부를 매일 심사하여야 한다.

② 소장은 의무관 또는 의료관계 직원으로부터 보호장비의 사용 중지 의견을 보고받았음 에도 불구하고 해당 수용자에 대하여 보호장비를 계속하여 사용할 필요가 있는 경우에는 의무관 또는 의료관계 직원에 게 건강유지에 필요한 조치를 취할 것을 명하고 보호장비를 사용할 수 있다. 이 경우 소장은 별지 제 10 호서식의 보호 실·진정실 수용 및 보호장비 사용 심사부에 보호장비를 계속 사용할 필요가 있다고 판단 하는 근거를 기록하여야 한다.

시행규칙 제 184 조(보호장비 사용의 중단)

① 교도관은 보호장비 사용 사유가 소멸한 경우에는 소장의 허가를 받아 지체 없이 보호장 비 사용을 중단하여야 한다. 다만, 소장의 허가를 받을 시 간적 여유가 없을 때에는 보호 장비 사용을 중단한 후 지체 없이 소장의 승인을 받아야 한다.

② 교도관은 보호장비 착용 수용자의 목욕, 식사, 용변, 치료 등을 위하여 필요한 경우에는 보호장비 사용을 일시 중지하 거나 완화(해제×)할 수 있다. (임의적 해제)

시행규칙 제 185 조(보호장비 착용 수용자의 관찰 등) 소장은 보호의자, 보호침대, 보호복을 사용하거나 포승을 하체 승의 방법으로 사용하게 하는 경우에는 교도관으로 하여금 수 시로 해당 수용자의 상태를 확인하고 매 시간마다 보호장비 착용자 관찰부에 기록하게 하여야 한다. 다만, 소장은 보호장비 착용자를 전자영상장비로 계호 할 때에는 거실수용자 영상계호 부에 기록하게 할 수 있다. 구분 보호장비 사용 강제력 행사 무기 사용 소장명령 ○○○ 사전경고 ×(사유 고지) ○(다만, 예외 있음) ○ (즉시)보고 소장 소장 소장, 법장 필요 최소한의 범위, 필요 최소한도, 제한 필요 최소한도 징벌수단 사용안됨 최후의 수단 수용자 외의 사람 × ○ ○

법률 제 100 조(강제력의 행사)

① 교도관은 수용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 강제력을 행사할 수 있다.

▷ 강제력 발생 조건은 실제적 위협임/ 우려가 큰 때(×), 하거나 하려고 하는 때(○)

▷ (괴력 자위 시도) - 손괴, 위력, 자살(자해), 위해, 시설, 도주

1. 도주하거나 도주하려고 하는 때
2. 자살하려고 하는 때
3. 자해하거나 자해하려고 하는 때
4. 다른 사람에게 위해를 끼치거나 끼치려고 하는 때
5. 위력으로 교도관의 정당한 직무집행을 방해하는 때
6. 교정시설의 설비·기구 등을 손괴하거나 손괴하려고 하는 때
7. 그 밖에 시설의 안전 또는 질서를 크게 해치는 행위를 하거나 하려고 하는 때

② 교도관은 수용자 외의 사람 이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 강제력을 행사할 수 있다.

▷ (괴력 도위 침퇴!)

1. 수용자를 도주하게 하려고 하는 때
 2. 교도관 또는 수용자에게 위 해를 끼치거나 끼치려고 하는 때
 3. 위력으로 교도관의 정당한 직무집행을 방해하는 때
 4. 교정시설의 설비 · 기구 등 을 손괴하거나 하려고 하는 때
 5. 교정시설에 침입하거나 하 려고 하는 때
 6. 교정시설의 안(교도관이 교 정시설의 밖에서 수용자를 계 호하고 있는 경우 그 장소를 포함한다)에서 교도관의 퇴거 요구를 받고도 이에 따르지 아니하는 때
- ③ 강제력을 행사하는 경우에는 보안장비를 사용할 수 있다.
- ④ “보안장비”란 교도봉 · 가스분 사기 · 가스총 · 최루탄 등 CE 사 람의 생명과 신체의 보호, R1 도주의 방지 및 Z 시설의 안전 과 질서유지를 위하여 교도관 이 사용하는 장비와 기구를 말 한다.
- ⑤ 강제력(보안장비×)을 행사하 려면 사전에 상대방에게 이를 경고하여야 한다. 다만, 상황 이 급박하여 경고할 시간적인 여유가 없는 때에는 그러하지 아니하다.
- ⑥ 강제력의 행사는 필요한 최 소한도에 그쳐야 한다.
- ⑦ 보안장비의 종류, 종류별 사 용요건 및 사용절차 등에 관하 여 필요한 사항은 법무부령으 로 정한다.

시행령 제 125 조(강제력의 행 사) 교도관은 소장의 명령 없이 강 제력을 행사해서는 아니 된다. 다만, 그 명령을 받을 시간적 여유가 없는 경우에는 강제력을 행사한 후 소장에게 즉시 보고 하여야 한다.

시행규칙 제 186 조(보안장비의 종류)_2026. 8. 6. 개정(추가) 교도관이 강제력을 행사하는 경 우 사용할 수 있는 보안장비는 다음 각 호와 같다.

▷ (전자 가스 봉탄)

1. 교도봉(접이식을 포함한다. 이하 같다)
2. 전기교도봉
3. 가스분사기
4. 가스총(고무탄 발사검용을 포함한다. 이하 같다)
5. 최루탄: 투척용, 발사용(그 발사장치를 포함한다. 이하 같 다)
6. 기체 압력식 발사기(기체를 동력으로 사용하지 않는 것으 로서 비살상용 발사체를 발사 하는 경우에만 사용하는 장비 를 포함)
7. 전자충격기
8. 그 밖에 법무부장관이 정하 는 보안장비

시행규칙 제 187 조(보안장비의 종류별 사용요건)_2026. 8. 7. 시행(추가)

① 교도관이 수용자에 대하여 사용할 수 있는 보안장비의 종 류별 사용요건은 다음 각 호와 같다.

▷ (요건: 괴력 자위 시도) - 손괴, 위력, 자살(자해), 위해, 시설, 도주

1. 교도봉 · 가스분사기 · 가스 총 · 최루탄: 법 제 100 조 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우
 2. 전기교도봉 · 기체 압력식 발사기 · 전자충격기: 법 제 100 조 제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 상 황이 긴급하여 제 1 호의 장비 만으로는 그 목적을 달성할 수 없는 때
- ② 교도관이 수용자 외의 사람 에 대하여 사용할 수 있는 보 안장비의 종류별 사용요건은 다음 각 호와 같다.

▷ (요건: 괴력 도위 침퇴!) - 손괴, 위력, 도주, 위해, 침 입, 퇴거요구

1. 교도봉 · 가스분사기 · 가스 총 · 최루탄: 법 제 100 조 제 2 항 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우
2. 전기교도봉 · 기체 압력식 발사기 · 전자충격기: 법 제 100 조 제 2 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 상 황이 긴급하여 제 1 호의 장비 만으로는 그 목적을 달성할 수 없는 때
- ③ 제 186 조 제 8 호에 해당하는 보안장비의 사용은 법무부장관 이 정하는 바에 따른다.

시행규칙 제 188 조(보안장비의 종류별 사용기준)_2026. 8. 6. 개정 보안장비의 종류별 사용기준은 다음 각 호와 같다.

1. 교도봉 · 전기교도봉: 얼굴이 나 머리부분에 사용해서는 아 니 되며, 전기교도봉은 타격 즉시 떼어야 함
2. 가스분사기: 얼굴 부위로 조준하여 사용하되, 상대방을 제압하면 분사를 즉시 중단해 야 함
3. 가스총: 고무탄을 발사할 경우에는 상대방의 얼굴을 향 해 발사해서는 안 됨 <개정 전>
2. 가스분사기 · 가스총: 1 미터 이내의 거리에서는 상대방의 얼굴을 향하여 발사해서는 안됨
- ▷ 가스총 발사 시 얼굴을 향 해도 됨
4. 최루탄: 투척용 최루탄은 근거리용으로 사용하고, 발사 용 최루탄은 50 미터 이상의 원거리에서 사용하되, 30 도 이상의 발사각을 유지하여야 함
5. 기체 압력식 발사기: 발사 기를 사용하는 경우에만 발사 체를 장전하여 사용하고, 발 사기를 사용하는 경우에는 상 대방의 얼굴을 향해 발사해서 는 안 됨
6. 전자충격기: 전극침 발사장 치가 있는 전자충격기를 사용 할 경우 전극침을 상대방의 얼굴을 향해 발사해서는 안됨

법률 제 101 조(무기의 사용)

- ① 교도관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으 면 수용자에 대하여 무기를 사 용할 수 있다. ⇒ 무도 위해 생폭
1. 수용자가 다른 사람에게 중 대한 위해를 끼치거나 끼치려고 하여 그 사태가 위급한 때
- ▷ 그냥 위해가 아님. 중대한 위해!
2. 수용자가 폭행 또는 협박에 사용할 위험물을 지니고 있어 교도관이 버릴 것을 명령하였 음에도 이에 따르지 아니하는 때
- ▷ 버릴 것을 명령했어야 함
3. 수용자가 폭동을 일으키거 나 일으키려고 하여 신속하게 제지하지 아니하면 그 확산을 방지하기 어렵다고 인정되는 때
- ▷ 단순 폭동이 아님
4. 도주하는 수용자에게 교도 관이 정지할 것을 명령하였음에 도 계속하여 도주하는 때
- ▷ 정지를 명령했어야 함
5. 수용자가 교도관의 무기를 탈취하거나 탈취하려고 하는 때
6. 그 밖에 사람의 생명 · 신체 및 설비에 대한 중대하고도 뚜렷한 위험을 방지하기 위하 여 무기의 사용을 피할 수 없는 때
- ▷ 단순 위험이 아니고 중대 뚜위~
- ▷ 손괴×, 직무집행방해×, 안질×, 자살·자해×
- ② 교도관은 교정시설의 안(교 도관이 교정시설의 밖에서 수 용자를 계호하고 있는 경우 그 장소를 포함한다) 에서 ☹ 자기 또는 타인의 생명 · 신체를 보 호하거나 ☹수용자의 탈취를 저지하거나 ☹ 건물 또는 그 밖 의

시설과 무기에 대한 위험을 방지하기 위하여 급박하다고 인정되는 상당한 이유가 있으면 수용자 외의 사람에 대하여도 무기를 사용할 수 있다.

▷ (보호, 수, 탈, 위험방지)

- ③ 교도관은 소장 또는 그 직무를 대행하는 사람의 명령을 받아 무기를 사용한다. 다만, 그 명령을 받을 시간적 여유가 없으면 그러하지 아니하다.
- ④ 무기를 사용하려면 공포탄을 발사하거나 그 밖에 적당한 방법으로 사전에 상대방에 대하여 이를 경고하여야 한다.(반드시 경고○)
- ⑤ 무기의 사용은 필요한 최소 한도에 그쳐야 하며, 최후의 수단이어야 한다.
- ⑥ 사용할 수 있는 무기의 종류, 무기의 종류별 사용요건 및 사용절차 등에 관하여 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

▷ 보호장비만 대통령령. 나머지는 법무부령

시행령 제 126 조(무기사용 보고) 교도관은 무기를 사용한 경우에는 소장에게 즉시 보고하고, 보고를 받은 소장은 그 사실을 법무부장관에게 즉시 보고하여야 한다.

시행규칙 제 189 조(무기의 종류) 교도관이 법 제 101 조에 따라 사용할 수 있는 무기의 종류는 다음 각 호와 같다.

- 1. 권총
- 2. 소총
- 3. 기관총
- 4. 그 밖에 법무부장관이 정하는 무기

시행규칙 제 190 조(무기의 종류별 사용요건)

- ① 교도관이 수용자에 대하여 사용할 수 있는 무기의 종류별 사용요건은 다음 각 호와 같다.
 - 1. 권총·소총: 법 제 101 조 제 1 항 각 호(무도 위해 생폭)의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 2. 기관총: 수용자가 폭동을 일으키거나 일으키려고 하여 신속하게 제지하지 아니하면 그 확산을 방지하기 어렵다고 인정되는 때
- ② 교도관이 수용자 외의 사람에 대하여 사용할 수 있는 무기의 종류별 사용요건은 다음 각 호와 같다.
 - 1. 권총·소총: 법 제 101 조 제 2 항(보호, 수, 탈, 위험방지)에 해당하는 경우
 - 2. 기관총: 법 제 101 조 제 2 항(보호, 수, 탈, 위험방지)에 해당하는 경우로서 권총·소총만으로는 그 목적을 달성할 수 없다고 인정하는 경우
- ③ 그 밖에 무기의 사용은 법무부장관이 정하는 바에 따른다.

시행규칙 제 191 조(기관총의 설치) 기관총은 대공초소 또는 집중사격이 가장 용이한 장소에 설치하고, 유사시 즉시 사용할 수 있도록 충분한 인원의 사수·부사수·탄약수를 미리 지정하여야 한다.

▷ (사부탄)

시행규칙 제 192 조(총기의 사용절차) 교도관이 총기를 사용하는 경우에는 구두경고, 공포탄 발사, 위협사격, 조준사격의 순서에 따라야 한다. 다만, 상황이 긴급하여 시간적 여유가 없을 때에는 예외로 한다.

▷ (구경위조) 입으로 털고, 공포탄 겹주고, 옆에 쏘고, 진짜 쏜다.

시행규칙 제 193 조(총기 교육 등)

- ① 소장은 소속 교도관에 대하여 연 1 회 이상 총기의 조작·정비·사용에 관한 교육을 한다.

- ② 제 1 항의 CE 교육을 받지 아니 하였거나 R1 총기 조작이 미숙 한 사람, Z 그 밖에 총기휴대 가 부적당하다고 인정되는 사 람에 대하여는 총기휴대를 금 지하고 총기휴대 금지자 명부 에 그 명단을 기록한 후 총기 를 지급할 때마다 대조 · 확인 하여야 한다.
- ③ 총기휴대 금지자에 대하여 금지사유가 소멸한 경우에는 그 사유를 제 2 항에 따른 총기 휴대 금지자 명부에 기록하고 총기휴대금지를 해제(삭제×)하 여야 한다.

법률 제 102 조(재난 시의 조 치)

- ① 천재지변이나 그 밖의 재해 가 발생하여 시설의 안전과 질 서유지를 위하여 긴급한 조치 가 필요하면 소장은 수용자로 하여금 피해의 복구나 그 밖의 응급용무를 보조하게 할 수 있다.
- ② 소장은 교정시설의 안에서 천재지변이나 그 밖의 사변에 대한 피난의 방법이 없는 경 우에는 수용자를 다른 장소로 이 송할 수 있다. (임의적)
- ③ 소장은 이송이 불가능하면 수용자를 일시 석방할 수 있다. (임의적)
- ④ 석방된 사람은 석방 후 24 시 간 이내에 교정시설 또는 경찰 관서에 출석하여야 한다.

시행규칙 제 127 조(재난 시의 조치)

- ① 소장은 천재지변이나 그 밖 의 재해가 발생하여 시설의 안 전과 질서유지를 위하여 긴급 한 조치가 필요하면 소장은 수 용자로 하여금 피해의 복구나 그 밖의 응급용무를 보조를 위 하여 교정성적이 우수한 수형 자를 선정하여 필요한 훈련을 시킬 수 있다.
- ② 소장은 교정시설의 안에서 천재지변이나 그 밖의 사변에 대한 피난의 방법이 없고 다른 장소로도 이송이 불가능하여 수용자를 일시 석방할 수 있고 수용자를 일시 석방하는 경 우에는 출석 시한과 장소를 알려 주어야 한다.

법률 제 103 조(수용을 위한 체포)

- ① 교도관은 수용자가 CE 도주 또는 R1 정당한 사유 없이 일시 석방 후 24 시간 이내에 교정 시설 또는 경찰관서에 출석하 지 아니하는 행위, Z 귀휴 · 외 부통근, 그 밖의 사유로 소장의 허가를 받아 교도관의 계호 없이 교정시설 밖으로 나간 후 에 정당한 사유 없이 기한까지 돌아오지 아니하는 행위(도주 등)를 한 경우에는 도주 후 또 는 출석기한이 지난 후 72 시 간 이내에만 그를 체포할 수 있다.
 - ② 교도관은 체포를 위하여 긴 급히 필요하면 도주등을 하였 다고 의심할 만한 상당한 이유 가 있는 사람 또는 도주등을 한 사람의 이동경로나 소재를 안다고 인정되는 사람을 정지 시켜 질문할 수 있다. ⇒ (하 려안)
 - ③ 교도관은 질문을 할 때에는 그 신분을 표시하는 증표를 제 시하고 질문의 목적과 이유를 설명하여야 한다.
 - ④ 교도관은 체포를 위하여 영 업시간 내에 공연장 · 여관 · 음 식점 · 역, 그 밖에 다수인이 출입하는 장소의 관리자 또는 관계인에게 그 장소의 출입이 나 그 밖에 특히 필요한 사항 에 관하여 협조를 요구할 수 있다.
- ▷ 영업시간 예외 규정 없음 주의!
- ⑤ 교도관은 필요한 장소에 출 입하는 경우에는 그 신분을 표 시하는 증표를 제시하여야 하 며, 그 장소의 관리자 또는 관 계인의 정당한 업무를 방해하 여서는 아니 된다.

시행령 제 128 조(도주 등에 따른 조치)

- ① 소장은 수용자가 CE 도주하거 나 R1 정당한 사유 없이 일시석 방 후 24 시간 이내에 교정시 설 또는 경찰관서에 출석하지 아니하는 행위, Z 귀휴 · 외부 통근, 그 밖의 사유로 소장의 허가를 받아 교도관의 계호 없 이 교정시설 밖으로 나간 후에 정당한 사유 없이 기한까지 돌 아오지 아니하는 행위(도주등) 를 한 경우에는 교정시설의 소 재지 및 인접지역 또는 도주등 을 한 사람(도주자)이 숨을 만 한 지역의 경찰관서에 도주자 의 사진이나 인상착의를 기록 한 서면을 첨부하여 그 사실을 지체 없이 통보하여야 한다.
- ② 소장은 수용자가 도주등을 하거나 도주자를 체포한 경 우에는 법무부장관에게 지체 없 이 보고하여야 한다.

시행령 제 128 조의 2(포상금 지급)

- ① 법무부장관은 도주등을 한 수용자를 체포하거나 행정기관 또는 수사기관에 정보를 제공 하여 체포하게 한 사람에게 예 산의 범위에서 포상금을 지급 할 수 있다. (재량행위)
- ② 포상금의 지급기준 · 지급방 법, 그 밖에 필요한 사항은 법 무부장관이 정한다.

시행령 제 128 조의 3(포상금의 지급 신청)

- ① 포상금을 받으려는 사람은 법무부장관이 정하는 바에 따 라 포상금 지급 신청서를 지방 교정청장(관할×)에게 제출해야 한다.
- ▷ 소장한테 제출하는 것이 아님! <포상금 지급대상자 → 지방청장 → 법무부장관>
- ② 신청서를 접수한 지방교정청 장은 그 신청서에 법무부장관 이 정하는 서류를 첨부하여 법 무부장관에게 제출하여야 한 다.

시행령 제 128 조의 4(포상금의 환수) 법무부장관은 포상금을 지급한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사실이 발견된 경우에는 는 해당 포상금을 환수할 수 있

- 다. (재량행위)
- ▷ (부동착 환수)
- 1. 위법 또는 부당한 방법의 증거수집, 허위신고, 거짓진 술, 증거위조 등 부정한 방법 으로 포상금을 지급받은 경우
- 2. 동일한 원인으로 다른 법령 에 따라 포상금 등을 지급받은 경우
- 3. 그 밖에 착오 등의 사유로 포상금이 잘못 지급된 경우

제 12 장 규율과 상벌

법률 제 105 조(규율 등)

- ① 수용자는 교정시설의 안전과 질서유지를 위하여 법무부장관 이 정하는 규율을 지켜야 한 다.
- ② 수용자는 소장이 정하는 일 과시간표를 지켜야 한다.
- ③ 수용자는 교도관의 직무상 지시에 따라야 한다.
- ▷ (장규, 관직, 소일)

법률 제 107 조(징벌) 소장은 수용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하면 징벌위원회의 의결에 따라 징벌을 부과할 수 있다.

- ▷ (금, 형, 거짓, 자, 태, 안질 부)
- 1. 「형법」, 「폭력행위 등 처벌 에 관한 법률」, 그 밖의 형사 법률에 저촉되는 행위
- 2. 수용생활의 편의 등 자신의 요구를 관철할 목적으로 자해 하는 행위
- 3. 정당한 사유 없이 작업 · 교 육 · 교화프로그램 등을 거부하 거나 태만히 하는 행위
- 4. 제 92 조의 금지물품(음란, 주류, 마약, 통신)을 지니거나 반입 · 제작 · 사용 · 수수 · 교 환 · 은닉하는 행위
- 5. 다른 사람을 처벌받게 하거 나 교도관의 직무집행을 방해 할 목적으로 거짓 사실을 신 고하는 행위
- 6. 그 밖에 시설의 안전과 질 서유지를 위하여 법무부령으로 정하는 규율을 위반하는 행위

시행규칙 제 214 조(규율) - 파 란색_법률 107 조(징벌) 수용자는 다음 각 호에 해당하 는 행위를 해서는 안 된다.

- 1. 교정시설의 안전 또는 질서 를 해칠 목적으로 다중을 선동 하는 행위
- 2. 허가되지 아니한 단체를 조 직하거나 그에 가입하는 행위
- 3. 교정장비, 도주방지시설, 그 밖의 보안시설의 기능을 훼손 하는 행위

1. 「형법」, 「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」, 그 밖의 형사 법률에 저촉되는 행위
4. 제 92 조의 금지물품(음란, 주류, 마약, 통신)을 지니거나 반입·제작·사용·수수·교환·은닉하는 행위

▷ (다중이용, 조직, 훼손 + 금형) ----- 21 일 이상 30 일 이하의 금지(경미 1/2 감경), 실효 2 년 6 월 -----

4. 음란한 행위를 하거나 다른 사람에게 성적 언동 등으로 성적 수치심 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위
5. 다른 사람에게 부당한 금품을 요구하는 행위 5 의 2. 허가 없이 다른 수용자에게 금품을 교부하거나 수용자 외의 사람을 통하여 다른 수용자에게 금품을 교부하는 행위
6. 작업·교육·접견·집필·전화통화·운동, 그 밖에 교도관의 직무 또는 다른 수용자의 정상적인 일과 진행을 방해하는 행위
7. 문신을 하거나 이물질질을 신체에 삽입하는 등 의료 외의 목적으로 신체를 변형시키는 행위
8. 허가 없이 지정된 장소를 벗어나거나 금지구역에 출입하는 행위
5. 다른 사람을 처벌받게 하거나 교도관의 직무집행을 방해할 목적으로 거짓 사실을 신고하는 행위

▷ (음란, 요, 부, 방, 변, 출 + 거짓 신고) ----- 16 일 이상 20 일 이하의 금지(경미 1/2 감경), 3 개월 삭감, 실효 2 년 -----

9. 허가 없이 다른 사람과 만나거나 연락하는 행위
10. 수용생활의 편의 등 자신의 요구를 관철할 목적으로 이 물질을 삼키는 행위
11. 인원점검을 회피하거나 방해하는 행위
12. 교정시설의 설비나 물품을 고의로 훼손하거나 낭비하는 행위
13. 고의로 수용자의 번호표, 거실표 등을 지정된 위치에 붙이지 아니하거나 그 밖의 방법으로 현황파악을 방해하는 행위
14. 큰 소리를 내거나 시끄럽게 하여 다른 수용자의 평온한 수용생활을 현저히 방해하는 행위
2. 수용생활의 편의 등 자신의 요구를 관철할 목적으로 자해하는 행위
3. 정당한 사유 없이 작업·교육·교화프로그램 등을 거부하거나 태만히 하는 행위

▷ (락, 키, 점, 낭비, 파악, 현저히 방해 + 자, 태) ----- 10 일 이상 15 일 이하의 금지, 2 개월 삭감, 실효 1 년 6 월 -----

15. 허가 없이 물품을 지니거나 반입·제작·변조·교환 또는 주고받는 행위
16. 도박이나 그 밖에 사행심을 조장하는 놀이나 내기를 하는 행위
17. 지정된 거실에 입실하기를 거부하는 등 정당한 사유 없이 교도관의 직무상 지시나 명령을 따르지 아니하는 행위
18. 공연히 다른 사람을 해할 의사를 표시하는 행위

▷ (변조, 도박, 명령거부, 해할의사) ----- 9 일 이하의 금지, 실외운동, 공동행사, 접견·편지수수·집필, 전화, TV, 신문, 1 개월 삭감, 실효 1 년 -----

법률 제 108 조(징벌의 종류) 징벌의 종류는 다음 각 호와 같다.

▷ (경근 3 공신텔 자작 전집 편집실 금)

1. 경고
2. 50 시간 이내의 근로봉사
3. 3 개월 이내의 작업장려금 삭감
4. 30 일 이내의 공동행사 참가 정지 ⇒ (정지는 공작실)

5. 30 일 이내의 신문열람 제한 (도서×)
6. 30 일 이내의 텔레비전 시청 제한(라디오×)
7. 30 일 이내의 자비구매물품 (의사가 치료를 위하여 처방 한 의약품은 제외한다) 사용 제한
8. 30 일 이내의 작업 정지(신 청에 따른 작업으로 한정)
9. 30 일 이내의 전화통화 제한
10. 30 일 이내의 집필 제한
11. 30 일 이내의 편지수수 제 한
12. 30 일 이내의 접견 제한
13. 30 일 이내의 실외운동 정 지
14. 30 일 이내의 금치(4 호~12 호 함께 부과)

법률 제 109 조(징벌의 부과)

- ① 제 108 조 제 4 호부터 제 13 호 (공신텔 자작 전집 편집실 금) 까지의 처분은 함께 부과할 수 있다.
- ② [가중사유] 수용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 제 108 조 제 2 호부터 제 14 호(경고 빼고 전부) 까지의 규정에서 정 한 징벌의 장기의 2 분의 1 까 지 가중할 수 있다.

1. 2 이상의 징벌사유가 경합 하는 때 (상상적 경합)

2. 징벌이 집행 중에 있거나 징벌의 집행이 끝난 후 또는 집행이 면제된 후 6 개월 내에 다시 징벌사유에 해당하는 행 위를 한 때

▷ 비교: 관심대상수용자 지정 → 1 년

③ 징벌은 동일한 행위에 관하 여 거듭하여 부과할 수 없으 며, 행위의 동기 및 경중, 행 위 후의 정황, 그 밖의 사정을 고려하여 수용목적에 달성하는 데에 필요한 최소한도에 그쳐 야 한다.

④ 징벌사유가 발생한 날부터 2 년(시효)이 지나면 이를 이유로 징벌을 부과하지 못한다. ○ 징벌 시효 - 징벌사유가 발생한 날부터 2 년이 지나면 이를 이유로 징벌을 부과하지 못한다. ○ 관심대상수용자 지정 사유 - 징벌집행이 종료된 날부터 1 년 이내에 다시 징벌을 받는 등 규율 위반의 상습성이 인정되는 수용자 ○ 장기의 2 분의 1 징벌 가중 사유 - 징벌이 집행 중에 있거나 징벌의 집행이 끝난 후 또는 집행이 면제된 후 6 개월 내에 다시 징벌사유에 해당하는 행위를 한 때

시행규칙 제 216 조(징벌부과 시 고려사항) 징벌을 부과하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

▷ (징벌부과 시 고려: 나성지 환심강 동수결 자 교태)

1. 징벌대상행위를 하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있는 수용자(이하 “징벌대상 자” 라 한다)의 나이 · 성격 · 지 능 · 성장환경 · 심리상태 및 건강(범죄경력×, 피해자와의 관계×)
2. 징벌대상행위의 동기 · 수단 및 결과
3. 자수 등 징벌대상행위 후의 정황
4. 교정성적 또는 그 밖의 수 용생활태도(징벌대상자의 죄명 및 형기×, 경비처우급×)

시행규칙 제 215 조(징벌 부과 기준) 수용자가 징벌대상행위를 한 경 우 부과하는 징벌의 기준은 다 음 각 호의 구분에 따른다.

1. 법 제 107 조 제 1 호 · 제 4 호 및 이 규칙 제 214 조 제 1 호부 터 제 3 호까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 행위는 21 일 이상 30 일 이하의 금치에 처할 것. 다만, 위반의 정도가 경미한 경우 그 기간의 2 분의 1 의 범위에서 감경할 수 있다.

▷ 다중이, 조직, 훼손, + 금, 형(실효 2 년 6 월)

2. 법 제 107 조 제 5 호(거짓신고), 이 규칙 제 214 조 제 4 호 · 제 5 호 · 제 5 호의 2 및 제 6 호 부터 제 8 호까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 행위는 다음 각 목의 어느 하나에 처할 것

가. 16 일 이상 20 일 이하의 금치. 다만, 위반의 정도가 경미한 경우 그 기간의 2 분 의 1 의 범위에서 감경할 수 있다.

나. 3 개월의 작업장려금 삭감

▷ 음란, 요, 부, 방, 변, 출 + 거짓신고(실효 2 년)

3. 법 제 107 조 제 2 호 · 제 3 호 및 이 규칙 제 214 조 제 9 호부터 제 14 호까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 행위는 다음 각 목의 어느 하나에 처할 것

가. 10 일 이상 15 일 이하의 금치

나. 2 개월의 작업장려금 삭감

▷ 락, 키, 점, 낭비, 파악, 현저히 방해 + 자, 태(실효 1 년 6 월)

4. 제 214 조 제 15 호부터 제 18 호까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 행위는 다음 각 목의 어느 하나에 처할 것

가. 9 일 이하의 금치

나. 30 일 이내의 실외운동 및 공동행사참가 정지

다. 30 일 이내의 접견 · 편지 수수 · 집필 및 전화통화 제한

라. 30 일 이내의 텔레비전시 청 및 신문열람 제한

마. 1 개월의 작업장려금 삭감

▷ 변조, 도박, 명령거부, 해 할 의사(실효 1 년)

▷ (자비구매x, 작업정지x)

5. 징벌대상행위를 하였으나 그 위반 정도가 경미한 경우 에는 제 1 호부터 제 4 호까지의 규정에도 불구하고 다음 각 목의 어느 하나에 처할 것

▷ (경근 공신텔 자작 전집 편집) - 3 실금 제외

▷ 3 개월 이내 작업장려금 삭감x, 30 일 이내 실내운동 정지x, 30 일 이내 금치x

가. 30 일 이내의 접견 제한

나. 30 일 이내의 편지수수 제한

다. 30 일 이내의 집필 제한

라. 30 일 이내의 전화통화 제한

마. 30 일 이내의 작업정지

바. 30 일 이내의 자비구매물 품 사용 제한

사. 30 일 이내의 텔레비전 시청 제한

아. 30 일 이내의 신문 열람 제한

자. 30 일 이내의 공동행사 참가 정지

차. 50 시간 이내의 근로봉사

카. 경고

시행규칙 제 217 조(교사와 방 조)

① 다른 수용자를 교사하여 징 벌대상행위를 하게 한 수용자 에게는 그 징벌대상행위를 한 수용자에게 부과되는 징벌과 같은 징벌을 부과한다. (감경 없음)

② 다른 수용자의 징벌대상행위를 방조한 수용자에게는 그 징벌대상행위를 한 수용자에게 부과되는 징벌과 같은 징벌을 부과하되, 그 정황을 고려하여 2분의 1까지 감경할 수 있다. (임의적 감경)

시행규칙 제 218 조(징벌대상행위의 경합)

① 둘 이상의 징벌대상행위가 경합하는 경우에는 각각의 행위에 해당하는 징벌 중 가장 중한 징벌의 2분의 1까지 감경할 수 있다. (임의적 감경)

② 제징벌의 경중은 제 215 조 징벌부과 기준의 각 호와 각 목의 순서에 따른다.

법률 제 110 조(징벌대상자의 조사)

① 소장은 징벌사유에 해당하는 행위를 하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있는 수용자(징벌대상자)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 조사기간 중 분리하여 수용할 수 있다. (임의적 분리수용)

▷ (증거, 위해 분리수용)

1. 증거를 인멸할 우려가 있는 때

2. 다른 사람에게 위해를 끼칠 우려가 있거나 다른 수용자의 위해로부터 보호할 필요가 있는 때

② 소장은 징벌대상자가 제 1 항 각 호(증거, 위해)의 어느 하나에 해당하면 접견·편지수수·전화통화·실외운동·작업·교육훈련, 공동행사 참가, 중간 처우(집필×) 등 다른 사람과의 접촉이 가능한 처우의 전부 또는 일부를 제한할 수 있다.

▷ (접수전 실업교 공중)

시행규칙 제 219 조(조사 시 지켜야 할 사항) 징벌대상행위에 대하여 조사하는 교도관이 징벌대상자 또는 참고인 등을 조사할 때에는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다.

1. 인권침해가 발생하지 아니 하도록 유의할 것

2. 조사의 이유를 설명하고, 충분한 진술의 기회를 제공할 것

3. 공정한 절차와 객관적 증거에 따라 조사하고, 선입견이나 추측에 따라 처리하지 아니할 것

4. 형사 법률에 저촉되는 행위에 대하여 징벌 부과 외에 형사입건조치가 요구되는 경우에는 형사소송절차에 따라 조사대상자에게 진술을 거부할 수 있다는 것과 변호인을 선임할 수 있다는 것을 알릴 것

시행규칙 제 219 조의 2(징벌대상자에 대한 심리상담)_ 2026.

8. 6. 시행 소장은 특별한 사유가 없으면 법무부장관이 정하는 바에 따라 교도관으로 하여금 징벌대상자에 대한 심리상담을 하도록 해야 한다. (필요적 심리상담)

▷ <징벌 중인 수용자 + 조사 중인 수용자> 모두 필요적으로 교도관의 심리상담을 받아야 함

▷ (변경 전) 특별한 사유가 없으면

시행규칙 제 220 조(조사기간)

① 수용자의 징벌대상행위에 대한 조사기간(조사를 시작한 날부터 징벌위원회의 의결이 있는 날까지를 말한다.)은 10 일 이내로 한다. 다만, 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 1 회에 한하여 7 일을 초과하지 아니하는 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.

▷ (조사기간: 10 + 7)

② 소장은 조사기간 중 조사결과에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. 징벌위원회로의 회부

2. 징벌대상자에 대한 무혐의 통고

3. 징벌대상자에 대한 훈계(경고×)

4. 징벌위원회 회부 보류(조사 미진)

5. 조사 종결(사망이나 출소)

③ 조사기간 중 징벌대상자에 대하여 처우를 제한하는 경우에는 징벌위원회의 의결을 거쳐 처우를 제한한 기간의 전부 또는 일부를 징벌기간에 포함 할 수 있다. (임의적 포함)

④ 소장은 징벌대상행위가 징벌 대상자의 정신병적인 원인에 따른 것으로 의심할 만한 충분한 사유가 있는 경우에는 징벌 절차를 진행하기 전에 의사의 진료, 전문가 상담 등 필요한 조치를 하여야 한다.

▷ 무조건 해야함. 왜냐면 정신병적인 원인이면 징벌을 못 하게 되어 있음

⑤ 소장은 징벌대상행위에 대한 조사 결과 그 행위가 징벌대상 자의 정신병적인 원인에 따른 것이라고 인정하는 경우에는 그 행위를 이유로 징벌위원회 에 징벌을 요구할 수 없다.

▷ 책임조각사유

⑥ 소장은 조사기간 중 징벌대 상자가 생활용품 등으로 ㉔ 자 살 · 자해할 우려가 있거나 ㉔ 교정시설의 안전과 질서를 해 칠 우려가 있는 경우에는 그 물품을 따로 보관하고 필요한 경우에만 이를 사용하게 할 수 있다.

시행규칙 제 221 조(조사의 일 시정지)

① 소장은 징벌대상자의 질병이 나 그 밖의 특별한 사정으로 인하여 조사를 계속하기 어려 운 경우에는 조사를 일시 정지 할 수 있다.

② 정지된 조사기간은 그 사유 가 해소된 때부터 다시 진행한

다. 이 경우 조사가 정지된 다 음 날부터 정지사유가 소멸한 전날까지의 기간은 조사기간에 포함되지 아니한다.

▷ (소멸한 날 조사 가능)

시행규칙 제 222 조(징벌대상자 처우제한의 알림) 소장은 접견 · 편지수수 또는 전 화통화를 제한하는 경우에는 징 벌대상자의 가족 등에게 그 사 실을 알려야 한다. 다만, 징벌대 상자가 알리기를 원하지 않는 경우에는 그렇지 않다.

법률 제 111 조(징벌위원회)

① 징벌대상자의 징벌을 결정하 기 위하여 교정시설에 징벌위 원회를 둔다.

② 위원회는 위원장을 포함한 5 명 이상 7 명 이하의 위원으로 구성하고, 위원장은 소장의 바 로 다음 순위자가 되며, 위원은 소장이 소속 기관의 과장 (지소의 경우에는 7 급 이상의 교도관) 및 교정에 관한 학식 과 경험이 풍부한 외부인사 중 에서 임명 또는 위촉한다. 이 경우 외부위원은 3 명 이상으로 한다.

③ 위원회는 소장(위원장×)의 징벌요구에 따라 개회하며, 징 벌은 그 의결로써 정한다.

④ 위원이 징벌대상자의 친족이 거나 그 밖에 공정한 심의 · 의 결을 기대할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우에는 위원회 에 참석할 수 없다.(제척)

⑤ 징벌대상자는 위원에 대하여 기피신청을 할 수 있다. 이 경 우 위원회의 의결로 기피 여부 를 결정하여야 한다.

⑥ 위원회는 징벌대상자가 위원 회에 출석하여 충분한 진술을 할 수 있는 기회를 부여하여야 하며, 징벌대상자는 서면 또는 말로써 자기에게 유리한 사실 을 진술하거나 증거를 제출할 수 있다.

⑦ 위원회의 위원 중 공무원이 아닌 사람은 「형법」 제 127 조 (공무상 비밀의 누설) 및 제 129 조부터 제 132 조까지의(수 회, 사전수회), (제삼자뇌물제 공), (수회후부정처사, 사후수 회), (알선수회) 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

법률 제 111 조의 2(징벌대상행 위에 관한 양형 참고자료 통보) 소장은 미결수용자에게 징벌을 부과한 경우에는 그 징벌대상행 위를 양형 참고자료로 작성하여 관할 검찰청 검사 또는 관할 법 원에 통보할 수 있다.

시행령 제 129 조(징벌위원회의 소집) 징벌위원회의 위원장은 소장의 징벌요구에 따라 위원회를 소집 한다.

시행령 제 130 조(위원장의 직 무대행) 위원회의 위원장이 불가피한 사 정으로 그 직무를 수행하기 어 려운 경우에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행 한다.

▷ 외부위원 오니까(위미지) 챙겨야지~

시행령 제 131 조(위원의 제척) 위원회의 위원이 해당 징벌대상 행위의 조사를 담당할 경우에는 해당 위원회에 참석할 수 없다.

시행규칙 제 224 조(징벌위원회 위원장) “소장의 바로 다음 순위자”는 「법무부와 그 소속기관 직제 시행규칙」의 직제순위에 따른다.

시행규칙 제 223 조(징벌위원회 외부위원)

① 소장(위원장 ×)은 법 제 111 조 제 2 항에 따른 징벌위원회의 외부위원을 다음 각 호의 사람 중에서 위촉한다.

1. 변호사
2. 대학에서 법률학을 가르치는 조교수(전임강사×, 부교수 ×) 이상의 직에 있는 사람

▷ **취강 징조 가부:** 취업지원협의회(강사), 징벌위원회(조교수), 가석방심사위원회(부장판사, 부교수)

3. 교정협의회(교정위원 전원 으로 구성된 협의체를 말한다) 에서 추천한 사람
4. 그 밖에 교정에 관한 학식 과 경험이 풍부한 사람

② 위촉된 위원의 임기는 2 년으 로 하며, 연임할 수 있다.

③ 소장은 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경 우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

▷ (장애, 비위, 품위, 의사+ 편향)

1. 심신장애로 직무수행이 불 가능하거나 현저히 곤란하다고 인정되는 경우
 2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
 3. 직무태만, 품위 손상, 그 밖 의 사유로 인하여 위원으로서 직무를 수행하기 적합하지 아 니하다고 인정되는 경우
 4. 위원 스스로 직무를 수행하 는 것이 곤란하다고 의사를 밝 히는 경우
 5. 특정 종파나 특정 사상에 편향되어 징벌의 공정성을 해 칠 우려가 있는 경우
- ④ 위촉된 위원이 징벌위원회에 참석한 경우에는 예산의 범위 에서 수당, 여비, 그 밖에 필 요한 경비를 지급할 수 있다.

▷ (징수여경, 가수여, 귀수여, 교수지)

▷ 징벌위원회(수당, 여비, 경비), 가석방심사위원회(수당, 여비), 귀휴심사위원회(수당, 여비), 교 정자문위원회(수당)

시행규칙 제 225 조(징벌위원회 심의 · 의결대상) 징벌위원회는 다음 각 호의 사 항을 심의 · 의결한다.

▷ (사내 기예 중산)

1. 징벌대상행위의 사실 여부
2. 징벌의 종류와 내용
3. 조사기간 중 처우를 제한한 경우 징벌기간 산입
4. 징벌위원회에 대한 기피신청 의 심의 · 의결
5. 징벌집행의 유예여부와 그 기간
6. 그 밖에 징벌내용과 관련된 중요 사항

시행규칙 제 226 조(징벌의결의 요구)

① 소장이 징벌대상자에 대하여 징벌의결을 요구하는 경우에는 징벌의결 요구서를 작성하여 징벌위원회에 제출하여야 한 다.

- ② 징벌의결 요구서에는 징벌대 상행위의 입증에 필요한 관계 서류를 첨부할 수 있다.

시행규칙 제 227 조(징벌대상자에 대한 출석 통지)

- ① 징벌위원회가 징벌의결 요구서를 접수한 경우에는 지체 없이 징벌대상자에게 출석통지서를 전달하여야 한다. (서면주의)

▷ 전달을 하지 않은 하자는 치유가 되지 않는다는 판례가 있음

- ② 출석통지서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 혐의사실 요지
2. 출석 장소 및 일시
3. 징벌위원회에 출석하여 자기에게 이익이 되는 사실을 말이나 서면으로 진술할 수 있다는 사실
4. 서면으로 진술하려면 징벌 위원회를 개최하기 전까지 진술서를 제출하여야 한다는 사실
5. 증인신청 또는 증거제출을 할 수 있다는 사실
6. 형사절차상 불리하게 적용될 수 있는 사실에 대하여 진술을 거부할 수 있다는 것과 진술하는 경우에는 형사절차상 불리하게 적용될 수 있다는 사실
- ③ 출석통지서를 전달받은 징벌 대상자가 징벌위원회에 출석하기를 원하지 아니하는 경우에는 출석포기서를 징벌위원회에 제출하여야 한다.

시행규칙 제 228 조(징벌위원회 의 회의)

- ① 징벌위원회는 출석한 징벌대 상자를 심문하고, 필요하다고 인정하는 경우에는 교도관이나 다른 수용자 등을 참고인으로 출석하게 하여 심문할 수 있다.
- ② 징벌위원회는 필요하다고 인정하는 경우 심리상담을 한 교도관으로 하여금 그 심리상담 결과를 제출하게 하거나 해당 교도관을 징벌위원회에 출석하게 하여 심리상담 결과를 진술하게 할 수 있다.
- ③ 징벌위원회는 징벌대상자에게 출석통지서를 전달하였음에도 불구하고 징벌대상자가 출석포기서를 제출하거나 정당한 사유 없이 출석하지 아니한 경우에는 그 사실을 징벌위원회 회의록에 기록하고 서면심리만으로 징벌을 의결할 수 있다.
- ④ 징벌위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결 한다. 이 경우 외부위원 1명 이상이 출석한 경우에만 개의 할 수 있다.
- ⑤ 징벌의 의결은 징벌의결서에 따른다.
- ⑥ 징벌위원회가 작업장려금 삭감을 의결하려면 사전에 수용자의 작업장려금을 확인하여야 한다.
- ⑦ 징벌위원회의 회의에 참여한 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

법률 제 112 조(징벌의 집행)

- ① 징벌은 소장이 집행한다.
- ② 소장은 징벌집행을 위하여 필요하다고 인정하면 수용자를 분리하여 수용할 수 있다.
- ③ 금치의 처분을 받은 사람에게 가는 그 기간 중 같은 조 제 4 호부터 제 12 호(공신텔 자작 전 집 편집)까지의 처우제한이 함께 부과된다. 다만, 소장은 수용자의 권리구제, 수형자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 위하여 특히 필요하다고 인정하면 집필·편지수수 또는 접견을 허가할 수 있다.(전화통화 x)
- ④ 소장은 금치의 처분을 받은 사람에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있어 필요하다고 인정하는 경우에는 건강유지에 지장을 초래하지 아니하는 범위에서 실외운동을 제한할 수 있다.

▷ (자위시도 운동 제한)

1. 도주의 우려가 있는 경우

2. 자해의 우려가 있는 경우 (자살할 우려×)
3. 다른 사람에게 위해를 끼칠 우려가 있는 경우
4. 그 밖에 시설의 안전 또는 질서를 크게 해칠 우려가 있는 경우로서 법무부령으로 정하는 경우
- ⑤ 소장은 실외운동 정지를 부과하는 경우 또는 금지 집행 중 실외운동을 제한하는 경우라도 수용자가 매주 1회 이상 실외운동을 할 수 있도록 하여야 한다.
- ⑥ 소장은 실외운동 정지 또는 금지의 처분을 집행하는 경우에는 의무관으로 하여금 사전에 수용자의 건강을 확인하도록 하여야 하며, 집행 중인 경우에도 수시로 건강상태를 확인하여야 한다.

시행규칙 제 215 조의 2(금지 집행 중 실외운동의 제한) 법 제 112 조 제 4 항제 4 호에서 “법무부령으로 정하는 경우”란 다음 각 호와 같다.

▷ (위해 받을, 위력, 소란, 손괴 우려)

1. 다른 사람으로부터 위해를 받을 우려가 있는 경우
2. 위력으로 교도관의 정당한 직무집행을 방해할 우려가 있는 경우
3. 소란행위를 계속하여 다른 수용자의 평온한 수용생활을 방해할 우려가 있는 경우
4. 교정시설의 설비·기구 등을 손괴할 우려가 있는 경우

시행령 제 132 조(징벌의결 통고) 위원회가 징벌을 의결한 경우에는 이를 소장에게 즉시 통고하여야 한다.

시행령 제 133 조(징벌의 집행)

- ① 소장은 통고를 받은 경우에는 징벌을 지체 없이 집행하여야 한다.
- ② 소장은 수용자가 징벌처분을 받아 접견, 편지수수 또는 전화통화가 제한된 경우에는 그의 가족에게 그 사실을 알려야 한다. 다만, 수용자가 알리는 것을 원하지 않으면 알리지 않는다.

▷ (징벌처분을 받아 접편전이 제한된 경우 알람)

▷ 주의! 단순히 징벌을 받았다고 해서 가족에게 알리는게 아니고, 접편전 제한된 경우 만!

- ④ 소장은 법 제 108 조 제 13 호 (실외운동) 및 제 14 호(금지)의 징벌집행을 마친 경우에는 의무관에게 해당 수용자의 건강을 지체 없이 확인하게 하여야 한다.
- ⑤ 의무관이 출장, 휴가, 그 밖의 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 그 교정시설에 근무하는 의료관계 직원에게 대행하게 할 수 있다.

시행령 제 134 조(징벌집행의 계속) 법 제 108 조 제 4 호부터 제 14 호 까지(공신텔 자작 전집 편집실 금)의 징벌 집행 중인 수용자가 다른 교정시설로 이송되거나 법원 또는 검찰청 등에 출석하는 경우에는 징벌집행이 계속되는 것으로 본다.(경고, 근로봉사, 작업장여금 삭감×)

시행령 제 135 조(징벌기간의 계산) 소장은 법 제 113 조 제 1 항에 따라 징벌집행을 일시 정지한 경우 그 정지사유가 해소되었을 때에는 지체 없이 징벌집행을 재개하여야 한다. 이 경우 집행을 정지한 다음날부터 집행을 재개한 전날까지의 일수는 징벌 기간으로 계산하지 아니한다.

시행령 제 136 조(이송된 사람 의 징벌) 수용자가 이송 중에 징벌대상 행위를 하거나 다른 교정시설에서 징벌대상 행위를 한 사실이 이송된 후에 발각된 경우에는 그 수용자를 인수한 소장이 징벌을 부과한다.

시행령 제 137 조(징벌사항의 기록) 소장은 수용자의 징벌에 관한 사항을 수용기록부 및 징벌집행 부에 기록하여야 한다.

시행규칙 제 229 조(집행절차)

- ① 징벌위원회는 소장에게 징벌 의결 내용을 통고하는 경우에는 징벌의결서 정본을 첨부하여야 한다.

- ② 소장은 징벌을 집행하려면 징벌의결의 내용과 징벌처분에 대한 불복방법 등을 기록한 징벌집행통지서에 징벌의결서 부 본을 첨부하여 해당 수용자에게 전달하여야 한다.
- ③ 징벌집행부는 서식에 따른 다.
- ④ 소장은 수용자의 징벌에 관 한 사항을 징벌집행부에 기록 한 때에는 그 내용을 교정정보 시스템에 입력해야 한다.

시행규칙 제 230 조(징벌의 집 행순서)

- ① 금치와 그 밖의 징벌을 집행 할 경우에는 금치를 우선하여 집행한다. 다만, 작업장려금의 삭감과 경고는 금치와 동시에 집행할 수 있다.
 - ▷ (경작은 금치와 동시에)
- ② 같은 종류의 징벌은 그 기간 이 긴 것부터 집행한다.
 - ▷ (중한 것, 긴 것 먼저)
- ③ 금치를 제외한 두 가지 이상 의 징벌을 집행할 경우에는 함 께 집행할 수 있다.
- ④ 두 가지 이상의 금치는 연속 하여 집행할 수 없다. 다만, 두 가지 이상의 금치 기간의 합이 45 일 이하인 경우에는 그렇지 않다.

시행규칙 제 231 조(징벌의 집 행방법)

- ① 작업장려금의 삭감은 징벌위 원회가 해당 징벌을 의결한 날 이 속하는 달의 작업장려금부 터 이미 지급된 작업장려금에 대하여 역순으로 집행한다.
- ② 소장은 금치를 집행하는 경 우에는 징벌집행을 위하여 별 도로 지정한 거실(징벌거실)에 해당 수용자를 수용하여야 한 다.
 - ▷ 금치: 필요적 징벌거실 수 용
- ③ 소장은 금치 외의 징벌을 집 행하는 경우 그 징벌의 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 인정하면 해당 수용자를 징벌 거실에 수용할 수 있다.
 - ▷ 금치 이외: 임의적 징벌거 실 수용
- ④ 소장은 징벌집행을 받고 있 거나 집행을 앞둔 수용자가 같 은 행위로 형사 법률에 따른 처벌이 확정되어 징벌을 집행 할 필요가 없다고 인정하면 징 벌집행을 감경하거나 면제할 수 있다.
 - ▷ 임의적: 어차피 행정벌이 니 부과해도 상관없어서

시행규칙 제 232 조(금치 집행 중 생활용품 등의 별도 보관) 소장은 금치 중인 수용자가 생 활용품 등으로 ☞ 자살 · 자해할 우려가 있거나 교정시설의 ☐ 안전과 질서를 해칠 우려가 있는 경우에는 그 물품을 따로 보관 하고 필요한 경우에만 이를 사 용하게 할 수 있다.

▷ (자해 안질)

시행규칙 제 233 조(징벌집행 중인 수용자의 심리상담 등)

- ① 소장은 징벌집행 중인 수 용 자의 심리적 안정과 징벌대상 행위의 재발방지를 위해서 교 도관으로 하여금 징벌집행 중 인 수용자에 대한 심리상담을 하게 해야 한다. (필요적)
 - ▷ (단서없음) ※ 징벌대상자(조사수용자) 동일('특별한 사 유가 없으면' 삭제됨)
- ② 소장은 징벌대상행위의 재발 방지에 도움이 된다고 인정하 는 경우에는 징벌집행 중인 수 용자가 교정위원, 자원봉사자 등 전문가의 상담을 받게 할 수 있다.

법률 제 113 조(징벌집행의 정 지 · 면제)

- ① 소장은 질병이나 그 밖의 사유로 징벌집행이 곤란하면 그 사유가 해소될 때까지 그 집행을 일시 정지할 수 있다. (감 경×, 면제×) ⇒ 임의적 정지, 조사도 정지 임의적 가능
- ② 소장은 징벌집행 중인 사람이 누우치는 빛이 뚜렷한 경우에는 그 징벌을 감경하거나 남은 기간의 징벌집행을 면제할 수 있다. (소장이 감면)

법률 제 114 조(징벌집행의 유 예)

- ① 징벌위원회는 징벌을 의결하는 때에 행위의 동기 및 정황, 교정성적, 누우치는 정도 등 그 사정을 고려할 만한 사유가 있는 수용자에 대하여 2 개월 이상 6 개월 이하의 기간 내에 서 징벌의 집행을 유예할 것을 의결할 수 있다.
- ▷ (동정 교뇌 - 고니를 동정 하여)
- ② 소장은 징벌집행의 유예기간 중에 있는 수용자가 다시 제 107 조(금,형, 거짓, 자,태, 안 질부)의 징벌대상행위를 하여 징벌이 결정되면 그 유예한 징 벌을 집행한다.
- ③ 수용자가 징벌집행을 유예받은 후 징벌을 받음이 없이 (징 벌행위를 함이 없이×) 유예기간이 지나면 그 징벌의 집행은 종료(실효×)된 것으로 본다.

법률 제 115 조(징벌의 실효 등)

- ① 소장은 징벌의 집행이 종료 되거나 집행이 면제된 수용자 가 ㉔ 교정성적이 양호하고 ㉔ 법무부령으로 정하는 기간 동안 징벌을 받지 아니하면 ㉔ 법 무부장관의 승인을 받아 징벌 을 실효시킬 수 있다.
- ② 제 1 항에도 불구하고 소장은 수용자가 교정사고 방지에 뚜 렷한 공로가 있다고 인정되면 분류처우위원회의 의결을 거친 후 법무부장관의 승인을 받아 징벌을 실효시킬 수 있다.
- ③ 이 법에 규정된 사항 외에 징벌에 관하여 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

시행규칙 제 234 조(징벌의 실효)

- ① 법 제 115 조 제 1 항에서 “법 무부령으로 정하는 기간” 이란 다음 각 호와 같다.
 1. 제 215 조 제 1 호부터 제 4 호 까지의 징벌 중 금치의 경우에는 다음 각 목의 기간
 - 가. 21 일 이상 30 일 이하의 금치: 2 년 6 개월(다중이, 조직, 훼손, 금형)
 - 나. 16 일 이상 20 일 이하의 금치: 2 년(음란, 요,부, 방,변, 출, 거짓신고)
 - 다. 10 일 이상 15 일 이하의 금치: 1 년 6 개월(락,키,점, 낭 비, 파악, 현저히 방해, 자태)
 - 라. 9 일 이하의 금치: 1 년(변 조, 도박, 명령거부, 해할 의 사)
 2. 제 215 조 제 2 호에 해당하는 금치 외의 징벌: 2 년(3 개월 작업장려금 삭감)
 3. 제 215 조 제 3 호에 해당하는 금치 외의 징벌: 1 년 6 개월(2 개월 작업장려금 삭감)
 4. 제 215 조 제 4 호에 해당하는 금치 외의 징벌: 1 년(1 개월 작업장려금 삭감, 실공 접편집전 텔신)
 5. 제 215 조 제 5 호에 해당하는 징벌: 6 개월(경근 공신텔 자작 전집 편집)
- ② 소장은 징벌을 실효시킬 필 요가 있으면 징벌실효기간이 지나거나 분류처우위원회의 의 결을 거친 후에 지체 없이 법 무부장관에게 그 승인을 신청 하여야 한다.
- ③ 소장은 실효된 징벌을 이유 로 그 수용자에게 처우상 불이 익을 주어서는 아니 된다.

법률 제 106 조(포상) 소장은 수용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 법무부령 으로 정하는 바에 따라 포상할 수 있다.

- ▷ (응급, 도, 구의 - 집, 안질 공, 모창제안의 - 날)
- 1. 사람의 생명(신체×)을 구조 하거나 도주를 방지한 때

2. 천재지변이나 그 밖의 재해가 발생하여 시설의 안전과 질서유지를 위하여 피해의 복구나 그 밖의 응급용무에 공로가 있는 때 ----- 소장표창 및 가족만남의 집 이용 -----

3. 시설의 안전과 질서유지에 뚜렷한 공이 인정되는 때

▷ 교정사고 예방에 뚜렷한 공이 있는 때(×) : 부정기 재심사 사유

4. 수용생활에 모범을 보이거나 건설적이고 창의적인 제안을 하는 등 특히 포상할 필요가 있다고 인정되는 때 ----- 소장표창 및 가족만남의 날 행사 -----

시행규칙 제 214 조의 2(포상) 포상기준은 다음 각 호와 같다.

1. 사람의 생명(신체×)을 구조하거나 도주를 방지한 때, 천재지변이나 그 밖의 재해가 발생하여 시설의 안전과 질서유지를 위하여 피해의 복구나 그 밖의 응급용무에 공로가 있는 때, 소장표창 및 가족만남의 집 이용 대상자 선정

▷ (응급, 도, 구의 - 집)

2. 시설의 안전과 질서유지에 뚜렷한 공이 인정되는 때, 수용생활에 모범을 보이거나 건설적이고 창의적인 제안을 하는 등 특히 포상할 필요가 있다고 인정되는 때, 소장표창 및 가족만남의 날 행사 참여 대상자 선정

▷ (안질공, 모창제안의 - 날)

제 13 장 권리구제

법률 제 116 조(소장 면담)

① 수용자는 그 처우에 관하여 (불복×) 소장에게 면담을 신청할 수 있다.

② 소장은 수용자의 면담신청이 있으면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우를 제외하고는 면담을 하여야 한다.

▷ (정, 면, 동, 교 - 면담 제외)

1. 정당한 사유 없이 면담사유를 밝히지 아니하는 때

2. 면담목적이 법령에 명백히 위배되는 사항을 요구하는 것인 때

3. 동일한 사유로 면담한 사실이 있음에도 불구하고 정당한 사유 없이 반복하여 면담을 신청하는 때

4. 교도관의 직무집행을 방해할 목적이라고 인정되는 상당한 이유가 있는 때

③ 소장은 특별한 사정이 있으면(없으면×) 소속 교도관으로 하여금 그 면담을 대리하게 할 수 있다. 이 경우 면담을 대리한 사람은 그 결과를 소장에게 지체 없이 보고하여야 한다.

④ 소장은 면담한 결과 처리가 필요한 사항이 있으면 그 처리 결과를 수용자에게 알려야 한다.(강제규정)

시행령 제 138 조(소장 면담)

① 소장은 수용자가 면담을 신청한 경우에는 그 인적사항을 면담부에 기록하고 특별한 사정이 없으면 신청한 순서에 따라 면담하여야 한다.

② 소장은 수용자를 면담한 경우에는 그 요지를 면담부에 기록하여야 한다.

③ 소장은 법 제 116 조 제 2 항 각 호(정, 면, 동, 교 - 면담 제외)의 어느 하나에 해당하여 수용자의 면담 신청을 받아들이지 아니하는 경우에는 그 사유를 해당 수용자에게 알려주어야 한다.

법률 제 117 조(청원)

① 수용자는 그 처우에 관하여 불복하는 경우 ㉔ 법무부장관 · ㉔ 순회점검공무원 또는 ㉔ 관할 지방교정청장에게 청원할 수 있다. (장순지)

② 청원하려는 수용자는 청원서를 작성하여 봉한 후 소장에게 제출하여야 한다. 다만, 순회 점검공무원에 대한 청원은 말로도 할 수 있다.

③ 소장은 청원서를 개봉하여서는 아니 되며, 이를 지체 없이 법무부장관·순회점검공무원 또는 관할 지방교정청장에게 보내거나 순회점검공무원에게 전달하여야 한다.

④ 순회점검공무원이 청원을 청취하는 경우에는 해당 교정시설의 교도관이 참여하여서는 아니 된다.

▷ *가시, 가청 둘 다 안됨*

⑤ 청원에 관한 결정은 문서로 하여야 한다.

⑥ 소장은 청원에 관한 결정서를 접수하면 청원인에게 지체 없이 전달하여야 한다.

법률 제 118 조(불이익처우 금지) 수용자는 청원, 진정, 소장과의 면담, 그 밖의 권리구제를 위한 행위를 하였다는 이유로 불이익한 처우를 받지 아니한다.

시행령 제 139 조(순회점검공무원에 대한 청원)

① 소장은 수용자가 순회점검공무원에게 청원하는 경우에는 그 인적사항을 청원부에 기록하여야 한다.

② 순회점검공무원은 수용자가 말로 청원하는 경우에는 그 요지를 청원부에 기록하여야 한다.

③ 순회점검공무원은 청원에 관하여 결정을 한 경우에는 그 요지를 청원부에 기록하여야 한다.

④ 순회점검공무원은 청원을 스스로 결정하는 것이 부적당하다고 인정하는 경우에는 그 내용을 법무부장관(관할지방교정청장×)에게 보고하여야 한다.

⑤ 수용자의 청원처리의 기준·절차 등에 관하여 필요한 사항은 법무부장관이 정한다.

법률 제 117 조의 2(정보공개청구)

① 수용자는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 CE 법무부장관, RI 지방교정청장(관할×) 또는 Z 소장에게 정보의 공개를 청구할 수 있다. (장지소)

② 현재의 수용기간 동안 법무부장관, 지방교정청장 또는 소장에게 제 1 항에 따른 정보공개청구를 한 후 정당한 사유 없이 그 청구를 취하하거나 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제 17 조에 따른 비용을 납부하지 아니한 사실이 2 회 이상 있는 수용자가 정보공개청구를 한 경우에 법무부장관, 지방교정청장 또는 소장은 그 수용자에게 정보의 공개 및 우송 등에 들 것으로 예상되는 비용을 미리 납부하게 할 수 있다.

▷ (임의적) - 그냥 공개해줄 수도 있는 거라서

③ 제 2 항에 따라 정보의 공개 및 우송 등에 들 것으로 예상되는 비용을 미리 납부하여야 하는 수용자가 비용을 납부하지 아니한 경우 법무부장관, 지방교정청장 또는 소장은 그 비용을 납부할 때까지 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제 11 조에 따른 정보공개여부의 결정을 유예할 수 있다. (임의적) - 그냥 공개해줄 수도 있는 거라서

④ 제 2 항에 따른 예상비용의 산정방법, 납부방법, 납부기간, 그 밖에 비용납부에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

시행령 제 139 조의 2(정보공개예상비용 등)

① 정보공개예상비용은 수수료와 우편요금(공개되는 정보의 사본·출력물·복제물 또는 인화물을 우편으로 송부하는 경우로 한정)을 기준으로 공개를 청구한 정보가 모두 공개되었을 경우에 예상되는 비용으로 한다.

② 법무부장관, 지방교정청장 또는 소장은 현재의 수용기간 동안 법무부장관, 지방교정청장 또는 소장에게 정보공개청구를 한 후 정당한 사유 없이 그 청구를 취하하거나 비용을 납부하지 아니한 사실이 2 회 이상 있는 수용자가 정보공개청구를 한 경우에는 청구를 한 날부터 7 일 이내에 제 1 항에 따른 비용을 산정하여 해당 수용자에게 미리 납부할 것을 통지할 수 있다.

▷ (임의적) - 그냥 공개해줄 수도 있는 거라서

- ③ 비용납부의 통지를 받은 수 용자는 그 통지를 받은 날부터 7 일 이내에 현금 또는 수입인 지로 법무부장관, 지방교정청 장 또는 소장에게 납부하여야 한다.
- ④ 법무부장관, 지방교정청장 또는 소장은 수용자가 비용을 납부기한까지 납부하지 아니한 경우에는 해당 수용자에게 정 보공개 여부 결정의 유예를 통 지할 수 있다.
- ⑤ 법무부장관, 지방교정청장 또는 소장은 비용이 납부되면 신속하게 정보공개 여부의 결 정을 하여야 한다.
- ⑥ 법무부장관, 지방교정청장 또는 소장은 비공개 결정을 한 경우에는 납부된 비용의 전부 를 반환하고 부분공개 결정을 한 경우에는 공개 결정한 부분 에 대하여 드는 비용을 제외한 금액을 반환하여야 한다.
- ⑦ 법무부장관, 지방교정청장 또는 소장은 비용이 납부되기 전에 정보공개 여부의 결정을 할 수 있다.
- ⑧ 제 1 항에 따른 비용의 세부적 인 납부방법 및 반환방법 등에 관하여 필요한 사항은 법무부 장관이 정한다.

제 3 편 수용의 종료

제 1 장 가석방

법률 제 119 조(가석방심사위원 회) 가석방의 적격 여부를 심사하기 위하여 법무부장관 소속으로 가 석방심사위원회를 둔다.

법률 제 120 조(위원회의 구성)

- ① 위원회는 위원장을 포함한 5 명 이상 9 명 이하의 위원으로 구성한다.

▷ (오구오구~ 가오구~)

- ② 위원장은 법무부차관이 되 고, 위원은 판사, 검사, 변호 사, 법무부 소속 공무원, 교정 에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 법무부장관이 임 명 또는 위촉한다.
- ③ 위원회의 심사과정 및 심사 내용의 공개범위와 공개시기는 다음 각 호와 같다. 다만, 내 용 중 개인의 신상을 특정할 수 있는 부분은 삭제하고 공개 하되, 국민의 알권리를 충족할 필요가 있는 등의 사유가 있는 경우에는 위원회가 달리 의결 할 수 있다.
 - 1. 위원의 명단과 경력사항은 임명 또는 위촉한 즉시
 - 2. 심의서는 해당 가석방 결정 등을 한 후부터 즉시
 - 3. 회의록은 해당 가석방 결정 등을 한 후 5 년이 경과한 때부 터
- ④ 위원회의 위원 중 공무원이 아닌 사람은 「형법」 제 127 조 (공무상 비밀의 누설) 및 제 129 조부터 제 132 조까지의 규 정(수뢰, 사전수뢰), (제삼자뇌 물제공), (수뢰후부정처사, 사 후수뢰), (알선수뢰)을 적용할 때에는 공무원으로 본다.
- ⑤ 그 밖에 위원회에 관하여 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

시행규칙 제 236 조(심사대상) 가석방심사위원회는 가석방 적 격 여부 및 가석방 취소 등에 관한 사항을 심사한다.

시행규칙 제 237 조(심사의 기 본원칙)

- ① 가석방심사는 객관적 자료와 기준에 따라 공정하게 하여야 하며, 심사 과정에서 알게 된 비밀은 누설해서는 아니 된다.

시행규칙 제 238 조(위원장의 직무)

- ① 위원장(차관)은 위원회를 소 집하고 위원회의 업무를 총괄한 다.

② 위원장이 부득이한 사정으로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

시행규칙 제 239 조(위원의 임명 또는 위촉) 법무부장관은 다음 각 호의 사람 중에서 위원회의 위원을 임명하거나 위촉한다.

1. 법무부 검찰국장·범죄예방 정책국장 및 교정본부장
2. 고등법원 부장판사급 판사, 변호사, 대학에서 교정학·형사정책학·범죄학·심리학·교육학 등 교정에 관한 전문 분야를 가르치는 부교수 이상 의 직에 있는 사람

▷ *취강 징조 가부: 취업지원협의회(강사), 징벌위원회(조교수), 가석방심사위원회(부장판사, 부교수)*

3. 그 밖에 교정에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람

시행규칙 제 240 조(위원의 임기) 당연직을 제외한 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

▷ *부패방지를 위해 한 차례만 연임*

시행규칙 제 239 조의 2(위원의 해촉) 법무부장관은 위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

▷ *(장애, 비위, 품위, 의사)*

1. 심신장애로 직무수행이 불가능하거나 현저히 곤란하다고 인정되는 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상, 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

시행규칙 제 241 조(간사와 서기)

- ① 위원장은 위원회의 사무를 처리하기 위하여 소속 공무원 중에서 간사 1명과 서기 약간 명을 임명한다. (약간 명: 2~3명 내외)
- ② 간사는 위원장의 명을 받아 위원회의 사무를 처리하고 회의에 참석하여 발언할 수 있다.
- ③ 서기는 간사를 보조한다.

시행규칙 제 242 조(회의)

- ① 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ② 간사는 위원회의 결정에 대하여 결정서를 작성하여야 한다.

시행규칙 제 243 조(회의록의 작성)

- ① 간사는 가석방심사위원회 회의록을 작성하여 유지하여야 한다.
- ② 회의록에는 회의의 내용을 기록하고 위원장 및 간사(위원 x)가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

시행규칙 제 244 조(수당 등) 위원회의 회의에 출석한 위원에게는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다.

▷ *(징수여경, 가수여, 귀수여, 교수자)*

▷ *징벌위원회(수당, 여비, 경비), 가석방심사위원회(수당, 여비), 귀휴심사위원회(수당, 여비), 교정자문위원회(수당)*

법률 제 121 조(가석방 적격심사)

- ① 소장은 무기형은 20년, 유기형은 형기의 3분의 1의 기간이 지난 수형자에 대하여는 법무부령으로 정하는 바에 따라 위원회에 가석방 적격심사를 신청하여야 한다. (필요적 신청)

▷ *(무이유삼)*

② 위원회는 수형자의 나이, 범 죄동기, 죄명, 형기, 교정성적, 건강상태, 가석방 후의 생계능 력, 생활환경, 재범의 위험성, 그 밖에 필요한 사정을 고려하 여 가석방의 적격 여부를 결정 한다.

▷ (나동 죄형 성건능 환위)

시행규칙 제 245 조(적격심사신 청 대상자 선정)

① 소장은 무기형은 20 년, 유기 형은 형집행 6 개월 이상, 형기 1/3 의 기간을 경과한 수형자 로서 ㉔ 교정성적이 우수하고 ㉓ 뉘우치는 빛이 뚜렷하여 ㉒ 재범의 위험성이 없다고 인정 하는 경우에는 분류처우위원회 의 의결을 거쳐 가석방 적격심 사신청 대상자(가석방 적격대 상자×)를 선정한다.

▷ (① 6 개월 이상 지났을 것, ② 형기1/3 지났을 것,

③ 교정성적이 우수할 것, ④ 뉘우치는 빛이 뚜렷할 것, ⑤ 재범 위험성이 없을 것)

▷ 모두 충족했으면, 분류처 우위원회 의결을 거쳐야 함.

② 소장은 가석방 적격심사신청 에 필요하다고 인정하면 분류 처우위원회에 수형자를 출석하 게 하여 진술하도록 하거나 담 당교도관을 출석하게 하여 의 견을 들을 수 있다.

시행규칙 제 246 조(사전조사) 소장은 수형자의 가석방 적격심 사신청을 위하여 다음 각 호의 사항을 사전에 조사해야 한다. 이 경우 조사의 방법에 관하여 는 분류조사 방법을 준용한다.

▷ (가- 신 범 보)

1. 신원에 관한 사항

▷ 수용한 날부터 1 개월 이내 조사(변경할 필요가 있는 사항 발견시, 가석방 적격심사 위해 필요한 경우)

가. 건강상태

나. 정신 및 심리 상태

다. 책임감 및 협동심

라. 경력 및 교육 정도

마. 노동 능력 및 의욕

바. 교정성적

사. 작업장려금 및 작업상태

아. 그 밖의 참고사항

2. 범죄에 관한 사항

▷ 수용한 날부터 2 개월 이내 조사(소송기록 열람○)

가. 범행 시의 나이

나. 형기

다. 범죄횟수

라. 범죄의 성질 · 동기 · 수단 및 내용

마. 범죄 후의 정황

바. 공범관계

사. 피해 회복 여부

아. 범죄에 대한 사회의 감정

자. 그 밖의 참고사항

3. 보호에 관한 사항

▷ 형기의 1/3 지나기 전 조사: 변경사항 있으면 지체없이 변경해야함

- 가. 동거할 친족·보호자 및 고용할 자의 성명·직장명·나이·직업·주소·생활 정도 및 수형자와의 관계
- 나. 가정환경
- 다. 접견 및 편지의 수신·발신, 전화통화 내역
- 라. 가족의 수형자에 대한 태도·감정
- 마. 석방 후 돌아갈 곳
- 바. 석방 후의 생활계획
- 사. 그 밖의 참고사항

시행규칙 제 247 조(사전조사 유의사항) 다른 사전조사 중 가석방 적격 심사신청과 관련하여 특히 피해자의 감정 및 합의여부, 출소 시 피해자에 대한 보복성 범죄 가능성 등에 유의하여야 한다.

▷ 피해자의(복,합,감정)에 유의

시행규칙 제 248 조(사전조사 결과)

- ① 소장은 조사한 사항을 매월 분류처우위원회의 회의 개최일 전날(보통은 9 일)까지 분류처우심사표에 기록하여야 한다.
- ② 분류처우심사표는 법무부장관이 정한다.

시행규칙 제 249 조(사전조사 시기 등)

- ① 신원에 관한 사항에 대한 조사는 수형자를 수용한 날부터 1 개월 이내에 하고, 그 후 변경할 필요가 있는 사항이 발견 되거나 가석방 적격심사신청을 위하여 필요한 경우에 한다.
- ② 범죄에 관한 사항에 대한 조사는 수형자를 수용한 날부터 2 개월 이내에 하고, 조사에 필요하다고 인정하는 경우에는 소송기록을 열람할 수 있다.
- ③ 보호에 관한 사항에 대한 조사는 형기의 3 분의 1 이 지나기 전에 하여야 하고, 그 후 변경된 사항이 있는 경우에는 지체 없이 그 내용을 변경하여야 한다.

시행규칙 제 250 조(적격심사신청)

- ① 소장은 가석방 적격심사를 신청할 때에는 가석방 적격심사신청서에 가석방 적격심사 및 신상조사표를 첨부하여야 한다.
- ② 소장은 가석방 적격심사신청 대상자를 선정한 경우 선정된 날부터 5 일 이내에 위원회에 가석방 적격심사신청을 하여야 한다.
- ③ 소장은 위원회에 적격심사신청한 사실을 수형자의 동의를 받아 보호자 등에게 알릴 수 있다.

▷ 동의를 받아서 알리는건 이 조항이 유일해서 특이

시행규칙 제 251 조(재신청) 소장은 가석방이 허가되지 아니한 수형자에 대하여 그 후에 가석방을 허가하는 것이 적당하다고 인정하는 경우에는 다시 가석방 적격심사신청을 할 수 있다.

▷ (주의!) 첫 신청은 “한다.”, 재신청은 “할 수 있다.”

제 3 절 가석방 적격심사: 누범, 범죄동기, 사회감정, 재산범 (누동사재)

시행규칙 제 252 조(누범자에 대한 심사) (누동사재) 위원회가 동일하거나 유사한 죄로 2 회 이상 징역형 또는 금고 형의 집행을 받은 수형자에 대하여 적격심사할 때에는 누우치는 정도, 노동능력 및 의욕, 근면성, 그 밖에 정상적인 업무에 취업할 수 있는 생활계획과 보호관계에 관하여 중점적으로 심사하여야 한다.

▷ 노동의욕이랑 근면성이 있는지 집중 심사

시행규칙 제 253 조(범죄동기에 대한 심사) (누동사재)

① 위원회가 범죄의 동기에 관 하여 심사할 때에는 사회의 통 념 및 공익 등에 비추어 정상 을 참작할 만한 사유가 있는지 를 심사하여야 한다.

② 범죄의 동기가 군중의 암시 또는 도발, 감독관계에 의한 위협, 그 밖에 이와 유사한 사 유로 인한 것일 때에는 특히 수형자의 성격 또는 환경의 변 화에 유의하고 가석방 후의 환 경이 가석방처분을 받은 사람 (보호관찰대상자 제외)에게 미 칠 영향을 심사하여야 한다.

▷ 수형자 성격과 환경에 특 히 유의

시행규칙 제 254 조(사회의 감 정에 대한 심사) (노동사재) 다음 각 호에 해당하는 수형자 에 대하여 적격심사할 때에는 특히 그 범죄에 대한 사회의 감 정에 유의하여야 한다.

▷ (사회의 감정에 유의 - 참 무사)

1. 범죄의 수단이 참혹 또는 교활하거나 극심한 위해를 발 생시킨 경우
2. 해당 범죄로 무기형에 처해 진 경우
3. 그 밖에 사회적 물의를 일 으킨 죄를 지은 경우

▷ 말 그대로 범죄에 대한 사 회의 감정 유의

시행규칙 제 255 조(재산범에 대한 심사) (노동사재)

① 재산에 관한 죄를 지은 수형 자에 대하여는 특히 그 범행으 로 인하여 발생한 손해의 배상 여부 또는 손해를 경감하기 위 한 노력 여부를 심사하여야 한 다.

② 수형자 외의 사람이 피해자 의 손해를 배상한 경우에는 그 배상이 수형자 본인의 희망에 따른 것인지를 심사하여야 한 다.

▷ 재산 손해의 피해 회복에 중점

시행규칙 제 255 조의 2(심층면 접)

① 위원회는 가석방 적격심사에 특히 필요하다고 인정하면 심 층면접(수형자 면담 · 심리검사, 수형자의 가족 또는 보호관계 에 있는 사람 등에 대한 방문 조사 등을 통해 재범의 위험 성, 사회복귀 준비 상태 등을 파악하는 것)을 실시할 수 있 다.

② 심층면접의 방법, 절차, 그 밖에 필요한 사항은 법무부장 관이 정한다.

시행규칙 제 256 조(관계기관 조회)

① 위원회는 가석방 적격심사에 필요하다고 인정하면 수형자의 주소지 또는 연고지 등을 관할 하는 시 · 군 · 구 · 경찰서, 그 밖에 학교 · 직업알선기관 · 보 호단체 · 종교단체 등 관계기관 에 사실조회를 할 수 있다.

② 위원회는 가석방 적격심사를 위하여 필요하다고 인정하면 위원이 아닌 판사 · 검사 또는 군법무관에게 의견을 묻거나 위원회에 참여시킬 수 있다. (변호사×)

시행규칙 제 257 조(감정의 촉 탁)

① 위원회는 가석방 적격심사를 위하여 필요하다고 인정하면 심리학 · 정신의학 · 사회학 또 는 교육학을 전공한 전문가에 게 수형자의 정신상태 등 특정 사항에 대한 감정을 촉탁할 수 있다.

② 촉탁을 받은 사람은 소장의 허가를 받아 수형자와 접견할 수 있다.

시행규칙 제 258 조(가석방 결 정) 위원회가 가석방의 적격 여부에 대한 결정을 한 경우에는 결정 서를 작성하여야 한다.

법률 제 122 조(가석방 허가)

① 위원회는 가석방 적격결정을 하였으면 5 일 이내에 법무부장 관에게 가석방 허가를 신청하 여야 한다.

- ② 법무부장관은 제 1 항에 따른 위원회의 가석방 허가신청이 적정하다고 인정하면 허가할 수 있다. (재량사항)
- 장관이 불허 가능!

시행령 제 140 조(가석방자가 지켜야 할 사항의 알림 등) 소장은 수형자를 가석방하는 경우에는 **CE** 가석방자 교육을 하고, **R1** 지켜야 할 사항을 알려준 후 **Z** 증서를 발급해야 한다.

시행규칙 제 259 조(가석방증) 소장은 수형자의 가석방이 허가 된 경우에는 주거지, 관할 경찰서 또는 보호관찰소에 출석할 기한 등을 기록한 가석방증을 가석방자에게 발급하여야 한다.

제 4 절 가석방의 취소

시행규칙 제 260 조(취소사유) 가석방자는 가석방 기간 중 「가 석방자관리규정」에 따른 지켜야 할 사항 및 관할 경찰서장의 명령 또는 조치를 따라야 하며 이 를 위반하는 경우에는 가석방을 취소할 수 있다.

시행규칙 제 261 조(취소신청)

- ① 수형자를 가석방한 소장 또는 가석방자를 수용하고 있는 소장은 가석방자가 가석방 취 소사유에 해당하는 사실이 있 음을 알게 되거나 관할 경찰서 장으로부터 그 사실을 통보받 은 경우에는 지체 없이 가석방 취소심사신청서에 가석방 취소 심사 및 조사표를 첨부하여 위 원회에 가석방 취소심사를 신 청하여야 한다.

▷ 장관에게 신청하는 게 아 니고 위원회에 신청!

- ② 위원회가 신청을 받아 심사 를 한 결과 가석방을 취소하는 것이 타당하다고 결정한 경 우에는 결정서에 가석방 취소심 사 및 조사표를 첨부하여 지체 없이 법무부장관에게 가석방의 취소를 신청하여야 한다.
- ③ 소장은 가석방을 취소하는 것이 타당하다고 인정하는 경 우 긴급한 사유가 있을 때에는 위원회의 심사를 거치지 아니 하고 전화, 전산망 또는 그 밖 의 통신수단으로 법무부장관에 게 가석방의 취소를 신청할 수 있다. (재량사항) 이 경우 소장 은 지체 없이 가석방 취소심사 및 조사표를 송부하여야 한다.

시행규칙 제 262 조(취소심사)

- ① 위원회가 가석방 취소를 심 사하는 경우에는 가석방자가 「가석방자관리규정」 등의 법령 을 위반하게 된 경위와 그 위 반이 사회에 미치는 영향, 가 석방 기간 동안의 생활 태도, 직업의 유무와 종류, 생활환경 및 친족과의 관계, 그 밖의 사 정을 고려하여야 한다.
- ② 위원회는 심사를 위하여 필 요하다고 인정하면 가석방자를 위원회에 출석하게 하여 진술 을 들을 수 있다.

시행규칙 제 263 조(남은 형기의 집행)

- ① 소장은 가석방이 취소된 경 우에는 지체 없이 남은 형기 집행에 필요한 조치를 취하고 법무부장관에게 가석방취소자 남은 형기 집행보고서를 송부 해야 한다.
- ② 소장은 가석방자가 가석방이 실효된 것을 알게 된 경우에는 지체 없이 남은 형기 집행에 필요한 조치를 취하고 법무부 장관에게 가석방실효자 남은 형기 집행보고서를 송부해야 한다.
- ③ 소장은 가석방이 취소된 사 람 또는 가석방이 실효된 사람 이 교정시설에 수용되지 아니 한 사실을 알게 된 때에는 관 할 지방검찰청 검사 또는 관할 경찰서장에게 구인하도록 의뢰 하여야 한다.

▷ 필요적 의뢰

- ④ 구인 의뢰를 받은 검사 또는 경찰서장은 즉시 가석방취소자 또는 가석방실효자를 구인하여 소장에게 인계하여야 한다.
- ⑤ 가석방취소자 및 가석방실효 자의 남은 형기 기간은 가석방 을 실시한 다음 날부터 원래 형기의 종료일까지로 하고, 남 은 형기 집행 기산일은 가석방 의 취소 또는 실효로 인하여 교정시설에 수용된 날부터 한 다.
- ⑥ 가석방 기간 중 형사사건으 로 구속되어 교정시설에 미결 수용 중인 자의 가석방 취소 결정으로 남은 형기를 집행하 게 된 경우에는 가석방된 형의 집행을 지휘하였던 검찰청 검 사에게 남은 형기 집행지휘를 받아 우선 집행해야 한다.

제 2 장 석방

법률 제 123 조(석방) 소장은 사면 · 형기종료 또는 권 한이 있는 사람의 명령에 따라 수용자를 석방한다.

법률 제 124 조(석방시기)

① 사면, 가석방, 형의 집행면 제, 감형에 따른 석방은 그 서 류가 교정시설에 도달한 후(결 정시에×) 12 시간 이내에 하여야 한다. 다만, 그 서류에서 석방일시를 지정하고 있으면 그 일시에 한다.

▷ (사감이 가면을 12 시에 벗는다)

② 형기종료에 따른 석방은 형 기종료일에 하여야 한다.

③ 권한이 있는 사람의 명령에 따른 석방은 서류가 도달한 후 5 시간 이내에 하여야 한다.

▷ (단서 없음)

▷ 권한 있는 사람의 명령이더라도 서류가 도착한 후!!

법률 제 125 조(피석방자의 일 시수용) 소장은 피석방자가 질병이나 그 밖에 피할 수 없는 사정으로 귀 가하기 곤란한 경우에 본인(및 가족×)의 신청이 있으면 일시 적으로 교정시설에 수용할 수 있다.

시행령 제 141 조(석방예정자 상담 등) 소장은 수형자의 건전한 사회복 귀를 위하여 필요하다고 인정하면 석방 전 3 일 이내의 범위에서 석방예정자를 별도의 거실에 수용하여 장애에 관한 상담과 지도를 할 수 있다. (재량)

▷ 수백 명이 동시에 석방될 수 있으니, 모두 상담이 불가능하 고 전방도 필요하므로, 임의적 조항으로 만들어 둔 것으로 파악됨

시행령 제 142 조(형기종료 석 방예정자의 사전조사) 소장은 형기종료로 석방될 수형 자에 대하여는 석방 10 일 전까 지 석방 후의 보호에 관한 사항을 조사하여야 한다. (필요적 조 사)

▷ 사전조사는 페이퍼 워크로 가능하니 필요적 조사

법률 제 126 조(귀가여비의 지 급 등) 소장은 피석방자에게 귀가에 필 요한 여비 또는 의류가 없으면 법무부장관이 정하는 범위에서 이를 지급하거나 빌려 줄 수 있 다.

시행령 제 145 조(귀가여비 등 의 회수) 소장은 피석방자에게 귀가 여비 또는 의류를 빌려준 경우에는 특별한 사유가 없으면 이를 회 수한다. (필요적 회수, 짜다 짜)

법률 제 126 조의 2(석방예정자 의 수용이력 등 통보)

① 소장은 석방될 수형자의 재 범방지, 자립지원 및 피해자 보호를 위하여 필요하다고 인 정하면 해당 수형자의 CE 수용 이력 또는  사회복귀에 관한 의견을 그의 거주지를 관할하 는 경찰관서나 자립을 지원할 법인 또는 개인에게 통보할 수 있다. 다만, 법인 또는 개인에 게 통보하는 경우에는 해당 수 형자의 동의를 받아야 한다.

② 통보하는 수용이력 또는 사 회복귀에 관한 의견의 구체적 인 사항은 대통령령으로 정한 다.

시행령 제 143 조(석방예정자의 수용이력 등 통보)

① 통보하는 수용이력에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한 다.

1. 성명
2. 주민등록번호 또는 외국인 등록번호
3. 주민등록상 주소 및 석방 후 거주지 주소
4. 죄명
5. 범죄횟수
6. 형명

7. 형기
8. 석방종류
9. 최초입소일
10. 형기종료일
11. 출소일
12. 범죄개요
13. 그 밖에 수용 중 특이사항 으로서 석방될 수형자의 재 범방지나 관련된 피해자 보 호를 위해 특히 알릴 필요가 있는 사항
- ② 통보하는 사회복귀에 관한 의견에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 1. 성명
 2. 생년월일
 3. 주민등록 상 주소 및 석방 후 거주지 주소
 4. 수용기간 중 받은 직업훈련 에 관한 사항
 5. 수용기간 중 수상이력
 6. 수용기간 중 학력변동사항
 7. 수용기간 중 자격증 취득에 관한 사항
 8. 그 밖에 석방될 수형자의 자립지원을 위해 특히 알릴 필 요가 있는 사항
- ③ 통보를 위한 수용이력 통보 서와 사회복귀에 관한 의견 통 보서의 서식은 법무부령으로 정한다.
- ④ 석방될 수형자의 수용이력 또는 사회복귀에 관한 의견을 그의 거주지를 관할하는 경찰 관서에 통보하는 경우에는 형 사사법정보시스템을 통해 통보 할 수 있다.

시행령 제 144 조(석방예정자의 보호조치) 소장은 수형자를 석방하는 경우 특히 필요하다고 인정하면 한국 법무보호복지공단에 그에 대한 보호를 요청할 수 있다. (직권, 재량행위)

시행령 제 145 조의 2(증명서의 발급) 소장은 다음 각 호에 해당하는 사람의 신청에 따라 교정시설에 수용된 사실 또는 수용되었다가 석방된 사실에 관한 증명서를 발급할 수 있다. (왜 재량????)

1. 수용자
2. 수용자가 지정한 사람
3. 피석방자
4. 피석방자가 지정한 사람

시행령 제 145 조의 3(고유식별 정보의 처리) 소장은 증명서의 발급 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 주민등록번호, 여권번호, 운전면 허의 면허번호 또는 외국인등록 번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

제 3 장 사망

법률 제 127 조(사망 알림) 소장은 수용자가 사망한 경우에는 그 사실을 즉시 그 가족(가 족이 없는 경우에는 다른 친족) 에게 알려야 한다.(수용자가 지 정한 사람×)

- ▷ (위지, 사족) 위독과 사망은 예외 없음
- ▷ 진료, 치료감호시설 이송: 지체없이 통지. 다만, 원하지 않으면 통지×
- ▷ 사망시: 즉시 통지(다만, 단 서 없음)

▷ 외국인(위독, 사망시) : 즉시 통지(영사관, 가족)

▷ 미결(도주, 체포, 위독, 사망시) : 지체없이 통보(검사, 법원)

시행령 제 146 조(사망 알림) 소장은 수용자의 사망 사실을 알리는 경우에는 사망 일시 · 장 소 및 사유도 같이 알려야 한다.

시행령 제 147 조(검시) 소장(검사×)은 수용자가 사망한 경우에는 그 시신을 검사하여 야 한다.

시행령 제 148 조(사망 등 기록)

① 의무관은 수용자가 질병으로 사망한 경우에는 사망장에 그 병명 · 병력 · 사인 및 사망일시 를 기록하고 서명하여야 한다.

② 소장은 수용자가 자살이나 그 밖에 변사한 경우에는 그 사실을 검사에게 통보하고, 기 소된 상태인 경우에는 법원에 도 통보하여야 하며 검시가 끝 난 후에는 검시자 · 참여자의 신분 · 성명과 검시 결과를 사 망장에 기록하여야 한다.

③ 소장은 시신을 인도, 화장, 임시 매장, 집단 매장 또는 자 연장을 한 경우에는 그 사실을 사망장에 기록하여야 한다.

법률 제 128 조(시신의 인도 등)

① 소장은 사망한 수용자의 친 족 또는 특별한 연고가 있는 사람이 그 시신 또는 유골의 인도를 청구하는 경우에는 인 도하여야 한다. 다만, 자연장 을 하거나 집단으로 매장을 한 후에는 그러하지 아니하다.

▷ 임시매장인 경우는 유골 인도 가능

② 소장은 수용자가 사망한 사 실을 알게 된 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기 간 이내에 그 시신을 인수하지 아니하거나 시신을 인수할 사 람이 없으면 임시로 매장하거 나 화장 후 봉안하여야 한다. 다만, 감염병 예방 등을 위하 여 필요하면 즉시 화장하여야 하며, 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다.

1. 임시로 매장하려는 경우: 사망한 사실을 알게 된 날부터 3 일

2. 화장하여 봉안하려는 경우: 사망한 사실을 알게 된 날부터 60 일

③ 소장은 시신을 임시로 매장 하거나 화장하여 봉안한 후 2 년이 지나도록 시신의 인도를 청구하는 사람이 없을 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 방 법으로 처리할 수 있다.

1. 임시로 매장한 경우: 화장 후 자연장을 하거나 일정한 장所に 집단으로 매장

2. 화장하여 봉안한 경우: 자 연장

④ 소장은 병원이나 그 밖의 연 구기관이 학술연구상의 필요에 따라 수용자의 시신인도를 신 청하면 본인의 유언 또는 상속 인의 승낙이 있는 경우에 한하 여 인도할 수 있다. (임의)

⑤ 소장은 수용자가 사망하면 법무부장관이 정하는 범위에서 화장 · 시신인도 등에 필요한 비용을 인수자에게 지급할 수 있다. (임의)

시행령 제 150 조(임시 매장지 의 표지 등)

① 소장은 시신을 임시 매장하 거나 봉안한 경우에는 그 장소 에 사망자의 성명을 적은 표지 를 비치하고, 별도의 장부에 가족관계 등록기준지, 성명, 사망일시를 기록하여 관리하여 야 한다.

② 소장은 시신 또는 유골을 집 단 매장한 경우에는 집단 매장 된 사람의 가족관계 등록기준 지, 성명, 사망일시를 집단 매 장부에 기록하고 그 장소에 묘 비를 세워야 한다.

▷ 임시 매장: 표지/ 집단 매장: 묘비

제 4 편 교정자문위원회 등

법률 제 129 조(교정자문위원회)

- ① 수용자의 관리 · 교정교화 등 사무에 관한 지방교정청장의 자문에 응하기 위하여 지방교정청에 교정자문위원회를 둔다.
 - ▷ *필요적 기구. 교정위원은 재량이고...*
- ② 위원회는 10 명 이상 15 명 이하의 위원으로 성별을 고려 하여 구성하고, 위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원은 교정 에 관한 학식과 경험이 풍부한 외부인사 중에서 지방교정청장 의 추천을 받아 법무부장관이 위촉한다.
- ③ 이 법에 규정된 사항 외에 위원회에 관하여 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

시행규칙 제 264 조(기능) 교정자문위원회의 기능은 다음 각 호와 같다.

- ▷ *(운처노성지)*
- 1. 교정시설의 운영에 관한 자 문에 대한 응답 및 조언
- 2. 수용자의 음식 · 의복 · 의료 · 교육 등 처우에 관한 자문에 대한 응답 및 조언
- 3. 노인 · 장애인수용자 등의 보호, 성차별 및 성폭력 예방 정책에 관한 자문에 대한 응 답 및 조언
- 4. 그 밖에 지방교정청장이 자 문하는 사항에 대한 응답 및 조언

시행규칙 제 265 조(구성)

- ① 위원회에 부위원장을 두며, 위원 중에서 호선한다.
- ② 위원 중 4 명 이상은 여성으 로 한다.
- ③ 지방교정청장이 위원을 추천 하는 경우에는 교정자문위원회 위원 추천서를 법무부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 재위 축의 경우에는 지방교정청장의 의견서로 추천서를 갈음한다.

시행규칙 제 266 조(임기)

- ① 위원의 임기는 2 년으로 하 며, 연임할 수 있다.
 - ▷ *(자이/apt, 연임)*
- ② 지방교정청장은 위원의 결원 이 생긴 경우에는 결원이 생긴 날부터 30 일 이내에 후임자를 법무부장관에게 추천해야 한 다.
- ③ 결원이 된 위원의 후임으로 위촉된 위원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다.
 - ▷ *완전 특이하네!!*

시행규칙 제 267 조(위원장의 직무)

- ① 위원장(소장×, 지방교정청장 ×)은 위원회를 소집하고 위원 회의 업무를 총괄한다.
- ② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 ☑ 부위원장이 그 직무를 대행 하고, 부위원장도 부득이한 사 유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 ☑미리 지명 한 위원이 그 직무를 대행한 다.
 - ▷ *위원장 > 부위원장 > 위미지*

시행규칙 제 268 조(회의) _

- 2026. 8. 6. 시행
- ① 위원회의 회의는 위원 과반 수의 요청이 있거나 지방교정 청장이 필요하다고 인정하는 경우에 개최한다. 다만, 연 1 회 이상(분기마다×, 반기마다 ×) 개최해야 한다.
 - ▷ *위원장의 요청이 아님!!*

- ② 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ③ 위원회의 회의는 공개하지 아니한다.(비공개) 다만, 위원 회의 의결을 거친 경우에는 공 개할 수 있다.

▷ (과지비)

시행규칙 제 269 조(지켜야 할 사항)

- ① 위원은 다음 사항을 지켜야 한다.
 1. 직위를 이용하여 영리 행위 를 하거나 업무와 관련하여 금품 · 접대를 주고받지 아니 할 것
 2. 자신의 권한을 특정인이나 특정 단체의 이익을 위하여 행 사하지 아니할 것
 3. 업무 수행 중 알게 된 사실 이나 개인 신상에 관한 정보 를 누설하거나 개인의 이익을 위하여 이용하지 아니할 것
- ② 위원은 서약서에 규정된 바 에 따라 제 1 항의 내용을 지키 겠다는 서약을 해야 한다.

시행규칙 제 270 조(위원의 해 축) 법무부장관은 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지방교정청장의 건의 를 받아 해당 위원을 해촉할 수 있다.

▷ 위촉도 해촉도 지청장 건 의!!!

▷ (자문 해촉- 장비의 직무, 위반)

1. 심신장애로 직무수행이 불 가능하거나 현저히 곤란하다고 인정되는 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 지켜야 할 사항을 위반하였 을 경우
4. 직무태만, 품위 손상, 그 밖 의 사유로 인하여 위원으로서 직무를 수행하기 적합하지 아 니하다고 인정되는 경우
5. 위원 스스로 직무를 수행하 는 것이 곤란하다고 의사를 밝 히는 경우

시행규칙 제 271 조(간사)

- ① 위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원회에 간사 1 명을 둔다. 간사는 해당 지방교정청 의 총무과장 또는 6 급 이상의 교도관으로 한다.
- ② 간사는 회의에 참석하여 위 원회의 심의사항에 대한 설명 을 하거나 필요한 발언을 할 수 있으며, 교정자문위원회 회 의록을 작성하여 유지하여야 한다.

시행규칙 제 272 조(수당) 지방교정청장은 위원회의 회의 에 참석한 위원에게는 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다.

▷ (징수여경, 가수여, 귀수여, 교수자)

▷ 징벌위원회(수당,여비,경비), 가석방심사위원회(수당,여비), 귀휴심사위원회(수당,여비), 교 정자문위원회(수당)

법률 제 130 조(교정위원)

- ① 수용자의 교육 · 교화 · 의료, 그 밖에 수용자의 처우를 후원 하기 위하여 교정시설에 교정 위원을 둘 수 있다. (재량)
- ▷ (취업지원협의회: 둘 수 있 다.)
- ② 교정위원은 명예직으로 하며 소장의 추천을 받아 법무부장 관이 위촉한다.

시행령 제 151 조(교정위원)

- ① 소장은 교정위원을 두는 경 우 수용자의 개선을 촉구하고 안정된 수용생활을 하게 하기 위하여 교정위원에게 수용자를 교화상담하게 할 수 있다.

- ② 교정위원은 수용자의 고충 해소 및 교정·교화를 위하여 필요한 의견을 소장에게 건의 할 수 있다.
- ③ 교정위원의 임기, 위촉 및 해촉, 지켜야 할 사항 등에 관 하여 필요한 사항은 법무부장 관이 정한다.

시행령 제 152 조(외부인사가 지켜야 할 사항) 교정위원, 교정자문위원, 그 밖 에 교정시설에서 활동하는 외부 인사는 활동 중에 알게 된 교정 시설의 안전과 질서 및 수용자 의 신상에 관한 사항을 외부에 누설하거나 공개해서는 안 된 다.

법률 제 131 조(기부금품의 접수) 소장은 기관·단체 또는 개인이 수용자의 교화 등을 위하여 교 정시설에 자발적으로 기탁하는 금품을 받을 수 있다.(법에 규정 ○)

▷ 갈라치기 조심. 기관·단체 가능. 개인 불가 이런식..

시행령 제 153 조(기부금품의 접수 등)

- ① 소장은 기부금품을 접수하는 경우에는 기부한 기관·단체 또는 개인(기부자)에게 영수증 을 발급하여야 한다. 다만, 익 명으로 기부하거나 기부자를 알 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ▷ 익명 기부OK!!
- ② 소장은 기부자가 용도를 지 정하여 금품을 기부한 경우 에 는 기부금품을 그 용도에 사용 하여야 한다. 다만, 지정한 용 도로 사용하기 어려운 특별한 사유가 있는 경우에는 기부자 의 동의를 받아 다른 용도로 사용할 수 있다.
- ③ 교정시설의 기부금품 접수· 사용 등에 관하여 필요한 사항 은 법무부장관이 정한다.

제 5 편 벌칙

법률 제 132 조(금지물품을 지 닌 경우)

- ① 수용자가 소장의 허가 없이 무인비행장치, 전자·통신기기 를 지닌 경우 2 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금 에 처한다.
- ▷ (이수 전통무 - 2 년 수용 자) (이수 삼타 전통무)
- ② 수용자가 주류·담배·화기·현금·수표를 지닌 경우 1 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이 하의 벌금에 처한다.(음란물×, 사행행위품×)
- ▷ (일수 담배)

법률 제 133 조(금지물품의 반 입)

- ① 소장의 허가 없이 무인비행 장치, 전자·통신기기를 교정 시설에 반입한 사람은 3 년 이 하의 징역 또는 3 천만원 이하 의 벌금에 처한다.
- ▷ (삼타 전통무 - 3 년 타인) (이수 삼타 전통무)
- ② 주류·담배·화기·현금·수 표·음란물·사행행위에 사용 되는 물품을 수용자에게 전달 할 목적으로 교정시설에 반입 한 사람은 1 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ▷ (일타 음란 - 1 년 타인)
- ③ 상습적으로 제 2 항의 죄를 범 한 사람은 2 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ▷ (이타 상습 음란 - 2 년 타 인)
- ▷ ※ 정리(일수 담배, 이수 전통무) (일타 음란, 이타 상 습음란, 삼타 전통무)

법률 제 134 조(출석의무 위반 등) 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 행위를 한 수용자는 1 년 이하의 징역에 처한다.

▷ 출석의무를 위반하면 벌금 없음

1. 정당한 사유 없이 일시석방 후 24 시간 이내에 교정시설 또는 경찰관서에 출석하지 아니하는 행위
2. 귀휴 · 외부통근, 그 밖의 사유로 소장의 허가를 받아 교도관의 계호 없이 교정시설 밖으로 나간 후에 정당한 사유 없이 기한까지 돌아오지 아니하는 행위

법률 제 135 조(녹화 등의 금지) 소장의 허가 없이 교정시설 내 부를 녹화 · 촬영한 사람은 1 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하 의 벌금에 처한다. (녹음×, 외 부×)

법률 제 136 조(미수범) 제 133 조 및 제 135 조의 미수범 은 처벌한다.

법률 제 137 조(몰수) 제 132 조 및 제 133 조에 해당하 는 금지물품은 몰수한다.